

المملكة العربية السعودية

ديوان المظالم

مكتب الشؤون الفنية

مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا

لعام ١٤٤٤هـ

المجلد السادس

ح ديوان المظالم، ١٤٤٧ هـ

ديوان المظالم
مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا لعام
١٤٤٤ هـ المجلد السادس./ ديوان المظالم .- الرياض ١٤٤٧هـ

١٥١ ص ؛ ..سم

رقم الإيداع : ١٤٤٧/٩٦٣٤
ردمك: ١-٧٩-٨٢٨٦-٦٠٣-٩٧٨


بسم الله الرحمن الرحيم

مجموعة المبادئ
التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
لعام ١٤٤٤هـ

الفَهَارِس

مجموعة المبادئ
التي قررتها المحكمة الإدارية العليا
لعام ١٤٤٤هـ

الفهرس الهجائي الإجمالي

حرف (أ)	أتعاب محاماة – أجانب – إجراءات إدارية – إجراءات نظامية – اختصاص – الأراضي البور – أوقاف
حرف (ت)	تأديب – تدريب – تعليم – تقاعد – تخطيط عمراني – تراخيص – تعويض – تنفيذ – توقيف
حرف (ج)	جامعات – جهات إدارية
حرف (خ)	خبرة – خدمة عسكرية – خدمة مدنية
حرف (د)	دعوى
حرف (ص)	صحة
حرف (ض)	ضبط جنائي
حرف (ط)	طلبات قضائية
حرف (ع)	عقار – عقد
حرف (غ)	غرامات
حرف (ق)	قرار إداري
حرف (م)	مبادئ قضائية – مصروفات الدعوى – ملكية فكرية – مهن حرة
حرف (ن)	نزع ملكية – نظام

الفهرس الهجائي التفصيلي

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
حرف (أ) **أتعاب محاماة** أولاً/ عقد المحاماة. ثانياً/ تقدير التعويض.		
أولاً/ عقد المحاماة: • **تكييف عقد المحاماة:** تلاقي إرادة أطراف عقد المحاماة على العمل، دون تحديد الأجرة فيه وجعلها جزءاً مشاعاً من العمل، لا ينفي لزومية العقد؛ باعتباره من عقود الإجارة على العمل لا من عقود الجعالة.	٥٧	٢٧٨
• **استحقاق الأجرة المُحددة في عقد المحاماة:** ثبوت عقد المحاماة وتحديد الأجرة فيه لا يعني استحقاق الأجرة في كل الأحوال، وإنما تستحق عند المنازعة فيها عن الجهد المبذول والنتيجة التي تحققت بسببها، وكون هذه الأعمال تتعادل مع الأجرة المحددة مقابل أدائها.	٢٢٨	١٠٨٤
• **المتعين على المحكمة حيال المنازعة في أجرة عقد المحاماة:** إذا كان الموكِل ينازع في صحة عقد المحاماة واشتماله على مبالغة وغبن في الأجرة؛ فإن على المحكمة أن تنظر في هذا النزاع، وتقدر الأتعاب بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي، والنفع الذي عاد على الموكِل.	٥٧	٢٧٨
ثانياً/ تقدير التعويض: • **الخطأ فيه:** الحكم بأتعاب المحاماة وفقاً للمدون بعقد أتعاب المحاماة؛ يعد مخالفةً للمستقر قضاءً.	٣٨١	١٧٥٦
الحكم للمدعي بكامل أتعاب المحاماة دون مراعاة رفض بعض طلباته؛ يعد قصوراً في التسبيب.	٣٨١	١٧٥٦

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
أجانب		
• **ترحيل العامل - سلطة الجهة الإدارية فيه:** الأصل أن ترحيل الأجنبي عن البلاد عند وجود سببه حق مقرر للجهة الإدارية؛ لأن بقاءه في البلاد بعد ذلك يعد مخالفاً للقواعد النظامية المنصوص عليها في نظام الإقامة، وقواعد تنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة المنصوص عليها؛ وعليه فإن توقيف الأجنبي إلى حين سفره يعد متفقاً مع النظام، ولا يعد خطأ يوجب مسؤولية الجهة الإدارية.	٢٨	١٤٠
الإجراءات الإدارية		
• **عدم تأثر الصحيح من الإجراءات الإدارية بالحالات المغايرة:** الإجراء إذا كان موافقاً للنظام؛ فإنه لا يتأثر في صحته بوجود حالات مغايرة له.	٢٨٤	١٣٥٠
الإجراءات النظامية		
• **المنوط بمتابعة الإجراءات النظامية:** متابعة شأن المستفيد لدى غير الجهة الإدارية المنوط بها اتخاذ الإجراء النظامي يقع بحسب الأصل على عاتق المستفيد، ولا تسأل عنه الجهة الإدارية إلا حين تكون هي الملزمة به نظاماً ويثبت تقصيرها فيه.	١٨٨	٩١١
اختصاص أولاً/ الاختصاص الولائي. ثانياً/ الاختصاص المكاني.		
أولاً/ الاختصاص الولائي: • **اعتبار القواعد المنظمة للاختصاص الولائي من النظام العام:** القواعد المنظمة للاختصاص الولائي تعد من النظام العام.	٣٠	١٥٤
• **اعتبار القواعد المتعلقة بالاختصاص الولائي من النظام العام:** القواعد المتعلقة بالاختصاص الولائي تعد من النظام العام، وللمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى لها ولو لم يتضمنها الاعتراض.	١٤٩	٧٢٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **الدعاوى المقامة على الجهات الإدارية - الاستثناء من عموم الاختصاص بنظرها:** إقامة الدعوى على الجهة الإدارية لا يعني وبحكم اللزوم اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل فيها إذا كان هناك نصٌّ نظاميٌّ خاصٌّ يخرج الفصل في تلك الدعوى من اختصاص المحاكم الإدارية، أو لم تكن طبيعة المنازعة ذاتها إدارية وناشئة عن نشاط الإدارة بوصفها سلطة تنفيذية في إدارة المرفق العام.	٣٠	١٥٤
• **الدعاوى المتعلقة بالعقوبات على مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية لجائحة فيروس كورونا:** محاكم ديوان المظالم لا تختص بنظر التظلم على العقوبة المقررة لمخالفي حظر التجول والصادرة بعد الأمر الملكي المتضمن تكوين لجنة تتولى النظر في التظلم من تلك العقوبات، ويكون قرارها نهائيّاً غير قابل للطعن.	١٢٦	٦١٠
• **الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن تقصير الجهة الإدارية:** صدور الحكم المعترض عليه بعدم الاختصاص الولائي بنظر دعوى المدعي بإلزام البنك المركزي بتعويضه عن تعمد موظفيه إخفاء وقائع منتجة في منازعته المصرفية مع بنك تجاري - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الدعوى مقامة ضد جهة إدارية للمطالبة بالتعويض عما نسب إليها من تقصير؛ ومن ثم تكون الدعوى حينئذٍ منازعة إدارية، وينعقد الاختصاص الولائي للمحكمة الإدارية وفق النظام.	٥٨	٢٨٥
• **القرارات المتعلقة بالجمارك:** القرارات التي تختص اللجان الجمركية بنظرها محصورة بقرارات التحصيل وقرارات التغريم وفقاً للنظام، وما عدا تلك القرارات التي تصدر عن محافظ الهيئة تُعد من جملة القرارات الإدارية التي تختص محاكم ديوان المظالم بنظرها وفقاً للفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة من نظامه.	٢١٥	١٠٢٥
• **تسجيل بلاغ التغيب عن العمل:** تسجيل بلاغ التغيب عن العمل ليس انعكاساً للالتزام التعاقدي بين العامل وصاحب العمل، ولا جزءاً منه، ولا يخرج عن كونه من القرارات الإدارية التي يختص ديوان المظالم بنظر الطعن فيها.	١٢١	٥٨٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **إثبات الخطأ بالسجل الائتماني:** الحكم بعدم اختصاص لجنة النظر في مخالفات نظام المعلومات الائتمانية بالفصل في إثبات الخطأ بالسجل الائتماني؛ يعد مخالفةً للنظام.	٥	٢٠
• **العقود المتعلقة بمعهد الملك سلمان للدراسات والخدمات الاستشارية:** إذا كان المعهد يباشر عمله وفق الأسس التجارية، ولجامعة المجمعة سجل تجاري لهذه الأغراض؛ فإن ذلك لا يخرج الدعوى العقدية المتعلقة بهما عن اختصاص المحاكم الإدارية لعموم النص النظامي الذي يقضي باختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها، وتنظر المحاكم الإدارية في المنازعات الناشئة عن هذه العقود وفق القواعد المنظمة والحاكمة لكل عقد.	١٨٣	٨٨٧
ثانياً/ الاختصاص المكاني: • **اختصاص المحكمة الإدارية بالدمام:** المحكمة الإدارية بمدينة الدمام تختص مكانياً بالفصل في الدعاوى إذا اتصلت بجهة إدارية في النطاق الإداري للمنطقة الشرقية، ويستثنى من ذلك النطاق الإداري للمحافظات التي أنشأ فيها محكمة إدارية، مثل المحكمة الإدارية بالأحساء والمحكمة الإدارية بحفر الباطن، فتختص كل محكمة مكانياً بالنطاق الإداري للمحافظة التي تقع فيها.	١٦٨	٨١٥
• **انعقاد الاختصاص المكاني - الدعاوى المتعلقة بمركز البطحاء:** تضمن دليل الترميز الموحد للمناطق والمحافظات والمراكز الإدارية الصادر عن مركز الوثائق والمحفوظات بتبعية مركز البطحاء لمحافظة العديد التي تتبع إمارة المنطقة الشرقية؛ ومن ثم يكون الاختصاص المكاني للدعاوى المتعلقة بمركز البطحاء منعقداً للمحكمة الإدارية بالدمام.	١٦٨	٨١٥
• **انعقاد الاختصاص المكاني - الدعاوى المقامة ضد الشركات:** الأصل أن تقام الدعوى على الشركة أمام المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مركز إدارتها، وعلى سبيل الجواز يمكن إقامة الدعوى على فرع الشركة، وذلك حصراً في المسائل المتعلقة بالفرع.	٣٦٠	١٦٦٨
• **انعقاد الاختصاص المكاني - الدعاوى الوظيفية للموظف المنقول:** إذا كان مقر عمل الموظف في منطقة الجوف؛ فإن المحكمة المختصة مكانياً بنظر الدعوى الوظيفية هي المحكمة الإدارية بسكاكا.	٢١٤	١٠٢٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **انعقاد الاختصاص المكاني - تعدد مكان تنفيذ العقد:** كون العقد ينفذ في أكثر من مدينة؛ فإن المحكمة المختصة مكانياً بنظر منازعات العقد هي التي ينفذ في نطاق اختصاصها أكثرية أعمال العقد.	١٧٩	٨٧٢
• **توحيد نظر منازعات العقد أمام محكمة واحدة:** إذا تعدد مكان تنفيذ العقد في أكثر من منطقة أو مدينة، وانعقاد الاختصاص المكاني لأكثر من محكمة تبعاً لذلك؛ فإنه يجب توحيد نظر النزاع أمام محكمة واحدة؛ لئلا يتجزأ نظر النزاع في موضوع واحد، وينشأ عنه تعارض في الأحكام.	١٧٩	٨٧٢
• **مخالفة المصلحة العامة - الحكم بعدم الاختصاص المكاني بعد الفصل في قبول الدعوى:** قضاء حكم الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي في قبول الدعوى لمخالفته قواعد الاختصاص المكاني، لا يتفق مع النظام الذي جعل الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المطلوب التنفيذ ضده أو مركزه الرئيسي، ولم يجعل وجود فرع للمنفذ ضده سبباً لنقل الاختصاص المكاني، وكذلك لا يتفق مع المصلحة العامة التي توجب إنهاء النزاعات والفصل في الدعاوى في آجال معقولة، ومراعاة الاقتصاد في الخصومة، وتفادي تكرار عمل الإجراءات القضائية إلا لضرورة حتمية لما يترتب عليه من إعادة نظر الدعوى من جديد، وإطالة أمد النزاع، وتكرار إجراءات نظرها دون ضرورة حتمية.	١٠٦	٥١٧
• **الخطأ في تقرير الاختصاص المكاني:** صدور الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالرياض مكانياً بنظر الدعوى تأسيساً على أن المدعي كان يعمل بالمنطقة الشرقية، في حين أن مقر عمله الفعلي في مدينة الرياض؛ مما يتعين معه نقض الحكم.	٧٨	٣٨٤
الأراضي البور أولاً/ منح الأراضي الزراعية. ثانياً/ تشكيل لجنة النظر في منازعات نظام توزيع الأراضي البور.		

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
أولاً/ منح الأراضي الزراعية: • **إيقاف المنح ومعالجة وضع غير المكنين من استثمارها:** صدور أمر سام بإيقاف منح الأراضي الزراعية، واستبدال منح مالية بمنح الأراضي الزراعية لمن سبق أن صدرت لهم قرارات منح أراضي ولم يمكنوا من استثمارها لوجود إشكالات أو معارضات عليها - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الأمر السامي أوقف منح الأراضي الزراعية، واستهدف معالجة الحالات التي لم يتسبب فيها أصحابها بعدم استثمار الأرض، ولا يقتصر تطبيقه على الحالات التي يوجد فيها معارضة على الأرض، وأن عبارة (إشكالات) الواردة في الأمر تعد عامة وتشمل جميع الإشكالات.	٢٨٣	١٣٤٥
ثانياً/ تشكيل لجنة النظر في منازعات نظام توزيع الأراضي البور: نظام توزيع الأراضي البور لم ينص على تشكيل اللجنة من عدد معين، وإنما سمى جهات معينة - إلغاء إحدى الجهات المسماة في تشكيل اللجنة بضمها إلى جهة أخرى؛ يجعل تشكيل اللجنة من أعضاء بقية الجهات صحيحاً من حيث الأعضاء الواجب توافرهم في اللجنة.	٣٦٩	١٧٠٢
أوقاف أولاً/ تولي الهيئة العامة للأوقاف نظارة الوقف. ثانياً/ نوع شخصية الأوقاف الاعتبارية والنظام الحاكم لها. ثالثاً/ صرف مبالغ الأوقاف غير المستقرة.		
أولاً/ تولي الهيئة العامة للأوقاف نظارة الوقف: إذا كانت الهيئة العامة للأوقاف تتولى نظارة الوقف؛ فإن ذلك لا يجعل الوقف من الأشخاص المعنوية العامة؛ لأن ما يصدر عن الهيئة من تصرفات بشأن الوقف لا يصدر بوصفها سلطة عامة، وإنما باعتبارها ناظرة للوقف، وتباشر أعمالها كأي ناظر من النظار على الأوقاف، وتلتزم بشروط الواقف، وتضع إيراداته في مصارف الوقف التي حددها الواقف، ولا تؤول للخزينة العامة، وليس من شأن هذه النظارة أن يضفي على أموال الوقف صفة المال العام.	٢١٢	١٠١٣
ثانياً/ نوع شخصية الأوقاف الاعتبارية والنظام الحاكم لها: الأوقاف تعد من الأشخاص المعنوية الخاصة التي تخضع في تسجيلها وإثبات وقفيتها وإقامة النظار عليها وعزلهم لنظام المرافعات الشرعية، ونظام الهيئة العامة للأوقاف.	٢١٢	١٠١٣

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
ثالثاً/ صرف مبالغ الأوقاف غير المستقرة: الهيئة العامة للأوقاف لا تلزم بصرف مبلغ خاص بالوقف وهو لم يستقر بعد.	٢١٢	١٠١٣
حرف (ت)		
تأديب		
• **ما لا يترتب على إلغاء العقوبة التأديبية للعسكري:** إذا حُكم بإلغاء العقوبة التأديبية على العسكري وما ترتب عليها من آثار؛ فإن ذلك لا يعني أن تُلزم الجهة الإدارية بالترقية في كل الأحوال؛ لأن الأصل أن الترقية ليست من الحقوق المقررة في الخدمة العسكرية التي لا تملك الجهة الإدارية السلطة التقديرية في منحها أو منعها.	١٧٣	٨٤٣
تدريب		
• **رسوم التدريب الموازي:** الأمر السامي المتضمن مجانية برنامج التدريب الموازي إنما يقتصر تطبيقه على من التحق بالبرنامج قبل صدور الأمر السامي المتضمن اعتبار برنامج التدريب الموازي منتهياً بقرار إيقافه من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ابتداءً من الفصل التدريبي الثاني للعام ١٤٣١-١٤٣٢هـ، إذ إنه بصدور الأمر السامي اللاحق المخاطب به الجميع يعود الأمر إلى أصله وهو عدم مجانية برنامج التدريب الموازي.	٢٧٧	١٣١٩
تعليم		
• **اللجنة المختصة بنظر طلبات نقل المعلمين للظروف الخاصة - القرار الإيجابي والسلبي للجنة:** إذا صدر قرار اللجنة المختصة برفض طلب النقل للظروف الخاصة؛ فإنه يكون محلاً للطعن فيه أمام المحاكم الإدارية باعتباره قراراً إيجابياً مستمر الأثر، وإذا امتنعت اللجنة عن إصدار قرار فيه، واتخذت جانب السلبية تجاهه، أو امتنعت جهة الإدارة عن إحالة الطلب إلى هذه اللجان لنظره؛ عُدَّ هذا في حكم القرار الإداري ويطعن عليه أمام المحكمة الإدارية.	٢٣	١٠٨

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
تقاعد أولاً/ تقاعد مدني. ثانياً/ تقاعد عسكري. ثالثاً/ مستحقات التقاعد.		
أولاً/ تقاعد مدني: • **تكييف العلاقة بين المستفيد والمؤسسة العامة للتقاعد:** العلاقة بين المستفيد والمؤسسة العامة للتقاعد علاقة نظامية لا عقدية.	١٨٨	٩١١
• **توريد حسميات التقاعد للمؤسسة العامة للتقاعد - انعقاد الصفة للمرجع الوظيفي:** استكمال الإجراءات النظامية لتوريد حسميات التقاعد للمؤسسة العامة للتقاعد، منوط بالمرجع الوظيفي للموظف، وهو صاحب الصفة في الدعاوى المتعلقة بذلك.	١٩٤	٩٣٥
• **حرمان من المعاش - التجنس بغير الجنسية السعودية - إلغاء حالة الحرمان - المتعين على المحكمة حياله:** إذا كان الحرمان من المعاش وفقاً للنظام يتحقق بتجنس صاحب المعاش بغير الجنسية السعودية؛ فإنه من باب أولى ألا يستحق المعاش من كان أجنبياً ابتداءً - تعديل النظام ومنح الموظف الذي لم يعد متمتعاً بالجنسية العربية السعودية مكافأة، وإلغاء حالة الحرمان من استحقاق المعاش؛ يقتضي على المحكمة التحقق من أثر التعديل على الدعوى المعروضة عليها، وسماع الدفاع بشأنها، واستكمال المرافعة.	٢٥	١١٩
• **معاش المتوفى - حرمان من المعاش - التجنس بغير الجنسية السعودية:** صدور الحكم المعترض عليه بإلزام الجهة الإدارية بصرف نصيب المدعي من معاش المتوفى تأسيساً على أن حصوله على الجنسية الأجنبية لم يكن بإرادة منه وإنما لمجرد ولادته في الدولة الأجنبية - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الحكم مخالف للنظام الذي نص على حرمان من تجنس بغير الجنسية السعودية من المعاش التقاعدي.	٤٢	٢١١
• **معاش المتوفى - وقف صرفه - مآل النصيب المسقط أو الموقوف:** نصيب المسقط أو الموقوف عن الاستحقاق من معاش المتوفى حق للصندوق ولا يعود لباقي المستحقين وفقاً للنظام.	٣١٥	١٤٩٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
ثانياً/ تقاعد عسكري: • **مدد الخدمة التي تحتسب في التقاعد - مضاعفة المدد للعاملين في محافظة الخرخير:** المدد التي تحتسب للفرد في تطبيق أحكام نظام التقاعد العسكري هي المدد الفعلية والمدد الإضافية، ولا يوجد مستند نظامي بمضاعفة المدة التي يقضيها الفرد في الخرخير أو اعتبارها خدمة إضافية.	٧٥	٣٧٤
• **احتساب خدمة - الخدمة دون السن النظامية للتعيين:** مدة الخدمة التي دون السن النظامية للتعيين لا تأخذ أحكام المدة النظامية، وما تقاضاه الموظف من راتب خلالها يعد أجراً مقابل العمل لا تحسم منه العائدات التقاعدية؛ ومن ثم لا تحتسب تلك المدة لأغراض التقاعد.	٢٥٧	١٢٢٤
• **المعاش التقاعدي - احتساب الدرجة الإضافية:** إذا كان منح الدرجة الإضافية للضابط لا يزال محل دراسة لدى اللجنة المختصة؛ فإن الإلزام بصرف المعاش التقاعدي على ضوئها يعد سابقاً لأوانه.	٢٨٤	١٣٥٠
• **معاش المتوفى - تأخر المستحق في إثبات الإعالة لأكثر من سنتين:** إذا تقدم المستحق لمعاش المتوفى بطلب صرف نصيبه بعد أكثر من سنتين من تاريخ وفاة صاحب المعاش، فيصرف نصيبه من تاريخ توقيع إقرار إثبات الإعالة؛ على اعتبار أن التأخر في التقدم بسبب يعود إليه، وبتفريط منه.	٣٠٤	١٤٤١
• **مكافأة إبقاء المحال إلى التقاعد في الخدمة:** من شروط صرف مكافأة إبقاء المحال إلى التقاعد في الخدمة لتسليم ما بعهدته، مباشرة العمل فور التقاعد دون تراخٍ، وهذا لا يتوافق مع من صدر له قرار الإبقاء في الخدمة بعد مدة طويلة من إحالته إلى التقاعد.	٣١١	١٤٧٣
ثالثاً/ مستحقات التقاعد: • **الحسم منها لصالح مديونية - إدخال الجهة الدائنة:** صدور الحكم المعترض عليه بإلزام الجهة الإدارية بصرف المبلغ المحسوم من مستحقات المدعي التقاعدية لصالح مديونيته لصندوق التنمية العقارية؛ تأسيساً على عدم ثبوت سداد المبلغ إلى الصندوق - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن المتعين على المحكمة إدخال صندوق التنمية العقارية في الدعوى استجابة لطلب المدعى عليها ما دام أن المبلغ قد اعتمد له أمر صرف لصالح الصندوق.	٣٩١	١٨٠٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
تخطيط عمراني		
• **أجرة المثل عن وضع اليد لاقتطاع النسبة التخطيطية:** راجع: (حرف ن/ نزع ملكية - اقتطاع النسبة التخطيطية)	١٢٩	٦٢١
تراخيص أولاً/ تكييف الترخيص. ثانياً/ منح الترخيص. ثالثاً/ التأخر في منح الترخيص. رابعاً/ إلغاء الترخيص.		
أولاً/ تكييف الترخيص: التراخيص الإدارية تصدر بقرارات إدارية ولا تعد حقاً من حقوق الملكية، وإنما هي ميزة وقتية وحق مؤقت يتوقف التمتع به على عدم تخلف شرط صلاحية استعماله أو ظهور ظروف وأوضاع جديدة تستوجب إلغاءه أو تعديله تحقيقاً للمصلحة العامة.	٣٢	١٦٧
ثانياً/ منح الترخيص: منح الترخيص لا يعني نشوء حق دائم للمرخص له في مواجهة الجهة الإدارية، بحيث يمتنع عليها إلغاء الترخيص أو تعديله خلال مدة سريانه أو عدم تجديده بعد انتهاء مدته إذا تغيرت الظروف والأوضاع التي كانت موجودة عند منح الترخيص ابتداءً.	٣٢	١٦٧
مجرد صدور الترخيص لمباشرة النشاط التجاري ليس من شأنه إحداث الضرر كأثر مباشر له.	١٣٥	٦٥٦
ثالثاً/ التأخر في منح الترخيص: التأخر في منح التراخيص الإدارية، وفي تقديم خدمات المرفق العام لا ينطوي في جميع الأحوال على مفهوم الغصب الذي يوجب التعويض بأجرة المثل.	١٦٩	٨٢٠
رابعاً/ إلغاء الترخيص: الجهة الإدارية لا تكون مخطئة إذا كان إلغاء الترخيص نتيجة تخلف شرط صلاحية استعماله أو ظهور ظروف وأوضاع جديدة تستوجب إلغاءه أو تعديله تحقيقاً للمصلحة العامة.	٣٢	١٦٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
تعويض أولاً/ الحكمة من التعويض. ثانياً/ دعوى التعويض. ثالثاً/ المسؤولية التقصيرية. رابعاً/ تقدير التعويض. خامساً/ التعويض بأجرة المثل. سادساً/ التعويض بأرض بديلة. سابعاً/ التعويض عن الضرر المعنوي. ثامناً/ التعويض عن الاقتطاع من العقار. تاسعاً/ وضع اليد على أملاك الغير.		
أولاً/ الحكمة من التعويض: الحكمة من التعويض جبر الضرر وإزالة آثاره.	٣٥٦	١٦٤٩
ثانياً/ دعوى التعويض: • **التفرقة بينها وبين دعوى الإلغاء:** إلغاء القرار الإداري بأحد أسبابه لا يقيم ركن الخطأ وحده في المسؤولية التقصيرية الموجبة للتعويض.	٣٥٦	١٦٤٩
• **الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن تقصير الجهة الإدارية:** راجع: (حرف أ/ اختصاص - اختصاص ولائي - الدعاوى المتعلقة بالتعويض عن تقصير الجهة الإدارية)	٥٨	٢٨٥
ثالثاً/ المسؤولية التقصيرية: • **ركن الضرر - التحقق من ثبوته:** التعويض سواءً في أصله أو مقداره مرهون بتحقق الضرر المدعى به، ويخضع لقواعد الإثبات بحسب الأحوال.	١٢٣	٥٩٦
• **ركن الضرر - التحقق من ثبوته - ما لا يلزم منه:** التعويض سواء في أصله أو مقداره رهن بتحقق الضرر، ويخضع لقواعد الإثبات بحسب الأحوال، ولا يلزم أن يكون جابراً لجميع الأضرار محل الدعوى.	٣٢٤	١٥٣٠
• **ركن الضرر - ما لا يعوض عنه:** التعويض إنما يكون عن الأضرار التي وقعت كأثر مباشر للفعل الضار، وما كان للمضرور أن يتلافاها ببذل جهد معقول، أما الأضرار غير المباشرة للفعل الضار، أو التي يمكن للمضرور تلافيها ببذل جهد معقول؛ فإنها لا تكون محلاً للتعويض.	١٣٥	٦٥٦

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
رابعاً/ تقدير التعويض: على المحكمة عند الحكم بالتعويض أن تقتصر على مقدار الضرر.	٣٨٦	١٧٧٩
• **سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض:** الأصل أن تقدير التعويض من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن ذلك منوط ببيان عناصر الضرر الذي قضت المحكمة بالتعويض من أجله، وكيف توصلت إلى ذلك التقدير حسبما جاء في منطوق الحكم، وهل يقابل ذلك الضرر أم لا.	٣٠٨	١٤٦٠
الأصل أن تقدير التعويض مما تستقل به محكمة الموضوع دون معقب عليها، إلا أن ذلك منوط ببيان عناصر الضرر الذي قضت المحكمة بالتعويض من أجله، ووجه أحقية طلب التعويض في كل عنصر، وألا يكون التقدير قد شابه غلو يجعله غير متكافئ مع الضرر المدعى به، ومخالفة الحكم لذلك يقيم الاعتراض عليه أمام المحكمة العليا.	١٦٩	٨٢٠
الأصل في تقدير التعويض أنه من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع دون معقب عليها، إلا أن مناط ذلك أن يكون التقدير قائماً على أصل نظامي شرعي، محيلاً إلى العناصر الثابتة في الأوراق، مبيناً عناصر الضرر.	٣٥٦	١٦٤٩
• **سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض - تعيين عناصر الضرر:** الأصل أن تقدير التعويض من المسائل الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع، إلا أن تعيين العناصر المكونة للضرر والتي تدخل في حساب التعويض يعد من المسائل القانونية التي تخضع فيها محكمة الموضوع لرقابة المحكمة الإدارية العليا.	٢٨	١٤٠
• **حجية الاتفاق بين الأفراد:** عدم التعويل على الاتفاقيات بين الأفراد عند تقدير التعويض، وإنما ينظر لعناصر الضرر ومدى تحققها والتعويض الجابر لها.	٣٨١	١٧٥٦
خامساً/ التعويض بأجرة المثل: التعويض بأجرة المثل كأصلٍ عام إنما يكون في أحوال الاستيلاء على ملك الآخرين قهراً وبغير وجه حق ومنعهم من الانتفاع به سائر وجوه الانتفاع، أو في العقود التي شابها البطلان وكان أحد العاقدين قد نفذ من العقد شيئاً واستغل المنفعة بسببه.	١٦٩	٨٢٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
سادساً/ التعويض بأرض بديلة: • **عدم التعويض بأرض مملوكة للغير:** قيام شخص بالبناء عن طريق الخطأ على أرض، لا يعطي مالك الأرض حق المطالبة بأرض مملوكة للغير، ولا يخول للجهة الإدارية سلطة التصرف في الأرض المملوكة للغير.	٣٠٩	١٤٦٧
سابعاً/ التعويض عن الضرر المعنوي: • **استيفاء المتطلبات الشرعية والنظامية:** إذا صدر الحكم بالتعويض المعنوي مع عدم توفر متطلباته الشرعية والنظامية؛ فإنه يجب نقضه.	١٨٨	٩١١
ثامناً/ التعويض عن الاقتطاع من العقار: راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تكييف الدعوى - التعويض عن اقتطاع العقار لغير مشروع نزع الملكية)	٤٨	٢٣٧
راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تكييف الدعوى - التعويض عن اقتطاع العقار لغير مشروع نزع الملكية)	١٠١	٤٩٦
تاسعاً/ وضع اليد على أملاك الغير: • **استحقاق أجرة المثل:** القضاء بأجرة المثل مع عدم ثبوت حرمان المالك من عقاره أو منعه من الانتفاع به؛ يعد مخالفةً للنظام.	٢٤، ٣٥، ٤٧	١١٤، ١٧٩، ٢٣٢
• **نشوء استحقاق أجرة المثل:** التعويض إنما يكون من تاريخ المطالبة به لا من تاريخ التملك.	٢٨٥	١٣٥٤
التعويض إنما يكون من تاريخ المطالبة به لا من تاريخ التملك أو وضع اليد على الأرض.	٣١٨	١٥٠٣
التعويض إنما يكون من تاريخ المطالبة به.	٢٤	١١٤
• **المختص بتقدير أجرة المثل:** إذا لم يكن ثمّ تنفيذ لمشروع وفق أحكام نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ فإن تقدير أجرة المثل يكون عن طريق المختص أصلاً بنظر النزاع.	٤٧، ٦٣	٢٣٢، ٣١٤
• **سكوت مالك العقار عن وضع اليد:** سكوت مالك العقار طوال مدة وضع اليد على العقار يدل على عدم تضرره.	٦٣	٣١٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
تنفيذ أولاً/ إجراءات التنفيذ. ثانياً/ الحجز على أموال المدين.		
أولاً/ إجراءات التنفيذ: • **الإنذار بالأداء - المتعين على المحكمة حيال الإنكار باستلامه:** المتعين على المحكمة حال إنكار المطالَب بالتنفيذ استلام الإنذار بالأداء، أن تطلب من طالب التنفيذ تقديم ما يثبت الإشعار بالتسلم، وتجري المرافعة في دعوى الحجز والتنفيذ حول ذلك.	١٣٠	٦٣١
ثانياً/ الحجز على أموال المدين: • **ما لا يلزم من تحقق شروط الحجز:** تحقق الشروط النظامية للحجز على أموال المدين لا يلزم منه انغلاق طريق المنازعة الموضوعية.	٣٥٠	١٦٢٨
توقيف أولاً/ تقدير التعويض عن التوقيف. ثانياً/ المتعين على المحكمة عند نظر دعوى التعويض عن التوقيف.		
أولاً/ تقدير التعويض عن التوقيف: التعويض عن تقييد الحرية والمنع من أداء العمل يكون بقدر الأجر اليومي للشخص الموقوف، وأما التعويض عن الأضرار الأخرى فيكون على قدرها وفق ما يقدم من إثبات حتى يكون التعويض متكافئاً مع الضرر غير زائد عليه أو ناقص عنه.	٢٨	١٤٠
ثانياً/ المتعين على المحكمة عند نظر دعوى التعويض عن التوقيف: مطالبة المدعي إلزام الجهة الإدارية بتعويضه عن مدة التوقيف - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن على محكمة الموضوع أن تتحقق من الأوصاف الجرمية المنسوبة للمدعي، وما إذا كانت تلك الأوصاف توجب إيقافه.	٢٨	١٤٠
حرف (ج) **جامعات** أولاً/ أعضاء هيئة التدريس. ثانياً/ الطلاب.		

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
أولاً/ أعضاء هيئة التدريس: • **مكافأة العمل بلجان المراقبة العامة:** تضمن النظام استحقاق من يعمل داخل لجان المراقبة العامة من أعضاء هيئة التدريس مكافأة قدرها (٣٪) من مقدار راتبه الأساسي عن كل يوم من أيام العمل، بشرط ألا تقل في اليوم عن خمسة وثلاثين ريالاً، ولا يتجاوز مجموعها عشرين يوماً في الدور الأول، وخمسة عشر يوماً في الدور الثاني - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن مجموع الأيام التي تستحق عنها المكافأة يجب ألا تتجاوز خمسة وثلاثين يوماً في العام الواحد على كل الأحوال.	١٣٧	٦٦٧
• **مكافأة نهاية الخدمة لأعضاء هيئة التدريس غير السعوديين:** صدور الحكم باستحقاق المدعية (حال كونها متعاقدة غير سعودية من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم) لمكافأة نهاية الخدمة بمقدار نصف راتب شهر عن كل سنة، رغم بلوغ خدمتها ثمانية وخمسين شهراً؛ يعد مخالفةً للنظام الذي جعل من بلغت خدمته ثمانية وخمسين شهراً في حكم من أمضى خمس سنوات، ويستحق مكافأة خدمة بمقدار راتب شهر عن كل سنة وبحد أعلى مئة ألف ريال.	٢٩٣	١٣٩١
• **ابتعاث - التحقق من الالتزامات بين الجهة الإدارية والمبتعث - إدخال وزارة التعليم:** صدور الحكم المعترض عليه برفض مطالبة الجهة الإدارية بنفقات الابتعاث على المدعى عليه جراء عدم التزامه بالعمل لديها مدةً تعادل مدة الابتعاث؛ تأسيساً على قصور الجهة الإدارية في إثبات دعواها - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأنه إذا تعذر على المحكمة التحقق من الإجراءات المتبعة نظاماً في العلاقة بين الجهة الإدارية والمبتعث من قبلها وما يجب على الطرفين الالتزام به، فعليها أن تدخل وزارة التعليم في الدعوى لبيان الحقيقة.	١٨٧	٩٠٦
• **ترقية - انطواء الأبحاث العلمية لغرض الترقية على مخالفة:** انطواء الأبحاث العلمية لغرض الترقية على مخالفة للوائح والأمانة العلمية، لا توصل قرار الترقية إلى حد الانعدام وجواز سحبه في أي وقت.	٣٢٣	١٥٢٢
ثانياً/ الطلاب: • **دراسة مرحلة الدكتوراه - الاستثناء من شرط التفرغ التام:** الاستثناء المعتبر من شرط التفرغ التام لدراسة مرحلة الدكتوراه يجب أن يكون صادراً من مجلس الجامعة أو مجلسي القسم والكلية، أما إذا كان الاستثناء صادراً من مجلس القسم فقط؛ فإنه لا يصح التعويل عليه.	٣١٢	١٤٧٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **التعليم الموازي - معناه:** برامج التعليم الموازي ليست محصورة في مرحلة أو تخصص، وأن معنى التعليم الموازي ظاهر الدلالة.	٢٤٧	١١٨٠
• **التعليم الموازي - الماجستير التنفيذي:** القبول في برنامج الماجستير لخريجي التخصصات ذات العلاقة من مختلف الكليات، وتسميته بالتنفيذي، وعدم تقديمه لطلاب الانتظام، وعدم تمكين خريجيه من مواصلة التعليم؛ لا يخرجه عن كونه من برامج التعليم الموازي.	٢٤٧	١١٨٠
• **التعليم الموازي - تحصيل رسوم التعليم:** تضمن الأمر السامي إيقاف جميع برامج التعليم الموازي في الجامعات نهائياً لجميع المراحل التعليمية، وأنه يمكن للجامعات تقديم برامج مدفوعة بديلة برسوم دراسية لا تتحملها الدولة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بسلامة تحصيل الجامعة للرسوم الدراسية من الملتحق بالبرنامج التعليمي الموازي بعد صدور الأمر السامي.	٢٧٥	١٣١١
• **التعليم الموازي - تحمل الدولة لتكاليفه:** تضمن مذكرة الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي بأن المقصود بالتعليم الموازي هو التعليم الجامعي أو العالي المسائي بحيث تقدم فيه الجامعة أو الكلية الجامعية كل أو بعض برامجها في المساء أو بعد الدراسة الأساسية لطلبتها أو بعد وقت عملها الأصلي المعتاد، وأن لفظ التوازي جاء من كون المرافق والإمكانات المستخدمة هي نفس مرافق الجامعة وبنفس الإدارة وطريقة التشغيل وكذلك أعضاء هيئة التدريس - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن برنامج التعليم الموازي الذي تتحمل الدولة تكاليف الدارسة الخاصة به، ينطبق على كافة البرامج التي ينطبق عليها تعريف التعليم الموازي والذي لم يشترط أن يكون للبرنامج نظير في فترة الدوام الرسمي للمؤسسة التعليمية.	٢٧٤	١٣٠٧
جهات إدارية أولاً/ الخلافات بين الجهات الإدارية. ثانياً/ مخالفات الجهات الإدارية. ثالثاً/ معهد الملك سلمان للدراسات والخدمات الاستشارية.		

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
أولاً/ الخلافات بين الجهات الإدارية: إذا كان مجلس الوزراء هو المرجع في نظر الخلافات التي تنشأ بين الجهات الحكومية حول تنفيذ الأنظمة وحلها؛ فإن مقتضى ذلك هو الحكم بعدم صحة القرار الإداري المتضمن تغريم الجهة الإدارية، وليس عدم الاختصاص بنظره.	٣٠٥	١٤٤٥
ثانياً/ مخالفات الجهات الإدارية: على الجهة الإدارية التي تدير المرفق العام أن ترفع إلى مجلس الوزراء بالمخالفة التي ترى أن الجهة الإدارية قد ارتكبتها، والمجلس بحكم اختصاصه وهيمنته على شؤون الإدارة، وسلطته في مراقبة تنفيذ الأنظمة هو الذي ينهي الخلاف، وليس للجهة الإدارية أن تلزم الجهة الإدارية الأخرى بما تراه، وتصدر بذلك قراراً إدارياً ينطوي على معنى الجزاء والعقوبة بغرض الزجر والردع.	٣٠٥	١٤٤٥
ثالثاً/ معهد الملك سلمان للدراسات والخدمات الاستشارية: إن كانت اللائحة قررت أن للمعهد شخصية اعتبارية وأنه مستقل مالياً وإدارياً، وأعطته حق التقاضي؛ فإنه ليس من شأن اللائحة أن تمنح الشخصية المعنوية الخاصة للمعهد، وتنفي مسؤولية جامعة المجمعة عن تصرفات المعهد وعلاقتها به.	١٨٣	٨٨٧
حرف (خ) **خبرة** أولاً/ ندب الخبير. ثانياً/ تقرير الخبير. ثالثاً/ أتعاب الخبير. رابعاً/ الخبرة القضائية.		
أولاً/ ندب الخبير: • **مناط ندب الخبير:** إذا كان النزاع متعلقاً بأمور فنية فللمحكمة الاستعانة بجهات خبرة متخصصة في موضع النزاع.	١٤٩	٧٢٤
يلجأ القاضي إلى الخبرة الفنية إذا تعلق النزاع بأمور فنية ليس بمقدور القاضي البت فيها لخروجها عن نشاطه الذهني.	١٠٨	٥٢٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **سلطة محكمة الموضوع في ندب الخبير:** الاستعانة بالخبرة الفنية كإجراء من إجراءات الإثبات من السلطات التقديرية لمحكمة الموضوع، ولها الأخذ بتقريرها متى ما اطمأنت إليه واقتنعت به، وذلك مشروط بأن يكون إجراؤها وفق القواعد الإجرائية النظامية، ومخالفة ذلك يقيم الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.	٣٢	١٦٧
• **شرط رضا المدعي بندب الخبير:** إذا لم يرض المدعى بندب الخبير، فإن المحكمة تفصل في الدعوى بحالتها.	٩	٤١
• **مهمة ندب الخبير:** إحالة النزاع إلى الخبير لا يتوقف على تقديم الشروط والمواصفات للمحكمة ما دام أن النزاع قد انطوى على مسائل فنية تخرج عن إمكانات القاضي الذهنية؛ إذ إن ذلك هو عمل الخبير.	٩	٤١
• **ما يدخل في مهمة ندب الخبير - التحقق من المسائل الفنية لمحل العقد:** إذا تعذر على المحكمة التحقق من تنفيذ العقد وفق شروطه وبيان عدد الساعات ونوع الأعمال المنفذة؛ لارتباط ذلك بمسائل فنية، أو عدم وجود مواصفات للأعمال؛ فللمحكمة الاستعانة بخبير مختص لإبداء الرأي الفني طبقاً لشروط العقد، وما تقضي به أصول المهنة لهذا النوع من الأعمال.	٨	٣٤
• **ما يدخل في مهمة ندب الخبير - تقدير تكاليف البناء:** تقدير تكاليف البناء وفق ما جرى عليه الاتفاق بين الطرفين يعتبر من المسائل الفنية التي يستقل بتقديرها المهندسون وحاسبو تكاليف كميات وأسعار أعمال عقود البناء والتشييد.	٩	٤١
• **ما لا يدخل في مهمة ندب الخبير - الخطأ المحاسبي في المستخلص لانتفاء التقصير في تنفيذ العقد:** إن كان الخطأ المحاسبي في المستخلص وقع لعدم ثبوت تقصير من المقاول في أدائه، وعدم ثبوت غياب العمالة، أو عدم تأمين المعدات؛ فإن هذه من مسائل الإثبات التي يجب أن تتصدى لها المحكمة وتجري المرافعة حولها وتتحقق منها على ضوء ما يقدمه طرفا النزاع من أدلة وبينات، وليست من المسائل الفنية المحاسبية التي يتصدى لها الخبير المحاسبي.	٨٤	٤٠٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **ما لا يدخل في مهمة ندب الخبير - النزاع حول التعويض عن إيقاف تنفيذ العقد:** النزاع حول التعويض عن إيقاف العمل في المشروع لا يعدّ نزاعاً محاسبياً، وليس من الأمور الفنية التي تخرج عن النشاط الذهني للقاضي، وإنما هي مسائل قانونية تخضع في ثبوتها على ما يقدمه المتعاقد من أدلة وبينات، وتستقل المحكمة ببحثها، والفصل فيها دون حاجة إلى خبرة فنية.	١٠٨	٥٢٧
• **ما لا يدخل في مهمة ندب الخبير - نطاق المحضر الموقع بين أطراف العلاقة العقدية:** تقرير ما ينطبق عليه المحضر الموقع بين أطراف العلاقة العقدية من عقود ليس مسألة فنية يقررها الخبير، إنما مسألة قانونية خاضعة للنظر القضائي، ودور الخبير إنما يأتي لاحقاً عندما يفصل النظر القضائي فيما يشمله من عقود إذا تطلب الأمر حسبة مالية.	٢٧٦	١٣١٤
ثانياً/ تقرير الخبير: • **الطعن فيه:** حق الطعن في تقرير الخبير أمام محاكم الموضوع بدرجاتها المختلفة هو جزء من حقوق الدفاع التي يجب تمكين الخصوم منها، والرد على المطاعن الجوهرية الموجهة له.	٣٢	١٦٧
ثالثاً/ أتعاب الخبير: • **تحمل أتعاب الخبير:** على المحكمة في قضائها بأتعاب الخبير أن تحمّل كل طرف نسبة من تكاليف الخبير بقدر خسارته لا أن تحكم على المدعى عليها بكافة التكاليف.	٨٤	٤٠٩
رابعاً/ الخبرة القضائية: • **ما يخرج عنها:** التقييمات العقارية المُقدمة من المدعي للاستشهاد بعدم عدالة التعويض لا يصح إسباغ وصف الخبرة القضائية عليها.	٢٥٥	١٢١٥
خدمة عسكرية أولاً/ الحقوق الوظيفية. ثانياً/ القرارات الوظيفية.		

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
أولاً/ الحقوق الوظيفية: • **بدل انتداب - مجاوزة الحد النظامي لصرف البدل:** صرف بدل الانتداب لمدة تجاوز الستين يوماً في السنة، ودون صدور قرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة الأركان العامة؛ يعد مخالفةً للنظام.	٢١١	١٠٠٩
• **بدل ترحيل - النقل أو الإلحاق بناءً على رغبة الموظف:** نص النظام على أن الموظف الذي يُنقل بناءً على رغبته لا تُدفع له نفقات الترحيل - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن ذلك الحكم النظامي يعد خاصاً بمن ينقل أو يلحق بناءً على رغبته، وأن الأحكام النظامية العامة في استحقاق بدل الترحيل لا يرد عليها أن تكون ناسخة لذلك الحكم الخاص، ويؤكد ذلك صدور أمر سام بإجازة صرف بدل الترحيل لعدد ممن كان نقلهم بناءً على رغبتهم، ولو كان ذلك الصرف صحيحاً لما احتيج إلى إجازة الصرف، ولأشير إلى أن ذلك النظام منسوخ بما صدر بعده من أنظمة ولوائح.	٣٨٩	١٧٩٢
• **بدل ترحيل - النقل أكثر من مرة - شرط المدة بين النقلين:** النص النظامي المقرر لاستحقاق بدل الترحيل لم يشترط حال النقل أكثر من مرة مُضي مدة محددة بين النقلين؛ وبالتالي إمكانية صرف البدل للمنقول ولو تكرر نقله في السنة الواحدة ما دام أن النقل كان بناءً على مصلحة العمل - توصية لجنة الضباط العليا بتقييد صرف البدل بمُضي أكثر من ستة أشهر بين النقلين إذا كانا في سنة واحدة؛ يعد تقييداً للنظام دون مستند نظامي.	٥٣	٢٥٩
• **بدل ضرر - بدل عدوى - النظام الحاكم لاستحقاق البدلين:** إذا كان المطبق في شأن بدل الضرر والعدوى للمشمولين بلائحة الوظائف الصحية هو لائحة الحقوق والمزايا المالية؛ فإن المثبتين على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية كذلك.	٤٠	٢٠٢
• **بدل ضرر - بدل عدوى - التفرقة بين البدلين:** بدل الضرر وبدل العدوى هما بدلان مختلفان لغرضين مختلفين.	٤٠	٢٠٢
• **علاوة فنية - المتعين عند الحكم بها:** يتعين على المحكمة قبل الحكم بصرف العلاوة الفنية، التحقق من القبول الشكلي للدعوى ومدى استيفاء الشروط النظامية للعلاوة.	٢٥١	١١٩٧
• **صرف العلاوة في الفترة التالية للدعوى - ما لا يترتب عليه:** صرف العلاوة للمدعي في الفترة التالية للدعوى لا يعني استحقاقه لها في فترة المطالبة محل الدعوى.	٢٨٠	١٣٣٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **مكافأة التأهيل الأكاديمي:** صرف مكافأة تأهيل الضباط أمر جوازي للوزير المختص - صرف المكافأة حال ثبوت استحقاقها لا يكون بأثر رجعي بل من تاريخ صدور قرار الوزير بالصرف.	٣٣٤	١٥٦٨
• **مكافأة العمل في إدارة الأسلحة والذخيرة:** المكافأة بنسبة (٢٥٪) شهرياً للعاملين في الإدارة العامة للأسلحة والذخيرة محصورة على الموظفين المدنيين حال توافر شروطها، دون الموظفين العسكريين لعدم دخولهم في مشمول نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية.	٣٠١	١٤٢٧
• **مكافأة العمل الإضافي (طباخة):** مكافأة العمل الإضافي (طباخة) تقتصر على الجهات التي يتم فيها إلغاء متعهد التخديم.	٢٩٢	١٣٨٨
• **مكافأة تكليف الأعياد - شرط التكليف من صاحب الصلاحية:** صدور الحكم المعترض عليه بصرف مكافأة العمل خلال أيام عيد الفطر للمدعي تأسيساً على ثبوت عمله في أيام العيد بموجب المهمة الرسمية الموكلة إليه - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأنه يتعين التحقق من صدور قرار التكليف بالعمل من الوزير المختص أو من يفوضه، وكذلك التحقق من أثرَّ حالة التأهب للقطاع الأمني الذي يعمل فيه المدعي، وصرف بدل إعاشة ويومية ميدان للمدعي على استحقاقه للمكافأة.	١٧٠	٨٢٧
ثانياً/ القرارات الوظيفية: • **تعيين - ما يلزم لصحته:** يلزم لصحة قرار التعيين في أي مركز قانوني هو إمكانية تحقق أثره بوجود ذلك المركز الذي يمكن أن يرد عليه قرار التعيين من خلال البحث والتحقق من وجود ذلك المركز، والذي يتحدد في الوظيفة بوجود الوظيفة في الهيكل الوظيفي المزمع التعيين عليه، ووجود الإرادة الحقيقية التي تتلاقى عليها الإرادتان والتي يمثلها قرار التعيين في جانب الجهة الإدارية.	٣٨٧	١٧٨٢
• **تعيين - ما يترتب على انتفاء محله:** قرار التعيين إذا لم يصادف محلاً؛ فإنه يكون مشتملاً على مخالفة جوهرية تصم القرار بالانعدام ولا يحتج معها بتحصن القرار.	٣٨٧	١٧٨٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **ترقية - سلطة الجهة الإدارية فيها:** الأصل أن الترقية تخضع للسلطة التقديرية للجهة الإدارية.	١٧٣	٨٤٣
راجع: (حرف ت/ تأديب - ما لا يترتب على إلغاء العقوبة التأديبية للعسكري)	١٧٣	٨٤٣
• **ترقية - تكييف المطالبة بالترقية:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تكييف الدعوى - ترقية العسكري)	١٧٣	٨٤٣
• **لجنة الضباط العليا - نفاذ توصياتها:** نفاذ مفعول توصية لجنة الضباط العليا بعد تصديق الوزير عليها مقيد بما يدخل في اختصاصه بموجب نظام خدمة الضباط.	٥٣	٢٥٩
خدمة مدنية أولاً/ الحقوق الوظيفية. ثانياً/ القرارات الوظيفية.		
أولاً/ الحقوق الوظيفية: • **نشوء الحق الوظيفي:** الحق الذي يستحقه الموظف هو ما قُرر له في نظامه الخاص الذي يخضع له دون غيره إلا إذا ورد نص بالإحالة إليه.	١٥٧	٧٦٢
• **صرف راتب - عدم استحقاقه بعد التقاعد - عدم استحقاق كامله خلال الإجازات:** صدور الحكم متضمناً استحقاق الموظف لرواتب مدة تالية لتقاعده، واستحقاقه لكامل رواتبه خلال مدد الإجازات؛ يعد مخالفةً للنظام.	٢٤٥	١١٧٠
• **بدل ترحيل - النقل بناءً على رغبة الموظف:** الموظف المنقول بناءً على رغبته لا يستحق بدل الترحيل سواءً أُخذ عليه الإقرار الخطي بالتنازل عن البدل أم لم يؤخذ.	٧٠	٣٥٢
• **بدل ترحيل - عدم استحقاقه عند دمج فرع الجهة الحكومية:** لا يصح التأسيس في استحقاق بدل الترحيل على قرار دمج الجهة الحكومية، إذ لا يلزم من صدور قرار الدمج نقل الموظف ضرورة.	٨٧	٤٢٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **بدل طبيعة عمل - شرط الممارسة الفعلية:** الممارسة الفعلية للعمل المقرر له بدل طبيعة عمل تعد شرطاً لاستحقاق البدل.	٧٧	٣٨١
• **بدل سكن - عدم استحقاقه عن السنة اللاحقة للتقاعد:** الموظف لا يستحق بدل السكن المصروف له عن السنة اللاحقة للتقاعد.	١٣٨	٦٧٢
• **مكافأة العمل الإضافي - شرط التكليف بالعمل الإضافي:** الحكم بمكافأة العمل الإضافي، مع عدم صدور قرار بالتكليف بالعمل الإضافي من المختص نظاماً؛ يعد خطأً في تطبيق النظام.	٣١٠	١٤٧٠
• **مكافأة أمين المجلس البلدي:** إذا كان أمين المجلس البلدي موظف حكومي فإن استحقاقه لمكافأة الأمين حال توافر شروطها يكون بالفرق بين ما يتقاضاه من مرتب والمكافأة وفقاً للنظام.	٣٧٦	١٧٣٤
ثانياً/ القرارات الوظيفية: • **تعيين - سلطة الجهة الإدارية فيه:** التعيين في الوظائف العامة خاضع بحسب الأصل للسلطة التقديرية للجهة الإدارية بحسب حاجتها وتوافر الوظائف الشاغرة لديها بالإضافة إلى قواعد المفاضلة والمسابقة المقررة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.	٧١	٣٥٧
التعيين أو الترقية في الوظائف العامة ليس حقاً مقرراً بقاعدة عامة للموظف، وليس واجباً على جهة الإدارة تعيين أو ترقية من تتوافر فيه الشروط، وإنما يخضع ذلك كله للسلطة التقديرية للجهة الإدارية.	٢٩٠	١٣٧٦
• **تعيين - الخطأ في التعيين - استحقاق التعويض:** صدور الحكم المعترض عليه بتعويض المدعي من تاريخ إلغاء تعيينه على وظيفة غير مستحقة حتى تاريخ إعادته للعمل تأسيساً على خطأ الجهة الإدارية في التعيين، ثم خطئها بإلغاء التعيين بعد تحصنه - تقرير المحكمة الإدارية العليا بمخالفة الحكم للنظام الذي نص على أن الأجر مقابل العمل، وأن الموظف لا يستحق راتباً عن الأيام والساعات التي لا يباشر فيها عمله.	٣٢٤	١٥٣٠
• **تعيين - الامتناع عن التعيين - خروجه عن القرارات السلبية:** الامتناع عن التعيين أو الترقية في الوظائف العامة لا يعد قراراً سلبياً لا يتحصن بمضي المدة، وإذا شاب القرار عيب من العيوب التي توجب إلغاءه؛ فإن ذلك لا يكسب القرار صفة السلبية، ويتحرر من القيود الشكلية لقبوله.	٢٩٠	١٣٧٦

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **تثبيت - سلطة الجهة الإدارية فيه:** التثبيت بحسب الأصل يخضع للسلطة التقديرية للجهة الإدارية، وليس ملزماً لها، وإنما هو مقيد بحسب الاحتياج وبما يتفق مع النصوص النظامية.	٣٧٢	١٧١٥
• **ترقية - سلطة الجهة الإدارية فيها:** الترقية في الوظائف العامة خاضعة بحسب الأصل للسلطة التقديرية للجهة الإدارية بحسب حاجتها وتوافر الوظائف الشاغرة لديها بالإضافة إلى قواعد المفاضلة والمسابقة المقررة بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.	٧١	٣٥٧
• **ترقية - تكييف رفض الترقية:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تكييف الدعوى - رفض ترقية الموظف)	٧١	٣٥٧
• **تكليف - التفرقة بين التكليف والنقل:** التكليف لا يعد نقلاً ولا يأخذ أحكامه؛ إذ لكل منهما أحكامه وآثاره وفق النصوص النظامية في شأن التكليف والنقل.	٢٧٢	١٢٩٨
• **نقل - الدعاوى الوظيفية للموظف المنقول:** راجع: (حرف أ/ اختصاص - اختصاص مكاني - انعقاد الاختصاص المكاني - الدعاوى الوظيفية للموظف المنقول)	٢١٤	١٠٢٢
• **الحسم من مستحقات الموظف - سلطة الجهة الإدارية فيه:** للجهة الإدارية سلطة مباشرة بالحسم من مستحقات موظفها لاستيفاء ما لها عليه، دون حاجة إلى تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في نظام إيرادات الدولة.	٢٤٥	١١٧٠
• **كف يد - انتفاء محله بإنهاء الخدمة:** إذا صدر قرار بفصل الموظف من الخدمة، وسجنه خمسة عشر عاماً؛ فإن الحكم بإلغاء قرار كف يد الموظف لا يصادف محلاً.	١٢	٦١
• **إنهاء خدمة - استقالة:** المعتبر في إنهاء خدمة الموظف للاستقالة وما يستحقه من تعويض عن الإجازات بناءً على ذلك، هو الطلب الصريح بالاستقالة، لا أسباب الطلب.	٣٧١	١٧١٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
حرف (د) **دعوى** أولاً/ الإجراءات القضائية. ثانياً/ القواعد المتعلقة بقبول الدعوى. ثالثاً/ شروط قبول الدعوى. رابعاً/ الطلبات في الدعوى. خامساً/ الإجابة عن الدعوى. سادساً/ الإدخال في الدعوى. سابعاً/ وقف سير الدعوى. ثامناً/ انقضاء الدعوى. تاسعاً/ فهم الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات. عاشراً/ الإثبات في الدعوى. حادي عشر/ الحكم في الدعوى. ثاني عشر/ الاعتراض على الأحكام لدى محكمة الاستئناف. ثالث عشر/ الاعتراض على الأحكام لدى المحكمة الإدارية العليا. رابع عشر/ نظر الدعوى بعد قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص.		
أولاً/ الإجراءات القضائية: • **أهلية الوجوب:** أهلية الوجوب تثبت للشخص الطبيعي منذ أن يولد حتى يموت، وللشخص المعنوي منذ الاعتراف النظامي له بالشخصية المعنوية إلى أن ينقضي بحلّه أو اندماجه.	٢٦	١٢٣
• **شرط صحة الإجراءات القضائية - لزوم توافر أهلية الوجوب والأداء:** يشترط لصحة الإجراءات القضائية عموماً أن يكون من اتخذ الإجراء أو وجه إليه هذا الإجراء له أهلية الوجوب والأداء، فإذا لم تتوفر فيه هذه الأهلية كانت الإجراءات باطلة.	٢٦	١٢٣
• **شرط صحة الإجراءات القضائية - لزوم توافر الصفة:** صحة الإجراءات القضائية تستلزم أن يكون من اتخذ الإجراء أو من وجه إليه هذا الإجراء له صفة في ذلك، فإذا لم تتوافر فيه هذه الصفة كانت الإجراءات باطلة.	٢٣٤	١١١٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **أثر تنفيذ الحكم على الإجراءات القضائية اللاحقة:** لا أثر لتنفيذ الحكم السابق على الإجراءات القضائية اللاحقة.	١٠٣	٥٠٤
ثانياً/ القواعد المتعلقة بقبول الدعوى: • **اعتبارها من النظام العام:** القواعد المتعلقة بقبول الدعوى وانعقاد الخصومة فيها تعد من النظام العام، وللمحكمة الإدارية العليا أن تتصدى لها ولو لم يتضمنها الاعتراض.	١٤٩	٧٢٤
ثالثاً/ شروط قبول الدعوى: • **أهلية التقاضي - انتفاؤها عمَّن زالت شخصيته:** توافر أهلية التقاضي في الخصوم يعد شرطاً لصحة المطالبة القضائية، سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين، فإذا رفعت الدعوى من أو ضد شخص زالت شخصيته قبل رفعها؛ فإن الخصومة لا تنعقد ولا تنتج أي أثر وإذا زالت الشخصية أثناء نظر الدعوى؛ فإن سير الخصومة ينقطع فيها، مالم يتم تصحيح الصفة فيها.	١٤٩	٧٢٤
• **تعيين المدعى عليه:** قبول الدعوى دون تعيين المدعى عليه بحيث يمكن توجيه الدعوى إليه وسماعها في مواجهته وتمكينه من الدفاع؛ يعد مخالفاً لشروط قبول الدعوى.	٣٩	١٩٧
• **مواعيد سماع الدعوى - اعتبارها من النظام العام:** ميعاد رفع الدعوى المنصوص عليه نظاماً من النظام العام.	٢٧٦	١٣١٤
• **مواعيد سماع الدعوى - المتعين عند الحكم فيها:** على المحكمة عند الحكم بقبول الدعوى شكلاً أن تبين التاريخ الذي نشأ به الحق، ثم حساب مدة رفع الدعوى أو تبين العذر الشرعي الذي حال دون رفع الدعوى خلال المدة النظامية.	٢٧٦	١٣١٤
• **مواعيد سماع الدعوى - نشوؤها في صرف المتبقي من المكافأة:** إذا نشأ نزاع في مقدار المكافأة المستحقة عند الصرف؛ فإن تاريخ نشوء الحق في المطالبة بالجزء المحسوم يكون من تاريخ صرف المكافأة ناقصة عن المقدار المطالب به.	٢٢٣	١٠٦٥
• **مواعيد سماع الدعوى - استقلال كل عقد في حساب المواعيد:** المقرر في دعاوى العقود أن كل عقد مستقل عن غيره في مواعيد قبول الدعوى.	٢٧٦	١٣١٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **التظلم الوجوبي - الغاية منه:** الغاية من شرط التظلم هو تقليل الوارد من القضايا، وإنهاء المنازعات في مراحلها الأولى.	١٧١	٨٣١
• **مدد التظلم - المعتبر في احتسابها:** المعتبر في احتساب مدد التظلم من حيث تاريخ التقدم إلى المحكمة هو طلب القيد لا قيد الدعوى.	١٧	٨٤
• **مدد التظلم - انقطاعها لرفع الدعوى على غير ذي صفة:** إذا صدر الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة؛ فإن ذلك يعد قاطعاً للتقادم، ولا يسوغ معه الحكم بعدم قبول الدعوى بعد تصحيح الصفة تأسيساً على فوات مدة التظلم، ما دام أن الدعوى الأولى أقيمت في المدة النظامية للتظلم.	٩٤	٤٦٠
• **رفع الدعوى قبل الأوان - تعلق الفصل في الدعوى بأخرى منظورة:** صدور الحكم بعدم قبول الدعوى بإلغاء امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل أرض المساهمة من زراعية إلى سكنية؛ تأسيساً على انتفاء محل الدعوى ببيع الأرض - الثابت أن لدى المدعي دعوى أخرى منظورة يطلب فيها إلغاء قرار المدعى عليها بالبيع - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المحل على الرغم من أن دعوى إلغاء قرار البيع قائمة سابق لأوانه.	١٨٩	٩١٦
• **الصفة في الدعوى - اعتبارها من النظام العام:** الصفة من النظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها وفي أي حالة تكون عليها الدعوى؛ لأنها شرط لقبول الدعوى ابتداءً، وشرط للاستمرار في نظر موضوعها، فإذا انتفت؛ فإن الدعوى تكون غير مقبولة، ويمتنع على المحكمة الاستمرار في نظرها، وإصدار حكم في موضوعها.	١١٦	٥٦٤
• **الصفة في الدعوى - المتعين حال انتفائها عن المدعي:** إذا كان المدعي ليس له صفة أصلية في الدعوى، ولا يحمل وكالة تخوله مباشرة الترافع فيها؛ فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة.	١٤٦	٧١١
• **الصفة في الدعوى - التحقق منها:** يجب التحقق من صفة المدعى عليه قبل النظر في أركان المسؤولية التقصيرية تجاهه.	٣٥٨	١٦٦٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **الصفة في الدعوى - ما لا يلزم من ثبوتها:** ليس من لازم ثبوت الصفة تحقق ركن الخطأ.	١٨١	٨٨٠
ليس من لازم تحقق الصفة ثبوت الدعوى دون تحقيق وبحث لعناصر المسؤولية التقصيرية.	٣٦٥	١٦٨٨
• **الصفة في الدعوى - توريد حسميات التقاعد للمؤسسة العامة للتقاعد:** راجع: (حرف ت/ تقاعد - تقاعد مدني - توريد حسميات التقاعد للمؤسسة العامة للتقاعد - انعقاد الصفة للمرجع الوظيفي)	١٩٤	٩٣٥
• **الصفة في الدعوى - قرارات اللجان الإدارية في الجوازات:** راجع: (حرف ق/ قرار إداري - دعوى الإلغاء - قرارات اللجان الإدارية في الجوازات - انعقاد الصفة لوزارة الداخلية أو المديرية العامة للجوازات)	١٦٣	٧٩٢
• **الصفة في الدعوى - النزع لصالح الشركة السعودية للكهرباء:** راجع: (حرف ن/ نزع ملكية - النزع لصالح الشركة السعودية للكهرباء - إلغاء تقدير التعويض - انعقاد الصفة للجهة المختصة بالنزع)	١٤	٧٠
• **الصفة في الدعوى - النزع لصالح شركة أرامكو:** راجع: (حرف ن/ نزع ملكية - النزع لصالح شركة أرامكو - توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعويض - انعقاد الصفة لوزارة الطاقة)	١١٤	٥٥٥
• **الصفة في الدعوى - نقل التزامات الجهة الإدارية إلى شركة حكومية:** راجع: (حرف ع/ عقد - التزامات العقد - نقل التزامات الجهة الإدارية إلى شركة حكومية - انعقاد الصفة للشركة الحكومية)	١١٦	٥٦٤
رابعاً/ الطلبات في الدعوى: • **سلطة المحكمة في تكييف الطلبات:** للدائرة القضائية سلطة فهم وقائع الدعوى واستظهار حقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وتكييفها على أساس هذا الفهم، غير مقيدة بحرفية العبارات التي تصاغ بها الطلبات أو ما يسبغه المدعي على الدعوى من تكييف، وذلك مشروط بألا تتجاوز الدائرة في تحديد طلبات المدعي وتكييف الدعوى على أساسها المعنى الظاهر لهذه الطلبات، والذي تدل عليها عباراتها، فإذا كانت طلبات المدعي واضحة وصريحة فإنه ليس للدائرة أن تتجاوز في تأويل هذه الطلبات إلى أمر لم يكن محل طلبٍ من المدعي وتبني عليه النتيجة التي تغاير مقصود المدعى فيها.	٣٨، ٥١، ٧٤، ٩٢، ١٤١، ١٩٨، ٢٠٦، ٢٥٤، ٣٦٦	١٩٣، ٢٥١، ٣٧٠، ٤٤٩، ٦٨٥، ٩٥١، ٩٨٧، ١٢١٠، ١٦٩٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
للدائرة القضائية سلطة فهم وقائع الدعوى واستظهار حقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وتكييفها على أساس هذا الفهم، غير مقيدة بحرفية العبارات التي تصاغ بها الطلبات أو ما يسبغه المدعي على الدعوى من تكييف، وذلك مشروط بألا تتجاوز الدائرة في تحديد طلبات المدعي وتكييف الدعوى على أساسها المعنى الظاهر لهذه الطلبات، والذي تدل عليها عباراتها، فإذا كانت طلبات المدعي واضحة وصريحة؛ فإنه ليس للدائرة أن تتجاوز في تأويل هذه الطلبات إلى أمر لم يكن محل طلب من المدعي.	١٤٠، ١٦٢، ٣٦٥	٦٨١، ٧٨٧، ١٦٨٨
للدائرة القضائية سلطة فهم وقائع الدعوى واستظهار حقيقة المقصود من الطلبات المقدمة فيها وتكييفها على أساس هذا الفهم، غير مقيدة بحرفية العبارات التي تصاغ بها الطلبات أو ما يسبغه المدعي على الدعوى من تكييف، وذلك مشروط بألا تتجاوز الدائرة في تحديد طلبات المدعي وتكييف الدعوى على أساسها المعنى الظاهر لهذه الطلبات والذي تدل عليها عباراتها.	٢٥٩	١٢٣٣
للدائرة القضائية سلطة فهم وقائع الدعوى واستظهار حقيقة المقصود من الطلبات المقدمة في الدعوى وتكييف الدعوى على أساس هذا الفهم، غير مقيدة بحرفية العبارات التي تصاغ بها الطلبات أو ما يسبغه المدعي على الدعوى من تكييف، إلا أن ذلك مشروط بألا تتجاوز الدائرة في تحديد طلبات المدعي المعنى الظاهر لها والذي تدل عليها عباراتها.	٢٨٧	١٣٦٢
ليس للدائرة أن تتجاوز في سلطتها التقديرية تأويل ووصف الطلبات في الدعوى إلى أمر لم يكن محل طلب من المدعي وتبني عليه النتيجة التي تغاير المقصود.	٣٤٨	١٦٢١
خامساً/ الإجابة عن الدعوى: • **إقامة الدعوى والإجابة عنها:** الأصل أن استعمال المدعى عليه لحقه في الدفاع عن نفسه في مواجهة المدعي أمام القضاء وغيره ليس خطأً يوجب مسؤوليته ما دام أنه لم يتعسف في استعمال حقه ولم يتعمد الإضرار بخصمه، وكذلك الشأن في إقامة الدعوى وإلجاء المدعي للمدعى عليه للحضور أمام القضاء والإجابة عن الدعوى؛ فإن المدعي لا يكون مخطأً عند إقامته للدعوى والمطالبة بحقوقه ما لم يكن متعسفاً في استعمال حقه باللجوء إلى القضاء.	٤٥، ٨٤	٢٢٣، ٤٠٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **الدفع بالتزوير - إجراءاته:** الدفع بوجود التزوير من الدفوع الموضوعية التي توجه إلى أصل الحق المطالب به، ويجري نظره وفق الإجراءات النظامية المقررة له، ويجوز الادعاء به في أي حالة تكون عليها الدعوى، وذلك باستدعاء يقدم إلى إدارة المحكمة تحدد فيه كل مواضع التزوير المدعى به، وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو تزويرها، ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه الطاعن في تقريره منتج في الدعوى، أمرت بالتحقيق فيه.	٥٥	٢٦٦
• **الدفع بالتزوير - النظام الحاكم لإجراءاته:** تسري إجراءات الفصل في الدفع بالتزوير المقررة في نظام المرافعات الشرعية على الدفع بالتزوير في الدعوى الإدارية؛ لخلو نظام المرافعات أمام ديوان المظالم منها، ولكونها لا تتعارض مع طبيعة الدعوى الإدارية.	٥٥، ١٦٧	٢٦٦، ٨٠٨
• **الطعن في صحة المحررات وحجيتها - إجراءات نظره:** الدفع بوجود شبهة في إفادات الموظفين ومحضر التسوية وما قد ينطوي ذلك على تزوير فيها؛ يعد من الدفوع الموضوعية التي توجه إلى أصل الحق المطالب به، ويجري نظره وفق نظام الإثبات.	١٤٣، ١٦٧	٦٩٥، ٨٠٨
• **الدفع بعدم صحة صك الملكية - إجراءات نظره:** الدفع بعدم صحة الصك المثبت للملكية؛ يُعد من الدفوع الموضوعية التي توجه إلى أصل الحق المطالب به، ويجري نظره وفق قواعد الإثبات المقررة.	٢٧٣	١٣٠٢
سادساً/ الإدخال في الدعوى: الدعوى قد تمتد لتشمل من تربطهم علاقة بموضوع الدعوى وإن لم يكونوا معنيين بها، ولا تنعقد الخصومة بهم ابتداءً، ويكون اختصامهم تبعاً وليس أصلاً.	٢٦	١٢٣
• **المتعين على المحكمة حال رفض طلب الإدخال:** يجب على المحكمة إذا لم تستجب لطلب الإدخال في الدعوى أن تسبب رفضها للطلب، لا أن تهمل الطلب أو ترفضه دون بيان سبب ذلك.	٣٩١	١٨٠٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
سابعاً/ وقف سير الدعوى: • **أثر النزاع حول ملكية الأرض على دعوى الإلغاء بالامتناع عن إصدار كروكي تنظيمي:** إذا كان الفصل في دعوى إلغاء الامتناع عن إصدار كروكي تنظيمي للأرض يتوقف على الفصل في النزاع حول ملكية الأرض؛ فعلى المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى.	٣٣٩	١٥٨٤
• **أثر النزاع حول صحة صك الملكية على دعوى الإلغاء بإيقاف الصك:** إذا كان الفصل في دعوى إلغاء إيقاف صك الملكية يتوقف على الفصل في النزاع حول الملكية وصحة الصك المثبت لها؛ فعلى المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى.	١٢٥	٦٠٤
• **أثر النزاع حول صحة صك الملكية على دعوى الإلغاء بإخلاء العقار:** إذا كان الفصل في دعوى إلغاء قرار الجهة الإدارية بإخلاء العقار يتوقف على الفصل في النزاع حول ملكية العقار ومدى صحة صك الملكية؛ فعلى المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى.	١٤٨	٧١٨
• **أثر النزاع حول صحة صك الملكية على دعوى نزع الملكية:** إذا كان الفصل في دعوى نزع ملكية العقار يتوقف على الفصل في النزاع حول صحة صك الملكية؛ فعلى المحكمة أن تأمر بوقف الدعوى.	٢٧٣	١٣٠٢
• **أثر إقامة الدعوى الجنائية في التزوير على الدعوى الإدارية:** إذا أقيمت الدعوى الجنائية في التزوير وكان الفصل في موضوع الدعوى يتوقف على الفصل في دعوى التزوير، فللمحكمة إذا رأت ذلك أن توقف نظر الدعوى وليس عدم قبولها إلى حين انتهاء الدعوى الجنائية.	٥٥، ١٤٣، ١٦٧	٢٦٦، ٦٩٥، ٨٠٨
• **أثر الدفع بالتزوير والتحقيق فيه على الدعوى العقدية:** المتعين على المحكمة أن تتحقق من صحة البيانات المقدمة إليها؛ فإذا كان الدفع بعدم صحتها وانطوائها على تزوير مؤثراً في الدعوى، ولم تفِ وقائع الدعوى ومستنداتها لاقتناع المحكمة بصحة البيانات، وكان التحقيق فيها قائماً؛ فإن عليها أن توقف السير في نظر الدعوى إلى حين انتهاء التحقيقات، وبيان ما تسفر عنه للخصوم.	٦٠	٢٩٦
ثامناً/ انقضاء الدعوى: إذا أصبح موضوع الدعوى منقضياً بصدور قرار الجهة الإدارية بما يحقق الاستجابة إلى طلب المدعي؛ فإنه يتعين على المحكمة الانتهاء إلى انقضاء الدعوى لانقضاء موضوعها وليس الفصل في نزاع مُنتَهٍ.	٢٠٣	٩٧٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
تاسعاً/ فهم الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات: • **سلطة محكمة الموضوع فيه:** وإن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع فعلاً في الدعوى من الأدلة المقدمة فيها وتقديرها وترجيح بعضها على بعض، إلا أنها تظل خاضعة لرقابة المحكمة الإدارية العليا في تكييف هذا الفهم وفي تطبيق ما ينبغي من أحكام النظام عليه.	٧٧، ٢٩١	٣٨١، ١٣٨٣
الأصل أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى ووزن الأدلة المقدمة فيها وتقدير التعويض على أساسها من سلطة محكمة الموضوع دون معقب عليها، إلا أن هذا التحصيل مشروط بأن يكون له سنده من الأوراق ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم، ويخضع ذلك التحصيل ومدى سلامة هذا الفهم لرقابة المحكمة العليا.	١٣٥	٦٥٦
لئن كان لمحكمة الموضوع تقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والموازنة بينها واستخلاص ما تراه متفقاً والواقع في الدعوى، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب التي أقامت عليها قضاءها في هذا الخصوص لها أصل في مستندات الدعوى، وتؤدي إلى النتيجة التي خلصت إليها، كما أنه ليس لها أن تطرح شيئاً من دلالة المستندات المقدمة في الدعوى إلا ببيان أسباب ذلك الاطراح.	٢٦٣، ٣٢٢	١٢٥٥، ١٥١٨
عاشراً/ الإثبات في الدعوى: • **عبء الإثبات في المنازعة الإدارية:** القضاء الإداري ليس هو المعني بتحصيل البينة وتصحيحها إذ هو شأن من يدعي.	٢٣٣	١١٠٨
قاعدة أن الإثبات يقع على عاتق المدعي لا تؤخذ بإطلاقها في المنازعات الإدارية حيث تحتفظ الجهة الإدارية بكافة الأوراق والمستندات التي تتعلق بمحل النزاع ولا يمكن للمدعي الحصول عليها إلا بتزويده بها من قبل الجهة الإدارية، وحينئذ يتعين على الجهة الإدارية تقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الدعوى.	١٣٩	٦٧٧
• **المحرر الرسمي - حجيته:** الأصل حجية المحرر الرسمي ما لم يثبت تزويره بالطرق المقررة نظاماً أو يثبت خلاف مضمونه.	٣٨٥	١٧٧٥

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **الإقرار - ما يترتب على طرحه لأمر محتمل:** ليس للمحكمة أن تعدل عن الأخذ بالإقرار، وتلجأ إلى استنباط مبني على أمر محتمل؛ لما ينطوي عليه هذا المسلك من مخالفة القواعد المقررة للإثبات أمام القضاء.	٢٤٨	١١٨٥
• **اليمين المتممة - محلها:** اليمين المتممة إنما تأخذ في حال وجود دليل فتستكمل بأخذ اليمين.	٣٨٤	١٧٧٢
اليمين المتممة إنما يؤديها المدعي لإتمام البينة، وتوجه له إذا قدم دليلاً ناقصاً في الحقوق المالية طبقاً لما نص عليه النظام.	٣٨٥	١٧٧٥
• **اليمين المتممة - ما يخرج عن محلها:** إذ كان الدليل محل طعن بالتزوير؛ فإنه لا يمكن اللجوء لليمين المتممة ما دام أن الدليل محل شك ولم يستقر بعد.	٣٨٤	١٧٧٢
يمين الاستظهار أو اليمين المتممة تعتبر دليلا تكميليا إضافيا لاستظهار صحة الدعوى، وينبني عليه أنه إذا لم يقدم المدعي بينة على صحة الدعوى تجعل جانبه أقوى؛ فإنه لا محل لهذه اليمين ولا حجة فيها؛ لأنها ليست كاليمين الحاسمة، ولا تكون بديلاً عن البينة، وليست بذاتها وسيلة للإثبات.	٩٥	٤٦٣
• **مخالفة أحكام اليمين:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تسبيب الحكم - مخالفة أحكام اليمين - الرد على الدفوع الجوهرية)	٩٥	٤٦٣
• **فقدان البينة الصحيحة:** لا يمكن للقضاء الإداري السير في نظر دعوى تفتقد لبينتها الصحيحة إذا تبين له من الجهة صاحبة الاختصاص ما يؤثر على تلك البينة.	٢٣٣	١١٠٨
• **حجية البينة الناقصة:** لا يصح الحكم بناءً على بينة لم تستكمل على الوجه المقرر شرعاً ونظاماً.	٣٨٤	١٧٧٢
حادي عشر/ الحكم في الدعوى: • **سلطة محكمة الموضوع فيه:** الأصل أن المحكمة ليست ملزمة بالاستجابة إلى طلبات التأجيل من أطراف الخصومة، ولها الحق في أن تفصل في الدعوى بحالتها إذا رأت صلاحيتها للفصل فيها، إلا أن ذلك لا يكون إلا بعد أن تمكن المحكمة الخصوم من إبداء أقوالهم ودفاعهم وتمنحهم الآجال المعقولة لتقديمها إعمالاً لمبدأ حق الدفاع.	٢٩٥	١٤٠٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **لازم الحكم:** يلزم لأن يكون الحكم متفقاً مع الأصول المقررة لمثله أن يقوم على أسباب قاطعة لعودة المنازعة المطروحة، ومقنعاً في ظهور كونه صواباً وعدلاً.	١٢٣، ١٥١، ١٧٤، ٢٠٩، ٢٢٢، ٢٢٤، ٢٧٨	٥٩٦، ٧٣٦، ٨٤٩، ١٠٠٠، ١٠٦٠، ١٠٦٩، ١٣٢٣
• **ما يشترط في الحكم:** الحكم القضائي يكون بعد سماع البيانات الموصلة واستيفاء الدفوع بين الأطراف، لا على غلبة الظن والأمور المحتملة.	٣٦٣	١٦٧٩
• **مناط صلاحية الحكم:** الدعوى إنما تكون صالحة للفصل فيها إذا حققت المحكمة مبدأ الدفاع ومكنت الخصوم من إبداء أقوالهم ودفاعهم، وإذا لم يقدموا دفوعهم بعد ذلك؛ فللمحكمة أن تفصل في الدعوى.	٢٩٥	١٤٠٠
• **حجية الحكم - اعتبارها من النظام العام:** القواعد المتعلقة بحجية الأحكام من النظام العام، وللمحكمة الإدارية العليا التصدي للمخالفة لها ولو لم يتضمنها الاعتراض.	٢٨٧	١٣٦٢
• **حجية الحكم - ما يترتب عليها:** القواعد المنظمة لحجية الأحكام القضائية تمنع سائر المحاكم بما فيها المحكمة التي أصدرته من إعادة النظر في الدعاوى التي صدرت فيها أحكام قضائية حازت الحجية النهائية، إلا وفق قواعد الاعتراض على الأحكام أو قواعد تصحيح الأخطاء المادية وتفسير الغموض واللبس الواقعة في مناطيق هذه الأحكام.	٢٨٧	١٣٦٢
• **حجية الأمر المقضي به :** حجية الأمر المقضي إنما تلحق الحكم في منطوقه والأسباب المكملة لذلك المنطوق والتي ترتبط به ارتباطاً وثيقاً.	٢٦٢	١٢٤٨
• **ما يُسقط حجية الحكم كسابقة قضائية:** إذا ثبت أمرٌ يعود على ما بنى عليه الحكم القضائي في أصل احتجاجه؛ فإنه لا يمكن الاحتجاج به كسابقة قضائية يبنى عليها.	٢٣٣	١١٠٨

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **المقومات الأساسية للحكم - اعتبارها من النظام العام:** استيفاء الحكم لمقوماته الأساسية ومن أهمها الأسباب التي بنى عليها الحكم قضاءه من النظام العام، وللمحكمة الإدارية العليا التصدي لمخالفة الحكم لها ولو لم يتضمنها الاعتراض.	٢٠، ١٥١، ١٧٤، ١٩٣، ١٩٦، ٢٠٩، ٢٢٢، ٢٢٤، ٢٧٨، ٢٩٠	٩٧، ٧٣٦، ٨٤٩، ٩٣٠، ٩٤٢، ١٠٠٠، ١٠٦٠، ١٠٦٩، ١٣٢٣، ١٣٧٦
استيفاء الحكم لمقوماته الأساسية ومن أهمها تحقيق مبدأ حق الدفاع وإيراد ملخص لدفاع أطراف الخصومة والرد على الدفع الجوهري منها يعتبر من النظام العام، وللمحكمة الإدارية العليا التصدي لمخالفة الحكم لها ولو لم يتضمنها الاعتراض.	٢٩٥	١٤٠٠
• **بيانات الحكم - ما يجب فيها:** يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، وطلبات الخصوم، وخلاصة دفوعهم ودفاعهم، وبيان للأسباب التي بنى عليها الحكم قضاءه، وأن تكون كافية لبناء الحكم عليها، سواءً في بيان الوقائع أو في التدليل الكافي والسائغ لإثباتها، والرد على الدفوع الجوهرية المقدمة فيها، مما ينبئ على أن المحكمة بحثت الدعوى والأدلة التي قدمت فيها.	١٤٤	٧٠١
• **بيانات الحكم - المتعين في حكم الاستئناف:** النظام أوجب على محكمة الاستئناف أن تبين في حكمها طلبات المدعي في الدعوى الابتدائية التي صدر فيها الحكم محل الاستئناف، ومنطوق الحكم، وأن تورد بيانات الاستئنافات المقدمة عليه، وتبين من هو المستأنف ومن هو المستأنف ضده، وإذا قدم أكثر من استئناف على الحكم فيجب ضمها مع بعض ليصدر فيها حكم واحد، مع بيان طلبات كل مستأنف التي ينحصر نظر الاستئناف فيها، والأسباب التي بُني عليها طلب كل استئناف، والرد على ما تضمنه طلب كل استئناف من دفوع أو أوجه دفاع جوهرية لم يكن الحكم الابتدائي قد رد عليها، وإن إغفال ذكر هذه البيانات في الحكم يعيبه ويوجب نقضه.	١٩	٩٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **بيانات الحكم - كتابة اسم المدعى عليه:** يجب كتابة اسم المدعى عليه في بيانات الحكم بما يتفق مع اسمه النظامي.	٢٦٢	١٢٤٨
• **بيانات الحكم - عدم بيان حضور الخصوم:** إذا لم يتضمن الحكم حضور الأطراف أو السماع منهم؛ فإنه يعد مخالفاً للنظام.	١٠٢	٥٠١
• **بيانات الحكم - الإحالة على وقائع الحكم الابتدائي:** الإحالة على الحكم الابتدائي إنما تكون في حال تأييده، وتمتنع حال إلغائه كاملاً.	١٤٤	٧٠١
• **بيانات الحكم - الإحالة على وقائع وأسباب الحكم الابتدائي:** الاكتفاء بالإحالة على وقائع وأسباب الحكم المستأنف عليه مقيد بعدم إبداء أطراف الاستئناف لأوجه دفاع جديدة أمام محكمة الاستئناف تخرج في جوهرها عما قدموه في الحكم المستأنف عليه، أما إذا اشتملت صحيفة الاستئناف على أسباب جديدة؛ فإنه يتعين إيرادها في الحكم والرد عليها.	٣٧٠، ٣٩٣	١٧٠٥، ١٨١٠
• **بيانات الحكم - التناقض فيها:** تحديد الحكم في بياناته الجهة الإدارية المدعى عليها، ثم قضاؤه في مواجهة غيرها؛ يوجب نقض الحكم.	١٩٩	٩٥٦
• **وقائع الدعوى - خلو الحكم منها:** صدور الحكم المعترض عليه متضمناً وقائعاً لا علاقة لها بالنزاع - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأنه إذا لم يتضمن الحكم عرضاً لوقائع الدعوى؛ فإنه يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٩١	٤٤٦
• **وقائع الدعوى - التجهيل فيها:** عدم إفصاح الحكم عما تضمنته المذكرات المقدمة في الدعوى، والاكتفاء بذكر تقديمها وتسليم صورها؛ يترتب عليه التجهيل في الوقائع وفي دفوع طرفي النزاع ودفاعهم المقدمة أمام المحكمة.	٦٨	٣٤٢
• **وقائع الدعوى - الإخلال الجسيم بها:** إيراد وقائع في نسخة الحكم ليست وقائع النزاع المطروح؛ يعد إخلالاً جسيماً في تراتيب صياغة الحكم ومتطلباته حسب الأصول.	١٤٥	٧٠٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **وقائع الدعوى - منطوق الحكم - القصور فيهما:** صدور حكم الاستئناف دون تناول وقائع الدعوى وافية، والإجراءات التي تمت بصدور عدة أحكام عليها، ثم الاقتصار في المنطوق على رفض الدعوى دون تحديد مصير الحكم الابتدائي الصادر بعدم الاختصاص النوعي؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣١٧	١٤٩٩
• **تكييف الدعوى - ترقية العسكري:** المنازعة في الترقية تكون داخلة في دعاوى الإلغاء، ويقتصر الحكم في حال صحة الدعوى على إلغاء القرار دون الحكم بالإلزام.	١٧٣	٨٤٣
• **تكييف الدعوى - رفض ترقية الموظف:** إذا أفصحت الجهة الإدارية برفض ترقية الموظف؛ فإنه ذلك يعد قراراً إيجابياً وليس قراراً سلبياً.	٧١	٣٥٧
• **تكييف الدعوى - رفض منح أرض:** إذا أفصحت جهة الإدارة عن موقفها تجاه استكمال إجراءات منح الأرض، وقررت رفض المنح، وألغت قرار تخصيص الأرض، ولم يكن المنح واجباً عليها؛ فإن السلبية تنتفي، ويصبح القرار بسحب التخصيص هو المؤثر في المركز النظامي، وهو الذي يتوجه إليه بالطعن.	٩٣	٤٥٣
• **تكييف الدعوى - إلغاء تخصيص أرض:** دعوى إلغاء تخصيص الأرض لإقامة أنشطة وخدمات، لا تعد من دعاوى النزاع على الملكية، وإنما من دعاوى الطعن في القرارات الإدارية التي تختص المحاكم الإدارية بنظرها.	٢٠٦	٩٨٧
• **تكييف الدعوى - التعويض عن إخراج مالك العقار من عقاره قبل تسلُّم التعويض:** التوصيف النظامي للمطالبة بأجرة المثل من تاريخ إخلاء العقار المنزوع حتى استلام التعويض، هو الطعن في قرار سلبي لا إيجابي؛ طالما أنه لم يصدر عن الجهة الإدارية قرار بشأن المطالبة.	٢٥٩	١٢٣٣
• **تكييف الدعوى - التعويض عن اقتطاع العقار لغير مشروع نزع الملكية:** إذا لم يكن الاقتطاع من العقار لتنفيذ مشروع نزع الملكية؛ فإن نظر المطالبة بالتعويض عن الاقتطاع يكون على أساس دعوى التعويض عن أعمال أو قرارات الجهة الإدارية.	٤٨	٢٣٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
إذا لم يكن ثمة مشروع يتضمن نزعاً فإن نظر المطالبة بالتعويض عما اقتطع من الأرض يكون وفق المادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم، وليس وفق نظام نزع الملكية.	١٠١	٤٩٦
• **تكييف الدعوى - التعويض عن العدول عن النزع:** إذا عدلت الجهة الإدارية عن نزع الملكية؛ فإنه لا يصح تطبيق نظام نزع الملكية فيما يتعلق بأجرة المثل، وإنما تطبيق القواعد العامة في التعويض، وتختص محاكم ديوان المظالم بنظر الدعوى حيال ذلك وفق المادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم.	١٩٠	٩١٩
• **تكييف الدعوى - الخطأ فيه:** تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي بمنحه الراتب المستحق بعد نقله من سلم رواتب الوظائف العامة إلى سلم رواتب الوظائف الصحية بأنها من دعاوى الإلغاء المتعلقة بقرار تحسين الوضع من الكادر العام إلى الكادر الصحي، في حين أن حقيقة المطالبة من دعاوى الحقوق الوظيفية.	١٩٨	٩٥١
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي بصرف فروقات العلاوة بأنها من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية، في حين أن حقيقتها مطالبة بحق من الحقوق الوظيفية.	١٢٧	٦١٣
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي بمكافأة العمل الإضافي بأنها من دعاوى التعويض، في حين أنها من دعاوى الحقوق الوظيفية.	٣١٠	١٤٧٠
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي بمكافأة الإصابة أثناء مواجهة العدو بأنها دعوى تعويض، في حين أن حقيقتها من دعاوى الحقوق الوظيفية التي تختص محاكم ديوان المظالم بنظرها وفق المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم.	٢٠١	٩٦٦
تكييف الحكم لمطالبة المدعية إلزام الجامعة بتعيينها على وظيفة أستاذ مساعد بأنها طعن في القرار السلبي بامتناع الجامعة عن تعيين المدعية؛ يعد خطأً في تكييف الدعوى.	٢٩٠	١٣٧٦
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعية إلغاء القرار المتضمن تصنيفها وظيفياً بأنها طعن في قرار سلبي، في حين أن حقيقتها طعن في قرار إيجابي.	٣٦٦	١٦٩٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم المعترض عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها تأسيساً على تكييف الدعوى بأنها مطالبة بتحسين مستوى وظيفي، في حين أن حقيقة الدعوى هي إلغاء قرار التسكين على المرتبة الوظيفية.	٥١	٢٥١
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعية بتعويضها عن الأضرار التي أصابتها نتيجة القصور في تقرير الهيئة الطبية، بأنها طلب استرجاع المخصوم من راتبها؛ يعد خطأً في التكييف.	٣٦٥	١٦٨٨
صدور الحكم المعترض عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها – تقرير المحكمة الإدارية العليا بأنه لا علاقة للدعوى الماثلة بالدعوى السابقة، فتلك كانت في طلب إلغاء الامتناع عن إخلاء طرف المدعي، أما الدعوى الماثلة فهي طلب التعويض عن التأخر في إخلاء طرف المدعي؛ ما يعني عدم اتحاد المحل في الدعويين.	٢٨٩	١٣٧٣
صدور الحكم المعترض عليه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيّاً بنظر الدعوى تأسيساً على أنها إلغاء حكم عسكري، في حين أن حقيقة الدعوى هي إلغاء قرار الجهة الإدارية المتضمن إنهاء خدمة المدعي.	١٤٠	٦٨١
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة جهة الادعاء بإيقاع العقوبة التأديبية على عدد من الموظفين لمبالغتهم في تقدير عقارات منزوعة بأنها دعوى جنائية، في حين أن حقيقتها دعوى تأديبية تتعلق بمخالفات إدارية.	٦٤	٣١٩
تكييف الحكم المعترض عليه للمطالبة بمحو العقوبة الوظيفية بأنها إلغاء القرار الصادر بالعقوبة؛ يعد خطأً في تكييف الدعوى، ويتعين نقضه.	٧٤	٣٧٠
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي بصرف معاشه التقاعدي الموقف بأنها مما تندرج تحت المادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم، في حين أن حقيقتها طعن على قرار إيقاف صرف المعاش التقاعدي.	٣١٦	١٤٩٥
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي بصرف المعاش التقاعدي وفق نسبة معينة بأنها من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية السلبية، في حين أن حقيقتها طعن على قرار الهيئة الطبية العامة الذي بيّن حالة المدعي وعاملته الجهة الإدارية على ضوئه.	١٣٦	٦٦٢
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعيتين بتسوية معاش المتوفى عليهما بنسبة (٧٥٪) بأنها من دعاوى إلغاء القرارات الإدارية وفقاً للمادة (١٣/ب) من نظام ديوان المظالم، في حين أن حقيقتها مندرجة في دعاوى التقاعد وفقاً للمادة (١٣/أ) من نظام ديوان المظالم.	٣١٥	١٤٩٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي بأنها طعن في عدم تمكينه من الدراسة بعد قبوله، في حين أن حقيقة المطالبة هي إلغاء امتناع الجهة الإدارية عن استكمال إجراءات قبول المدعي في برنامج الدكتوراه.	١٤١	٦٨٥
صدور الحكم المعترض عليه بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الدعوى السابقة متعلقة بطلب إلغاء قرار عمادة الدراسات العليا باعتماد التوصية بمنح درجة الرسوب في الاختبار الشفوي الشامل، في حين أن الدعوى الماثلة متعلقة بإلغاء قرار طي القيد؛ ومن ثَم فإن محل الدعوى مختلف، ولا يسوغ معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها.	٣٥٣	١٦٣٩
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي بإلغاء قرار الهيئة الصحية الشرعية بأنها استئنافٌ على الحكم الابتدائي؛ يعد خطأً في تكييف الدعوى، ويتعين نقضه.	٣٨	١٩٣
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعية بأنها طعن في قرار البنك المركزي بالامتناع عن الإفصاح عن كشوف الحسابات البنكية، في حين أن حقيقة المطالبة هي الطعن في امتناع البنك المركزي عن إلزام البنوك التجارية بالإفصاح عن كشوف الحسابات البنكية.	٢٦٨	١٢٧٩
صدور الحكم المعترض عليه بإلزام الجهة الإدارية بمعالجة الطريق المار بأرض المدعي وذلك بعد تكييف الدعوى بأنها من دعاوى المنازعات الإدارية، في حين أن مطالبة المدعي هي إلزام الجهة الإدارية بتحويل مجرى السيول إلى وضعه الطبيعي، والدعوى بهذا الوصف من دعاوى الطعن في القرارات الإدارية.	٢٩	١٥٠
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي تعويضه عن النقص في قيمة عقاره جراء إنشاء مشروع عام بأنها من دعاوى التعويض، في حين أن حقيقة المطالبة من دعاوى الطعن في القرارات الإدارية، وتُنظر وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع الملكية.	١٦٦	٨٠٤
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي التعويض عن تدني قيمة أرضه وعن الأضرار اللاحقة بها بأنها طعن في محضر التقدير عن المساحة المنزوعة من الأرض، في حين أن حقيقة المطالبة هي إلغاء امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات النظامية للتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأرض جراء الاقتطاع منها.	١٦٢	٧٨٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المدعي بأنها التعويض عن اقتطاع الحديقة وموقع البريد والمستوصف، في حين أن حقيقة المطالبة هي إلغاء امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات النظامية لتعويضه عما زاد من الاقتطاع عن النسبة النظامية.	٢٥٤	١٢١٠
اعتبار المطالبة بأجرة المثل عن استغلال العقار بأنها من قبيل وضع اليد المؤقت على العقار؛ يعد خطأً في تكييف الدعوى.	٢٨٥، ٣١٨	١٣٥٤، ١٥٠٣
صدور الحكم المعترض عليه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيّاً بنظر دعوى التعويض عن تأخر الجهة الإدارية في رفع بلاغ التغيب عن العمل - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الدعوى مقامة ضد جهة إدارية للمطالبة بالتعويض عما نسب إليها من خطأ؛ ومن ثم تكون منازعة إدارية ينعقد الاختصاص الولائي للمحكمة الإدارية بنظرها وفقاً للمادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم.	٩٨	٤٨٠
تكييف الحكم المعترض عليه لمطالبة المقاول من الباطن بالإفراج عن معداته في المشروع بأنها من الدعاوى العقدية التي يختص ديوان المظالم بنظرها - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأنه لا توجد علاقة تعاقدية بين الجهة الإدارية والمقاول من الباطن، وإذا كانت الجهة الإدارية سبق أن وافقت على تعاقد المقاول الأصلي مع المقاول من الباطن؛ فإن هذه الموافقة لا تنشئ علاقة تعاقدية بين الجهة الإدارية والمقاول من الباطن، وإنما أثر هذه الموافقة إضفاء المشروعية على قيام المقاول من الباطن بتنفيذ جزء من الأعمال نيابة عن المقاول الأصلي؛ حتى لا تنسب الجهة الإدارية له الخطأ في عدم تنفيذ الأعمال بنفسه، وحتى تتأكد من كفاءة المقاول من الباطن.	٩٦	٤٦٩
تقرير الحكم بأن الدعوى متعلقة بعقود الجعالة ثم تكييفها بأنها منازعة إدارية أخرى؛ يعد مجانباً للصواب.	٢١٢	١٠١٣
تكييف الحكم المعترض عليه لعقد أتعاب المحاماة بأنها من عقود الجعالة غير اللازمة، في حين أن أطراف العقد قد تلاقت إرادتهم على العمل؛ ومن ثم يكون من قبيل عقود الإجارة.	٥٧	٢٧٨
• **توصيف الدعوى - الخطأ فيه:** الحكم في أصل استحقاق المدعي للعلاوة بينما النزاع في النسبة المستحقة للعلاوة؛ يعد خطأً في توصيف الدعوى.	٢٦٠	١٢٣٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم برفض الدعوى تأسيساً على أن طلب المدعي هو التعويض عن التأخر في رفع اسمه وبياناته، في حين أن طلب المدعي صريح بمساواته بزملائه في مقدار مكافأة الإصابة أثناء مواجهة العدو.	٢٠١	٩٦٦
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء قرار الحسم من مرتب المدعي تأسيساً على أن الحسم كان لغياب المدعي عن العمل، وأنه سبق أن حُسِم من رصيد إجازة المدعي عن أيام الغياب - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن قرار الحسم من مرتب المدعي لم يكن عن أيام الغياب، وإنما هو عقوبة تأديبية على المدعي لعدم التزامه بأوقات العمل، ولغيابه أياماً لم يوافَق على احتسابها من رصيد إجازاته.	١١٩	٥٨١
صدور الحكم المعترض عليه بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم تقدم المدعي إلى اللجنة المختصة بنظر التظلمات والشكاوى المتعلقة بالتراخيص - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الدعوى صريحة بطلب إلغاء قرار الجهة الإدارية المتضمن إلزام المدعي بتسوية منسوب عقاره، وليس لها علاقة بالتراخيص.	٢٠٤	٩٧٩
صدور الحكم المعترض عليه بعدم قبول الدعوى تأسيساً على فوات محل القرار المتظلم منه بشأن إيقاف البناء، وذلك بانتهاء ترخيص البناء - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأنه لا ارتباط من حيث القبول وعدمه بين الطعن على القرار المتظلم منه وبين الترخيص الأصلي.	٩٢	٤٤٩
صدور الحكم المعترض عليه برفض دعوى إلغاء محضر الحصر تأسيساً على أن النزاع متعلق بمساحة الجزء المنزوع - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الدعوى متعلقة بموقع الجزء المنزوع ومحله وليس مساحته.	٣٦٨	١٦٩٩
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات النظامية في نظام نزع الملكية لتعويض المدعي بأجرة المثل عن الجزء المقتطع من أرضه لمصلحة الشارع من تاريخ استغلال الجزء المقتطع حتى تخطيط الأرض - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن استغلال الجزء المقتطع كان قبل تقدم المدعي بطلب التخطيط؛ ومن ثم ليس ما يربط موضوع الدعوى بنظام نزع الملكية.	١٢٩	٦٢١

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء امتناع الجهة الإدارية عن تشكيل اللجنة النظامية لإثبات الضرر على أرض المدعي وتقدير قابلية الجزء الباقي للانتفاع به من عدمه – تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن مطالبة المدعي هي إلزام الجهة الإدارية بالتعويض عن النقص الحاصل في قيمة الأرض، وأن الحكم المعترض عليه خالف مطالبة المدعي في لفظها ووصفها، وتجاوزها إلى أمر لم يكن محل طلب منه وبنى عليه نتيجة تغاير مقصود، إذ لا نزاع بين الطرفين في قابلية الجزء الباقي للانتفاع به من عدمه.	٢٤٦	١١٧٥
صدور الحكم المعترض عليه برفض إلغاء امتناع الجهة الإدارية عن تمكين المدعي من التصرف في أرضه تأسيساً على أن سبب الامتناع هو وقوع الأرض في حرم الساحل – تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن سبب الامتناع هو تداخل الأرض مع مجاورتها، وليس وقوعها في حرم الساحل.	٢١٦	١٠٢٩
صدور الحكم المعترض عليه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر دعوى إلغاء امتناع الجهة الإدارية عن مكاتبة كتابة العدل لتعديل المساحة الإجمالية لصك الملكية – تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الدعوى غير متعلقة بنزاع في الملكية، وأن غاية المدعي هو الكتابة لجهة إدارية أخرى؛ ومن ثم تختص محاكم ديوان المظالم بنظر الدعوى وفق أحكام دعوى الإلغاء.	٣٤٨	١٦٢١
صدور الحكم المعترض عليه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائياً بنظر دعوى إلغاء قرار إيقاف الخدمات تأسيساً على أن القرار متعلق بالقرارات الصادرة من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية – تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن القرار صادر من وزارة الداخلية، ولا شأن له باللجنة المختصة بالفصل في منازعات الأوراق المالية؛ ومن ثم لا يخرج عن القرارات الإدارية التي تختص محاكم ديوان المظالم بنظر الطعن عليها.	١٥٨	٧٦٧
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء الغرامة محل الدعوى تأسيساً على أن إيقاعها كان لأجل التأخر في سداد غرامة سابقة – تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الغرامة لم تكن لأجل التأخر في سداد غرامة سابقة، وإنما لأجل التأخر في سداد عوائد مقابل استغلال مواد.	١٠٤	٥٠٩
عدم تمييز الحكم بين سعي بيع المخطط على المشترين، وسعي الخروج؛ يعد خطأً في توصيف الدعوى.	١٤٢	٦٨٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **تسبيب الحكم - القدر الواجب منه:** القدر اللازم من الأسباب التي يجب أن تتضمنها نسخة الحكم هو ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة بحثت الأدلة والدفوع المقدمة إليها ومحصتها وأفصحت عن مصادرها التي حصلت منها تلك الأدلة، وأن يكون ما تقرره من أسباب مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها في منطوقه.	١، ١٣، ٢٧، ٣٦، ٦٥، ٢٣٧، ٢٣٨، ٢٥٢، ٢٥٦، ٢٨١، ٢٩٩، ٣٤٩، ٣٥٢، ٣٧٣، ٣٩٠، ٣٩٢	١، ٦٦، ١٣٤، ١٨٤، ٣٢٣، ١١٢٨، ١١٣٢، ١٢٠٢، ١٢١٩، ١٣٣٥، ١٤١٨، ١٦٢٤، ١٦٣٥، ١٧٢١، ١٧٩٦، ١٨٠٥
القدر اللازم من الأسباب التي يجب أن تتضمنها نسخة الحكم هو ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة بحثت الأدلة والدفوع المقدمة إليها، وأن يكون ما تقرره من أسباب مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها في منطوقه.	٢، ٢١، ٣٧، ٣٩، ٦٣، ١٩٥	٦، ١٠١، ١٨٩، ١٩٧، ٣١٤، ٩٣٨
القدر اللازم من الأسباب التي يجب أن تتضمنها نسخة الحكم هو ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة بحثت الأدلة والدفوع المقدمة إليها، وأن يكون ما تقرره من أسباب مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها في منطوقه، وأن يكون واضحاً وضوحاً يمكن من فهمه ورقابته.	٢٠، ٤٧، ١٩٣	٩٧، ٢٣٢، ٩٣٠
القدر اللازم من الأسباب التي يجب أن تتضمنها نسخة الحكم هو ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة بحثت الأدلة والدفوع المقدمة إليها، وأن يكون ما تقرره من أسباب مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها في منطوقه حتى يحقق التسبيب الغرض من إيجابه.	٢٠٠	٩٦٠
القدر الواجب إيراده من الأسباب هو ما يكفي لأن يحمل عليه ما انتهى إليه الحكم في منطوقه بأن يكون مبرزاً لعدالة الحكم القضائي ومطمئناً لطرفيه.	٢٥٣	١٢٠٦
ليس الغرض من إيجاب المنظم اشتمال الحكم على الأسباب التي بنى عليها مجرد استيفاء الحكم لشكل معين، بل يجب أن تتضمن نسخة الحكم من الأسباب ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة بحثت الأدلة والدفوع المقدمة إليها ومحصتها وأفصحت عن مصادرها التي حصلت منها تلك الأدلة، وأن يكون ما تقرره من أسباب مؤدياً إلى النتيجة التي انتهت إليها في منطوقه.	٢٩١، ٣٤٧	١٣٨٣، ١٦١٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **تسبيب الحكم - لازمه:** لكي يحقق تسبيب الحكم الغرض من إيجابه والنص عليه، يلزم أن يكون واضحاً وضوحاً يمكّن من فهمه ورقابته.	٢، ٢١، ٣٧، ٣٩، ٦٣	٦، ١٠١، ١٨٩، ١٩٧، ٣١٤
• **تسبيب الحكم - اعتباره من النظام العام:** تسبيب الحكم من النظام العام، وللمحكمة الإدارية العليا التصدي لمخالفة الحكم له ولو لم يتضمنها الاعتراض.	١٩٥	٩٣٨
• **تسبيب الحكم - أثره على رقابة المحكمة الأعلى درجة:** الرقابة على الحكم من قبل المحكمة الأعلى درجة لا تتأتى بشكلها الصحيح إلا إذا اشتمل الحكم على أسباب تستطيع حمل نتيجته.	٤٤، ١٧٥، ٣٧٢، ٣٧٤	٢١٩، ٨٥٣، ١٧١٥، ١٧٢٦
الرقابة على الحكم من قبل المحكمة الأعلى درجة لا تتأتى بشكلها الصحيح إلا إذا اشتمل الحكم على أسباب تستطيع حمل نتيجته، وخلو الحكم من ذلك يعد مخالفةً للنظام، ويوجب نقضه.	٢٩٤	١٣٩٦
• **تسبيب الحكم - الإخلال بالقدر الواجب من الأسباب:** تقرير الحكم المعترض عليه بنظامية بقاء المدعي بعد إحالته إلى التقاعد، وأن ما صرف له بعد الإحالة يعد أجراً مقابل العمل - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الحكم لم يبين مستند تقريره؛ مما يجعله غير مستوف للقدر الواجب من الأسباب التي تكفي لأن يحمل عليها منطوق الحكم وذلك بالمخالفة للنظام.	١٥٦	٧٥٧
إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي ثم القضاء برفض الدعوى دون إيراد الأسباب الكافية لحمل ما انتهت إليه؛ يعد مخالفةً للنظام.	٢٨٥، ٣١٨	١٣٥٤، ١٥٠٣
• **تسبيب الحكم - الإبهام فيه:** إبهام الأسباب على نحو لا يمكن معه أن يحمل عليها ما انتهى إليه الحكم في منطوقه؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	١٢٨	٦١٧
• **تسبيب الحكم - التناقض فيه:** تقرير الحكم بأن غاية الادعاء بتزوير مستندات العقد هو كتابة بيانات من قبل موظفي الجهة الإدارية غير مطابقة للحقيقة، ثم قضائه بصرف مستحقات العقد بناءً على مستند بالعقد؛ يجعله مشوباً بالتناقض في التسبيب.	٦٠	٢٩٦

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **تسبيب الحكم - التغاير فيه:** صدور الحكم برفض طلب التنفيذ على مبلغ؛ تأسيساً على أن المبلغ خارج عن مدة العقد (السند التنفيذي)، ثم تقريره عدم ثبوت تمديد العقد؛ يعد تغايراً في التسبيب بما يصعب حمل منطوق الحكم عليه.	٦١	٣٠٤
• **تسبيب الحكم - خلوه من الأسباب:** إذا صدر الحكم دون إيراد أي سبب واقعي أو نظامي يحمل عليه ما انتهى إليه في منطوقه؛ فإنه يعد خالياً من التسبيب، ومخالفاً للنظام، ومستوجباً للنقض.	٢٢٤	١٠٦٩
• **تسبيب الحكم - القصور فيه:** إذا كان الحكم في جملة أسبابه لا يُمكّن المحكمة الإدارية العليا من مراقبته للقصور في التسبيب، وعدم اتفاقه مع النتيجة التي انتهى إليها؛ فإنه يكون قد خالف النظام.	٦١	٣٠٤
• **تسبيب الحكم - القصور فيه - التحقق من الدعوى:** صدور الحكم المعترض عليه بإلزام الجهة الإدارية بتعويض المدعي تأسيساً على تقرير الرفع المساحي الذي يفيد بوجود تحريك لحدود أرض المدعي مما ترتب عليه تداخل الأرض مع مجاوراتها وهدم البناء في الأجزاء المتداخلة - دفع الجهة الإدارية بأن منشأ الخطأ من المكتب الهندسي - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأنه إذا كان تقرير الرفع المساحي الذي استند إليه الحكم صادراً من ذات المكتب الهندسي الذي أعد الترخيص؛ فإنه لا يكفي للاستناد إليه، ولا يكون هو المعتمد في الإثبات، لا سيما أن الترخيص تضمن مسؤولية المكتب الهندسي عن كافة التصميمات والمخططات، وكان على المحكمة أن تتحقق من ذلك عن طريق خبير هندسي آخر.	٣٢٥	١٥٣٤
• **تسبيب الحكم - التحقق من الدعوى - الرد على الدفوع الجوهرية:** صدور الحكم برفض المطالبة بمستحقات العقد تأسيساً على عدم الالتزام بالعقد، وذلك دون توضيح وجه الاستناد على المحضر في إثبات عدم الالتزام بالعقد، ودون الرد على الدفوع وبيان ما إذا كانت جوهرية أم لا؛ يجعل تسبيب الحكم غير كافٍ لحمل نتيجة الحكم عليه.	١٤٤	٧٠١

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **تسبيب الحكم - بحث الأوصاف المؤثرة:** إغفال الحكم المعترض عليه لوقائع مؤثرة حصلت أثناء الاستئناف على الحكم الابتدائي - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم للأوصاف المؤثرة في النزاع وعدم بحثها ومناقشتها والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	١٢	٦١
صدور الحكم المعترض عليه بصرف بدل الترحيل للمدعي، دون بيان مستند ثبوت مباشرة العمل في المقر المنقول إليه - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الأوصاف التي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفة للنظام، ويتعين نقضه.	٢١٩	١٠٤٧
صدور الحكم المعترض عليه بصرف بدل التميز للمدعي تأسيساً على مشاركته في بعض البرامج، دون التحقق من بقية الشروط المقررة لاستحقاق البدل - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الأوصاف المؤثرة في الدعوى، والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها الحكم؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٨٨	١٧٨٨
صدور الحكم المعترض عليه بصرف مكافأة الحاسب الآلي للمدعي، دون بيان وجه استيفاء شروط استحقاقها - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم للأوصاف المؤثرة في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٩٠	١٧٩٦
صدور الحكم المعترض عليه بصرف مكافأة التأهيل الأكاديمي للمدعي، دون بيان نوع الدراسة هل هي بالانتظام أم بالانتساب، والذي يعد مؤثراً في تحديد المختص بمنح الموافقة على الدراسة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الأوصاف التي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	١١٥	٥٥٩
صدور الحكم المعترض عليه بعدم قبول الدعوى تأسيساً على أن حقيقة المطالبة بعلاوة دوريات أمن هي الطعن في قرار التعيين - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأنه يتعين بحث ما إذا كان بوسع المدعي المطالبة بالعلاوة بعد التعيين، وأثر ذلك على تكييف الدعوى، وقبولها شكلاً من عدمه بحسب الأحوال.	١٥٥	٧٥٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم المعترض عليه برفض مطالبة الجهة الإدارية بنفقات الابتعاث على المدعى عليه جراء عدم التزامه بالعمل لديها مدةً تعادل مدة الابتعاث؛ تأسيساً على قصور الجهة الإدارية في إثبات دعواها؛ وذلك دون التحقق من الإجراءات المتبعة نظاماً في العلاقة بين الجهة الإدارية والمبتعث من قبلها، وما يجب على كل من الطرفين الالتزام به - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الأوصاف المؤثرة في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	١٨٧	٩٠٦
صدور الحكم بعدم قبول الدعوى لفوات مدد التظلم تأسيساً على تاريخ صدور القرار، وذلك دون مراعاة لتاريخ اعتماده، وأثر ذلك على قبول الدعوى من عدمه؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	١٢٤	٦٠١
صدور الحكم المعترض عليه برفض دعوى إلغاء القرار الإداري المتضمن عدم قبول تظلم المدعية لفوات المدة النظامية للتظلم، وذلك دون بحث الدفع بصحة تاريخ التظلم، وكذلك دون بحث آلية إصدار الفواتير محل التظلم ومدى موافقتها لأحكام النظام من عدمه - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والأوصاف المؤثرة فيها والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢١٧	١٠٣٥
صدور الحكم بإلغاء امتناع الجامعة عن ترقية المدعية إلى وظيفة محاضر، دون الالتفات إلى قرار مجلس الجامعة المتضمن إضافة شرط دراسة الدكتوراه للترقية على وظيفة محاضر؛ مما يتعين نقضه.	٢٥٣	١٢٠٦
صدور الحكم بإلغاء الامتناع عن تحويل المدعية إلى كلية الطب، دون إيراد كون طلب التحويل قبل الموعد المحدد؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٦	٢٥
تأسيس الحكم برفض الدعوى على قرار اللجنة الإدارية المشكلة لنظر التظلم محل الدعوى، دون فحص مضمون القرار ومواجهة المدعي به وتمكينه من إبداء الدفوع تجاهه؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢٩٩	١٤١٨
صدور الحكم تأسيساً على مواد نظامية، دون بيان وجه الاستدلال بها، ودون مناقشة بعض مضامين القرار محل دعوى الإلغاء؛ يُعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٧٣	١٧٢١

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم بإلغاء محضر التقدير تأسيساً على أسعار صكوك الملكية للأراضي المجاورة لأرض المدعي، وذلك دون بيان تواريخ تلك الصكوك؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٢٠	١٥١٢
صدور حكم الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي ثم القضاء مجدداً برفض الدعوى تأسيساً على ثبوت المخالفة وفق محضر الضبط، وذلك دون بحث ومناقشة ما أثاره الحكم الابتدائي من عدم التحقيق في المخالفة، وعدم سماع أقوال من نسبت إليه المخالفة ودفوعه، وأثر ذلك على القرار محل الدعوى؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	١٨	٨٨
صدور الحكم بإلغاء قرار لجنة المساهمات العقارية في شأن تقدير أتعاب المحامي مع صاحب المساهمة، وذلك دون تناول بيان أعمال المحامي ومدى استحقاقه لكامل الأجرة المحددة في عقد المحاماة؛ يعد قصوراً في التسبيب.	٢٢٨	١٠٨٤
صدور الحكم برفض المطالبة بأتعاب الترافع تأسيساً على رفض المطالبة بأصل الدعوى، دون مراعاة لشمول المطالبة بالأتعاب لدعوى سابقة قد كسبها المدعي؛ مما يتعين معه نقض الحكم.	٦٦	٣٢٨
صدور الحكم المعترض عليه بتعويض المرخص له جراء إلغاء ترخيص البناء تأسيساً على خطأ الجهة الإدارية في منح الترخيص، واستحالة انتفاع المرخص له من أعمال البناء - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الحكم لم يبين الأساس الذي بنى عليه أسبابه بالقول باستحالة الاستفادة من أعمال البناء، ولم يبحث أثر مساهمة المرخص له في المسؤولية لطلبه الترخيص مع علمه بوجود المانع من إقامة البناء، وأن إلغاء الترخيص كان تنفيذاً للحكم القضائي وليس ابتداءً من الجهة الإدارية وبإرادتها؛ مما يعد ذلك قصوراً في التسبيب، ومخالفة لقواعد التعويض.	١٣٥	٦٥٦
صدور الحكم المعترض عليه بعدم صفة المدعى عليها في الدعوى، في حين أن الدعوى هي طلب التعويض عن قرار المدعى عليها المتضمن إيقاف صك ملكية العقار - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن من لازم الأمر التحقق من صفة المدعى عليها في الدعوى، سيما في ظل دفعها بإيقاف صك ملكية العقار.	١٨١	٨٨٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم بتعويض المدعي عن التأخر في تحديث صك ملكية أرضه، دون بحث مدى صحة السبب الذي أدى بالجهة الإدارية إلى التأخر في تحديث الصك، وما إذا كان فَقْدُ السجل يتطلب اتخاذ إجراءات إضافية لاستخراج بياناته، وهو الأمر الذي له اعتبار في نظر المدة اللازمة لتحديث الصك؛ يعد قصوراً في التسبيب.	١٦٩	٨٢٠
صدور الحكم بإلزام الجهة الإدارية بدفع أجرة العقار، دون التحقق من الدفع بانتهاء العلاقة العقدية بين الطرفين، وقيام الجهة بمخاطبة المحافظة لتسليم العقار لمالكه، وقيام المالك بتأجير العقار على جهة أخرى؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٣٧٧	١٧٣٨
صدور الحكم المعترض عليه برفض المطالبة بالمستحقات العقدية الناتجة عن عقد التوريد والتجهيز والتدريب تأسيساً على إخلال المتعاقد معه ببند التدريب – تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن المتعين بحث مسألة حسم قيمة البند الذي حصل الإخلال به والاختلاف عليه دون ما عداه.	٣٦١	١٦٧٢
صدور الحكم بصرف المستخلص الختامي للمقاول، دون مناقشة ما قدمته الجهة الإدارية بما يؤيد امتناعها عن الصرف، ودون مناقشة الملاحظات التي أبداها الخبير الفني، والخطابات الصادرة من الجهة الإدارية للمقاول؛ يعد قصوراً في التسبيب.	١٨٥	٨٩٧
صدور الحكم برفض مطالبة المدعي بأجرة الأعمال التي قام بها لصالح الجهة الإدارية تأسيساً على عدم وجود عقد بين الطرفين – تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن عدم بحث الادعاء بصدور أوامر الجهة الإدارية بتنفيذ الأعمال، وعدم التحقق من مدى استفادة الجهة الإدارية من تنفيذ تلك الأعمال؛ يعد قصوراً في التسبيب، وإخلالاً بحق الدفاع.	٤٣	٢١٥
صدور الحكم برفض مطالبة الجهة المتعاقدة بالمتبقي من قيمة المرافق العامة للمشروع محل التعاقد بين الطرفين؛ اكتفاءً بعدم تقديم الجهة المتعاقدة المواصفات الفنية للتدقيق فيها أو ندب خبير للنظر فيها، وأن خطاب النية الذي تضمن تحديد المبلغ لا يحمل توقيع المقاول وهو متأخر عن العقد، وذلك دون تناول الدعوى وبيناتها ورد المقاول على الدعوى ودفاعه؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٩	٤١

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم بإلغاء غرامتي التأخير والإشراف، دون التحقق من أسباب التأخر في تسليم المشروع، ودون بحث مدى ارتباط البنود المستحدثة ببنود العقد المنتهي مدته من حيث القدرة على استلام أعمال المشروع والاستفادة منه دون التعميد بالبنود المستحدثة من عدمها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٣٥٩	١٦٦٥
صدور الحكم برد غرامتي التأخير والإشراف إلى المقاول تأسيساً على تأخر الجهة الإدارية في صرف المستخلصات، وذلك دون استظهار حركة المستخلصات، وتفصيل تواريخها، والمتأخر منها من عدمه، وكون المتأخرة منها مؤثرة أم لا؛ يجعل الحكم غير مستقيم في قضائه.	٤٤	٢١٩
صدور الحكم المعترض عليه برد غرامة التأخير والإشراف على نواقص الاستلام الابتدائي تأسيساً على وجود تأخر في صرف المستخلصات - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن التأخر وقع أثناء تنفيذ الأعمال الأصلية التي لم يفرض عليها غرامة التأخير والإشراف، وأن الحكم المعترض عليه لم يتحقق من مدى ثبوت التأخر في تنفيذ النواقص، ومن مدى التأخر في مستخلصات أعمال النواقص، ومن مدى ارتباط تكاليف الإشراف بأعمال النواقص؛ مما يعد ذلك قصوراً في التسبيب، ويتعين معه نقض الحكم.	٩٧	٤٧٥
صدور الحكم في المطالبة برد جزء من غرامة التأخير والإشراف تأسيساً على مجموع مدد التأخير في تسليم الأعمال وصرف المستخلصات، وذلك دون مناقشة أسباب التأخير ونطاقه؛ يجعل الحكم مشوباً بالقصور في التسبيب.	٣٦٤	١٦٨٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
الثابت قيام الجهة الإدارية بفرض غرامة تقصير على المقاول، ثم قيامها بتخفيض الغرامة وفق تقدير اللجنة المشكلة لهذا الغرض، وأنه بناءً على ملاحظات ديوان المحاسبة العام فقد تم تشكيل لجنة فنية محايدة للنظر في تخفيض الغرامة، وقد قررت اللجنة المحايدة عدم صحة التخفيض؛ ثم صدرت الفاتورة محل الدعوى على المقاول - صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء الفاتورة تأسيساً على أن الغرامة تتعلق ببنود فنية، وأن تشكيل اللجنة السابقة كان وقت تنفيذ العقد - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الذي انتهى إليه الحكم غير كاف للبناء عليه؛ لأن تعلق الغرامات ببنود فنية أو كون تقرير اللجنة السابقة كان وقت تنفيذ المشروع، لا يعني أن قرارها هو الصحيح، وأن على المحكمة التحقق من مقدار الغرامة ومدى اتفاقها مع نصوص النظام والعقد بغض النظر عما تضمنه رأي أي من اللجنتين.	١٤٩	٧٢٤
صدور الحكم برفض إعادة المبالغ المحسومة من مستحقات المقاول تأسيسا على عدم التزام المقاول برواتب الموظفين المعينين لديه، وذلك دون التحقق من تضمن ملحق العقد لتحديد الرواتب، ودون التحقق من جداول الكميات وما إذا كان أشير فيها لتحديد الرواتب أم لا؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٣٧٩	١٧٤٨
صدور الحكم بإلزام الجهة الإدارية بإعادة المبالغ المخصومة من مستحقات العقد إلى المقاول، دون التحقق من القيمة النهائية للعقد، ومدى إجراء تخفيض لقيمته؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٣٨١	١٧٥٦
صدور الحكم المعترض عليه بإلزام الجهة الإدارية بدفع ما حُسِم عن نقص العمالة والمعدات خلال فترة التنفيذ على الحساب بما يوازي قيمة ما تم تنفيذه على حساب المقاول - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن تحديد الحكم للمبلغ الذي قضى به يشوبه الغموض، وكان على المحكمة أن تتحقق من مبلغ التنفيذ على الحساب، وهل تلك الحسميات داخلة ضمن التنفيذ على الحساب، وتصفي النزاع حوله.	٨٤	٤٠٩
صدور الحكم بإلزام المقاول بقيمة الأعمال المنفذة على حسابه تأسيساً على عدم التزامه بصيانة العيوب التي ظهرت خلال مدة الضمان، وذلك دون إيضاح نوع الضمان وبدايته ونهايته ومدى أحقية سحب الأعمال من المقاول والتنفيذ على الحساب؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٣٢٨	١٥٤٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
تقرير الحكم بأن أمين المنطقة هو صاحب الصلاحية في تمديد العقد، دون التحقق من قرار تفويض الوزير بصلاحياته، ودون التحقق من أسباب عدم موافقة الوزير على تمديد الفترات الأخرى؛ يعد قصوراً في التسبيب.	٦٩	٣٤٦
صدور الحكم برفض المطالبة بفسخ العقد قضائياً تأسيساً على أن الجهة الإدارية قامت بتمديد العقد وأن المتعاقد لم يسارع في تنفيذه، وذلك دون التحقق من استطالة مدة العقد، ومقدار النسبة المنجزة، ومقدار المستخلصات المصروفة في مقابلها، ووقت صرفها؛ يعد خطأً في تطبيق النظام، ويتعين نقضه.	٣٧٨	١٧٤٢
صدور الحكم بإلزام الجهة الإدارية بتعويض المقاول عن الأضرار اللاحقة به، دون تضمنه للبينة الموجبة للتعويض، ودون بحثه حقيقة ومدى انطباق المسؤولية العقدية الموجبة للتعويض على الواقعة؛ يعد مخالفةً للنظام.	٣٦٣	١٦٧٩
صدور الحكم بتعويض المستثمر عن الفترة التي بين ترخيص الإنشاء وترخيص التشغيل جراء التأخر في منح التراخيص، دون التحقق من المدة اللازمة للإنشاء وتقدم المستثمر بطلب ترخيص التشغيل؛ باعتبار أن ترخيص التشغيل يأتي بعد ثبوت جاهزية البناء، وكذلك دون التحقق من مقدار الضرر وما يقابله من تعويض ومستند ذلك؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٣٠٦	١٤٥١
• **تسبيب الحكم - بحث الأوصاف المؤثرة - الرد على الدفوع الجوهرية:** صدور الحكم المعترض عليه بقبول الدعوى شكلاً تأسيساً على تقدم المدعي بها خلال المدة النظامية، وذلك دون بيان المستند في ذلك، لاسيما مع وجود دفع بغير ذلك - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الأوصاف المؤثرة والدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يُعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٢١	١٥١٥
صدور الحكم المعترض عليه بصرف بدل الانتداب للمدعي، دون بحث الدفع بعدم انتداب المدعي في الفترة المحكوم بها، ودون التحقق من صدور الموافقة السامية على احتساب كامل مدة الانتداب لمن زاد انتدابه عن ستين يوماً - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى، وكذلك الأوصاف التي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	١١١	٥٤١

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء امتناع الجهة الإدارية عن تسليم المدعي قطعتي الأرض المخصصتين له، دون التحقق مما تضمنه الأمر السامي اللاحق للأمر الذي استند إليه الحكم، ودون التحقق من إمكانية تسليم القطعتين للمدعي، مع دفع الجهة الإدارية بتسليمها لشخص آخر - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الأوصاف المؤثرة والدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٩٢	١٨٠٥
صدور الحكم المعترض عليه برفض الدعوى تأسيساً على ثبوت المخالفة محل الدعوى، وذلك دون بيان وجه ذلك الثبوت والوقائع التي استخلص منها، ودون بحث الدفع بتبعية محل المخالفة للغير - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والأوصاف المؤثرة فيها والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٠٣	١٤٣٦
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء الغرامة المالية على المدعية، دون بحث الدفع بإقامة الدعوى بعد مضي مدة التظلم، ودون بحث تنسيق المدعية مع الجهات ذات العلاقة قبل وقوعها في المخالفة ومدى أثر ذلك على المخالفة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الأوصاف المؤثرة والدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢٨٢	١٣٤٠
صدور الحكم برفض مطالبة المدعي بتوفير سكن له في الإسكان التنموي؛ تأسيساً على القواعد العامة للمنح، وذلك دون بحث الدفع بأحقية المدعي على غيره باعتباره خاضعاً لنظام الضمان الاجتماعي ورعاية المعاقين، ومشمولاً بمبادرة الإسكان التنموي، وكذلك دون النظر في حال المدعي وما ينطبق عليه من أنظمة وما يشمله من مبادرات باعتباره مريضاً، وعاجزاً كليّاً؛ يعد قصوراً في التسبيب.	١٢٢	٥٩٣
صدور الحكم بإلزام الجهة الإدارية بتعويض المدعي، دون التحقق من قيام المسؤولية التقصيرية، ودون بحث الدفوع بعدم خطأ الجهة الإدارية، ودون بحث إقرار المدعي بارتكاب المخالفة ووزن هذا الخطأ وأثره على استغراق خطأ الجهة الإدارية على فرض ثبوته عند الحكم بالتعويض أو تقديره؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٥٦	١٦٤٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم بالتعويض عن إزالة العقار، دون بحث طبيعة التراخيص الإدارية، ودون التحقق من أثر مساهمة مالك العقار بالخطأ، ودون الرد على الدفع بأن الإزالة جرت وفق النظام، والطعن في تقرير الخبير، مع أهمية ذلك وأثره على النتيجة التي انتهى إليها الحكم؛ يوجب نقض الحكم.	٣٢	١٦٧
صدور الحكم المعترض عليه بعدم قبول الدعوى في مواجهة المحافظة تأسيساً على أن لجنة التنشيط السياحي لا تتبع المحافظة وإنما لها شخصية اعتبارية مستقلة؛ وذلك دون بيان الأساس النظامي لشخصية اللجنة، ودون الرد على الادعاء بأن اللجنة تابعة للمحافظة وأن المحافظة استفادت من الأعمال العقدية، ودون بيان المباشر لتوقيع العقد وإنشاء الالتزامات في مواجهة المقاول، ودون بيان المشرف على تنفيذ العقد والمستلم له؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين معه نقض الحكم.	١٠٧	٥٢٢
صدور الحكم بالفصل في المنازعة العقدية، دون مناقشة الدفوع الجوهرية بين الأطراف، ودون إسباغ الوصف الصحيح على الواقعة، ودون بيان نتيجة تقرير الخبير، ودون بحث صحة الغرامات والحسومات المفروضة على المقاول؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٨٢	١٧٦١
صدور الحكم بثبوت توريد المواد المتعاقد عليها تأسيساً على استلام الموظف لها وإقرار رئيس الجهة الإدارية، وذلك دون بحث الدفع بنفي استلام المواد، وعدم صدور سندات الاستلام من الجهة الإدارية، وكذلك دون بيان الأساس الذي بُني عليه في صحة التعميدات مع ثبوت مخالفتها للنظام، ودون التحقق من أثر التأخر في المطالبة بالمستحقات؛ يعد قصوراً في التسبيب.	٩٥	٤٦٣
الحكم بصرف المستحقات العقدية، دون إثبات تنفيذ العقد وفق الشروط والمواصفات، ودون الرد على دفوع الجهة المتعاقدة، ودون التحقق من الجزاءات التي نص عليها العقد عند الإخلال به؛ يعدّ قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٨	٣٤
صدور الحكم بإلزام الجهة الإدارية بقيمة تخفيض البنود المتنازع عليها، دون مناقشة الدفع بأن المحسوم يتعلق بالمهمات الأساسية لتنفيذ أعمال العقد، وأن بعض البنود المحسومة غير مطابقة للمواصفات، وكذلك دون بحث مدى كون الحسم أثناء تنفيذ العقد أو بعد انتهائه، ومدى إمكانية دخول المحسوم في نسبة التخفيض من عدمه؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٣٣١	١٥٥٦

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم بإلغاء قرار الحسم من بند السيارات في العقد، دون مناقشة الدفع بأن المحسوم يتعلق بالمهمات الأساسية لتنفيذ أعمال العقد، ودون مناقشة الاختلاف بين بعض شروط العقد وما ورد في جداول الكميات ومدى إمكان الجمع أو الترجيح بينهما، وكذلك دون بحث المستفيد من السيارات أثناء تنفيذ العقد وبعد انتهائه؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٣٣٠	١٥٥٢
• **تسبيب الحكم - الرد على الدفوع الجوهرية:** إغفال الحكم الرد على الدفوع الجوهرية؛ يعد مخالفةً للنظام.	٣١٦، ٣٣٣	١٤٩٥، ١٥٦٤
إغفال حكم الاستئناف الرد على ما تضمنه طلب الاستئناف من دفوع جوهرية لم يكن الحكم الابتدائي قد تضمن الرد عليها؛ يعد مخالفةً للنظام.	١٠٠، ٢٩٠	٤٨٩، ١٣٧٦
إغفال حكم الاستئناف لما تضمنته صحيفة الاستئناف من دفوع جديدة لم يسبق إبداؤها أمام المحكمة الإدارية؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٧٠	١٧٠٥
صدور الحكم بعدم الاختصاص الولائي في نظر الدعوى، دون إيراد وبحث الدفع بعدم شمول اختصاص القضاء التجاري بنظر تلك الدعوى وفق النظام؛ يعد مخالفةً للنظام.	٥٤	٢٦٣
صدور الحكم المعترض عليه في موضوع الدعوى، دون مراعاة الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٤٤	١٦٠٧
صدور الحكم المعترض عليه دون بحث الدفوع الشكلية والموضوعية في الدعوى - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي تنتهي إليها المحكمة؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٢٩٠	١٣٧٦
صدور الحكم بتأييد الحكم الابتدائي، دون بحث الدفع بماهية الجهة الإدارية التي يختصمها المدعي، وحقيقة المطالبة في الدعوى؛ يعد مخالفةً للنظام.	٢٤٣	١١٥٨
صدور الحكم بعدم قبول الدعوى شكلاً، دون الرد على الدفع بسبق التقدم بطلب إلكتروني إلى المحكمة في المدة المحددة نظاماً للاعتراض على القرار - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢٥٢	١٢٠٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم بعدم قبول الدعوى، دون بحث الدفع بسبق التقدم بالدعوى خلال المدة النظامية إلا أن الإدارة المختصة حفظت طلب القيد من غير إشعار أو إبلاغ المدعي بذلك؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٦٧	١٦٩٦
صدور الحكم المعترض عليه بعدم قبول الدعوى لفوات مدد التظلم، وذلك دون إيراد وبحث الدفع بسبق رفع الدعوى أمام محكمة غير مختصة خلال المدد النظامية -تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والأوصاف المؤثرة فيها والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢٣٢	١١٠٤
صدور الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء التظلم أمام اللجنة المختصة، دون التحقق من الدفع بسبق التظلم أمام اللجنة، مع أهمية ذلك وأثره على نتيجة الحكم باعتباره دفعاً جوهرياً؛ يوجب نقض الحكم.	٢٩٧	١٤١١
صدور الحكم المعترض عليه بعدم قبول الدعوى لفوات مدد التظلم، دون بحث دفع المدعي بعدم إبلاغه بالقرار محل الدعوى إلا أمام محكمة التنفيذ، وأن الجهة الإدارية أفادت بذلك أمام محكمة التنفيذ - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع والأوصاف المؤثرة والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢٢٧	١٠٨٠
صدور الحكم بعدم قبول الدعوى، دون بحث الدفع بعدم صحة التاريخ المستند إليه في صدور القرار محل الدعوى؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٤٩	١٦٢٤
صدور الحكم المعترض عليه دون الالتفات إلى الدفع بالنص النظامي الواجب تطبيقه على الواقعة، اكتفاءً بصدر وعجز المادة النظامية التي تضمنت ذلك النص النظامي - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والأوصاف المؤثرة فيها والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢٤١	١١٤٨

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم المعترض عليه بصرف راتب شهرين للمدعي عن ترحيله وعائلته وأمتعتهم بعد إحالته إلى التقاعد، وذلك دون بحث الدفع بسبق صرف البدل للمدعي، وبالخطأ في تطبيق النص النظامي - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٢٨٦	١٣٥٨
صدور الحكم بصرف بدل الترحيل للمدعي، دون بحث الدفع بأن النقل لم يكن من بلد إلى آخر وإنما كان في حدود المحافظة؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٥٢	١٦٣٥
صدور الحكم المعترض عليه بصرف بدل الترحيل للمدعي، دون الرد على الدفع بأن المسافة بين المقر المنقول منه والمنقول إليه لم تبلغ المسافة النظامية المقررة لاستحقاق البدل - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والأوصاف المؤثرة فيها والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢٦٧	١٢٧٥
صدور الحكم المعترض عليه بصرف بدل الانتقال للمدعي، دون بحث الدفع بأن الدبلوم الذي التحق به المدعي ليس دورة تدريبية وإنما دراسة لا يستحق معها البدل وفقاً للنظام - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى، والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين معه نقضه.	١٥٢	٧٤٠
صدور الحكم المعترض عليه بصرف علاوة الأمن دون مناقشة الدفع بأن وظيفة المدعي ليست من الوظائف المقرر لها البدل - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم إيراد الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى وعدم بحثها ومناقشتها والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي تنتهي إليها المحكمة؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	١	١
صدور الحكم المعترض عليه بصرف فرق العلاوة الفنية للمدعي، دون بحث الدفع بأن النص النظامي المستند إليه لا ينطبق على وظيفة المدعي - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢٥١	١١٩٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم المعترض عليه بصرف المكافأة التشجيعية المنصوص عليها في نظام إيرادات الدولة للمدعي، دون إيراد وبحث الدفع بأن مسمى وظيفة المدعي مفتش مالي، وأنها لا تدخل ضمن الوظائف المشمولة بالمكافأة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	١٧٦	٨٥٦
صدور الحكم المعترض عليه بصرف مكافأة المشاركة في لجان الامتحانات، دون الالتفات إلى الدفع بوجود تداخل في المدة المحكوم بها مع المدة المحكوم بها في الدعوى الأخرى - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع المؤثرة والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢٠٨	٩٩٦
صدور الحكم بصرف مكافأة العمل الإضافي وبدل الانتداب للمدعي، دون الرد على الدفع بأن مشاركة المدعي مع اللجنة كان على سبيل الندب، وأنه صُرف له مكافأة أعمال الحج وجزءٌ من مكافأة العمل الإضافي، وأن النظام تضمن عدم جواز منح الموظف المنتدب مكافأة العمل الإضافي؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	١٧٧	٨٦١
صدور الحكم المعترض عليه بتعديل درجة الإركاب لانتداب المدعي، دون إيراد وبحث الدفع بصدور قرار التكليف من غير مختص - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٨٦	٤٢٣
صدور الحكم المعترض عليه بتعويض المدعي عن الإجازات التي لم يتمتع بها، دون إيراد وبحث الدفع بأن المدعي تمتع بإجازات أكثر من المستحقة، وأن الكادر الإداري لدى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لا يحتفظ بإجازة، بل يتمتع بالإجازة الصيفية مع الكادر التدريبي - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٧٣	٣٦٦

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم المعترض عليه برفض المطالبة بتصنيف المدعي، دون بحث الدفع بتعارض الجهة الإدارية في التصنيف، وعدم بحث القرارات التنظيمية ذات العلاقة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢٧	١٣٤
الحكم برفض إلغاء قرار إنهاء التكليف، دون بحث الدفع بعدم صدور القرار من المختص؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٣٥	١٥٧٢
صدور الحكم برفض إلغاء القرار الإداري المتضمن إنهاء تكليف المدعي، دون بحث الدفع بأنه لم يصدر قرار بتكليف المدعي ابتداءً؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣١٩	١٥٠٨
صدور الحكم المعترض عليه برفض إلغاء قرار المجلس العلمي بالجامعة المتضمن سحب ترقية المدعي على رتبة أستاذ، دون بحث الدفع بأن الجامعة سبق أن أقرت بسلامة أبحاث المدعي لغرض الترقية، وكلفته بالنصاب التدريسي لرتبة أستاذ رغم وجود المطاعن في الترقية - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٢٣	١٥٢٢
صدور الحكم المعترض عليه برفض مطالبة المدعي بتصنيفه على درجة (استشاري) تأسيساً على عدم تحقق شرط الخبرة، وعدم التصنيف على درجة (طبيب نائب أول)، وذلك دون إيراد وبحث الدفع بإقرار الجهة الإدارية بخبرة المدعي، وقبول تصنيفه على درجة (طبيب نائب أول) - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	١٦٤	٧٩٥
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء امتناع الجهة الإدارية عن تصنيف وظيفة المدعي على درجة (صيدلي أول)، دون إيراد وبحث الدفع بمخالفة ذلك التصنيف للقواعد المنظمة له - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢٦٥	١٢٦٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم المعترض عليه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإلغاء العقوبة التأديبية لعدم تقديم محضر التحقيق، وذلك دون الالتفات إلى محضر التحقيق المقدم إلى محكمة الاستئناف - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع المؤثرة والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب.	٢١٠	١٠٠٤
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء قرار طي قيد المدعية تأسيساً على أن تقويم أدائها الوظيفي مخالفٌ للنظام، وذلك دون بحث الدفع بأن المدعية من أعضاء هيئة التدريس والذين لا يباشرون أعمالهم طوال السنة، ومن ثم يكون تقويم أدائهم أثناء الفصل الدراسي قبل إجازة نهاية السنة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع المؤثرة في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢٦٦	١٢٦٩
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء القرار تأسيساً على خلو أوراق الدعوى من محضر التحقيق، وذلك دون بحث الدفع بوجود التحقيق وتقديم نسخة منه - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والأوصاف المؤثرة فيها والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢٤٢	١١٥٣
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء امتناع الجهة الإدارية عن منح المدعي قطعة أرض، دون إيراد وبحث الدفع بأن النظام يمنع تكرار المنح، وأن الحكم أخطأ في تطبيق النظام الذي يحكم الواقعة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، وإخلالاً بحق الدفاع، ويتعين نقضه.	١٧٢	٨٣٨
صدور الحكم بإلغاء امتناع الجهة الإدارية عن إصدار كروكي تنظيمي للأرض، دون بحث الدفع بوجود نزاعٍ في ملكية الأرض لا يزال منظوراً في المحكمة المختصة؛ يوجب نقضه.	٣٣٩	١٥٨٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات النظامية لتقدير أجرة المثل عن منع المدعين من الانتفاع بعقارهم، وذلك دون بحث الدفع بعدم المنع، وأن المشروع محل النزع مستثنى من المدد النظامية وفق أمر ملكي - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢٥٦	١٢١٩
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات النظامية لتعويض المدعية بأجرة المثل عن تأخر تسليم التعويض عن نزع الملكية، وذلك دون بحث الدفع بتسبب المدعية في التأخر - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال المحكمة للدفوع المؤثرة في النزاع والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي تنتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٦٢	٣٠٩
صدور الحكم بإلغاء امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ الإجراءات النظامية لتعويض المدعي بأجرة المثل، دون بحث الدفع بعدم تطابق الصكوك المستند إليها في الدعوى؛ يوجب نقضه.	٣٣٨	١٥٨١
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء امتناع الجهة الإدارية عن صرف نفقات علاج والد المدعي خارج المملكة، دون إيراد وبحث صور الشيكات المسلمة لوالد المدعي، وطلب الجهة الإدارية بإدخال والد المدعي لبيان الحقيقة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٨١	٣٩٦
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء محضر تقدير العقار المنزوع، دون بحث الدفع بعدم صفة المدعى عليها في الدعوى، وكذلك الدفع بعدم مجاورة العقارات المستند إليها للعقار محل الدعوى - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى، والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	١٥٤	٧٤٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء محضر تقدير العقار المنزوع تأسيساً على تقدير المقيمين العقاريين، وذلك دون إيراد وبحث الطعون في تقدير المقيمين العقاريين، ومنها عدم بيان التقدير لتاريخ المقارنة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يُعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	١٥٩	٧٧١
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء محضر تقدير العقار المنزوع، دون إيراد وبحث الدفع بعدم إطلاع الجهة الإدارية على ما تضمنه تقرير الخبرة، وأن أعضاء الخبرة هم الأعضاء المشاركون في لجنة التقدير، وأنه يوجد فارق زمني كبير بين تقرير الخبرة ومحضر التقدير - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يُعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٠٢	١٤٣٢
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء محضر تقدير العقار المنزوع تأسيساً على عدم مشاركة أعضاء الخبرة في التقدير، وذلك دون إيراد الدفع بصدور أمر ملكي بالاكتفاء بأعضاء اللجنة المتبقين إذا امتنع عضوا الخبرة عن المشاركة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢٣٨	١١٣٢
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء قرار لجنة المساهمات العقارية، وبما مؤداه نقل ملكية الأراضي إلى المحامي مع صاحب المساهمة، وذلك دون بحث الدفع بأن صاحب المساهمة باع تلك الأرضي إلى شخص آخر، وأن النسبة المحددة للمحامي من مبيعات المخطط مخالفة لآلية عمل اللجنة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع المؤثرة والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، يتعين نقضه.	٢٢٨	١٠٨٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم المعترض عليه برفض إلغاء قرار لجنة المساهمات العقارية، دون الالتفات إلى الدفع بتطوير المساهمة، وأن التأخر كان بسبب الإيقاف من وزارة العدل، وأن اللجنة لم تكن مشكلة وفق النظام - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢٣٧	١١٢٨
صدور الحكم المعترض عليه برفض دعوى إلغاء قرار لجنة المساهمات العقارية تأسيساً على أن عقود المساهمة وقائمة المساهمين لم تتضمن اسم المدعية، وأنه لم يثبت سداد المدعية لأي مبلغ في المساهمة، وذلك دون إيراد وبحث الدفع بالعقد المتضمن إثبات الشراكة، والدفع بسداد حصة المدعية من الشركة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	١٦٠	٧٧٦
صدور الحكم المعترض عليه دون بحث الدفوع الجوهرية في الدعوى، ومن ذلك الدفع بتطوير العقار، وأن التأخر كان بسبب الإيقاف من وزارة العدل، وأن لجنة المساهمات العقارية لم تكن مشكَّلة وفق النظام - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي تنتهي إليها المحكمة؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٧٦	٣٧٨
صدور الحكم بإلغاء قرار الجهة الإدارية المتضمن رفض طلب قيد المدعي بسجل المحامين، دون الرد على الدفع بأن الخبرة التي يستند إليها المدعي في تحقيق شروط القيد كانت سابقة على المؤهل - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والأوصاف المؤثرة فيها والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢٣٦	١١٢٣

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم المعترض عليه برفض إلغاء القرار الإداري المتضمن تعديل مدير الشركة، دون إيراد وبحث الدفع بتعديل السجل التجاري بإضافة مدير ليس على كفالة الشركة وفق النظام - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي تنتهي إليها المحكمة؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٧٩	٣٨٧
صدور الحكم المعترض عليه برفض التظلم على قرار الهيئة الصحية الشرعية، دون بحث دفع المتظلم بإجراء عدد من العمليات الطبية نتيجة الإهمال الطبي، وبأن الفصل في التظلم كان بناءً على تقرير صادر من لجنة تحقيق أولية تعمل في المستشفى الذي وقع فيه الإهمال، وبصدور تقارير جهات صحية أخرى عن الحالة الصحية للمتظلم - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي تنتهي إليها المحكمة؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢١	١٠١
صدور الحكم المعترض عليه برفض المطالبة بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات المؤسسات الصحية الخاصة، دون بحث الدفع بتأخر الجهة الإدارية في تجديد الترخيص رغم اكتمال مسوغاته النظامية - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٦	١٨٤
صدور المعترض عليه الحكم برفض إلغاء الغرامة، دون إيراد وبحث الدفع بعدم ملكية موقع المخالفة للمدعية - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٩٠	٤٤٢
صدور الحكم بصرف مكافأة طلاب الامتياز للمدعية تأسيساً على أن المدعية من طلاب المنح الدراسية، ودون بحث الدفع بعدم دراسة المدعية ضمن برنامج المنح الدراسية؛ يعد قصوراً في التسبيب.	١٠٥	٥١٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم المعترض عليه برفض إلغاء القرار الإداري المتضمن عدم اجتياز المدعي للاختبار الشفوي الشامل، دون بحث الدفع بمخالفة الجهة الإدارية للنظام بتشكيل لجنتين مختلفتين للاختبار التحريري والاختبار الشفوي، واشتمال اللجنة على أربعة أعضاء منهم ثلاثة في غير التخصص، والإلزام بمقررات جديدة ومختلفة عن مقررات التخصص، وعقد الاختبار في غير الفترة النظامية - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يُعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣١٤	١٤٨٥
صدور الحكم المعترض عليه برفض دعوى الإلغاء، دون إيراد وبحث الدفع بتعيب القرار الإداري بعيب الاختصاص والشكل - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	١١٣	٥٥٠
صدور الحكم المعترض عليه برفض دعوى الإلغاء، دون إيراد وبحث الدفع بتعيب القرار بعيب السبب والشكل ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية المتعلقة بشخصية العقوبة، ومخالفة الأحكام المقررة في المسؤولية التضامنية - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢١٣	١٠١٨
صدور الحكم المعترض عليه مع إغفال طلب المدعي بتعديل نصيبه من التعويض وفقاً للنصيب الشرعي، وإدخال شقيقيه باعتبارهما مُلّاكاً معه على الشيوع في الأرض محل الدعوى - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي تنتهي إليها المحكمة؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٨٩	٤٣٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم المعترض عليه بتعويض المدعي عن التأخر في تحديث صك ملكية أرضه، دون الرد على الدفع بسريان صك الملكية من غير قيود، وأن السبب المحتمل لا يصح أن يكون مستنداً للتعويض، وأن تقرير الخبير لم يتعرض لارتفاع قيمة العقار خلال السنوات الماضية وأثر ذلك الارتفاع في جبر الأضرار المدعاة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث هذه الدفوع والرد عليها أيضاً مع أهميتها وأثرها على النتيجة التي انتهى إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، وإخلالاً بحق الدفاع.	١٦٩	٨٢٠
صدور الحكم بإلزام الهيئة العامة للطيران المدني بأجرة المثل عن وضع يدها على عقار المدعية، دون بحث الدفع بأن صك ملكية العقار ينطبق عليه الأمر السامي فيما تضمنه من معالجة المنازعات الناشئة حول أراضي مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وكذلك دون بحث الدفع بسبق تخصيص الأرض لمطار جدة على تملك المدعية، وبصدور أحكام نهائية في دعاوى متصلة بالدعوى الماثلة بعدم قبول الدعوى في مواجهة الهيئة العامة للطيران المدني؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٣٨٣	١٧٦٧
صدور الحكم المعترض عليه بتعويض المدعي عن الفرق بين الأرض البديلة والمستبدلة، دون بحث الدفع بموافقة المدعي على الأرض البديلة بحالتها وإقراره بعدم المطالبة بالتعويض - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يُعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٠٧	١٤٥٦
صدور الحكم بتعويض المدعي عن أنقاض البناء الذي أزالته الجهة الإدارية، ودون بحث الدفع بأن البناء كان دون ترخيص؛ إذ إن الموافقة على إيصال التيار الكهربائي لا تعني الموافقة على البناء؛ مما يعد قصوراً في التسبيب.	١٠٩	٥٣١
صدور الحكم بإلزام الجهة الإدارية بتعويض المدعي عن توقيفه، دون بحث الدفع بأن التوقيف كان للاشتباه بالمدعي في ارتكاب جريمة قتل، وأن النظام لم يشترط للقبض والتوقيف توفر الدليل القاطع للتهمة، وكذلك دون بحث أثر القضايا الأخرى الثابتة بحق المدعي على مدة التوقيف، ودون بحث الدفع بالمراحل التي مرت بها مدد التوقيف، ودون بحث الدفع بمشاركة جهات أخرى في المسؤولية؛ يعد قصوراً في التسبيب، وإخلالاً بحق الدفاع، ويتعين نقضه.	٣٠٨	١٤٦٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم بإلزام الجهة الإدارية بتعويض المدعي عن حجز مركبته، دون بحث دفع الجهة الإدارية بانتفاء صفتها في الدعوى لكون أوامر الحجز والإفراج صادرة من النيابة العامة؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٣٦٢	١٦٧٦
صدور الحكم بإلزام المستأجر بدفع الأجرة، دون مناقشة الدفع بالخطأ في احتساب الأجرة ونقص منفعة العين المؤجرة، وكذلك عدم بحث الأمر السامي المتضمن الموافقة على إعفاء عقود إيجار العقارات البلدية بنسبة ومدة محددة عن الأجرة المستحقة لمعالجة آثار جائحة كورونا؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٥٧	١٦٥٥
صدور الحكم بصرف قيمة المستخلصات للمقاول، دون بحث الدفع بأن عدم صرف المستخلصات كان لتعثر المقاول في بداية المشروع، ولتعهد المقاول بالتعويض عن التعثر والعمل لمدة ستة أشهر؛ يوجب نقض الحكم.	٨٢	٤٠٠
صدور الحكم بصرف المستحقات العقدية والإفراج عن الضمان النهائي، دون مناقشة الدفع بأن المقاول لم يقم بتنفيذ بعض أعمال العقد؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٥٩	٢٨٩
صدور الحكم بصرف مستحقات العقد، دون الرد على الدفع بسبق صرف المستحقات، وأن الأوراق المستند إليها في الدعوى ليست هي المعتمدة من الجهة المتعاقدة؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٦٨	٣٤٢
صدور الحكم المعترض عليه بصرف المستحقات العقدية تأسيسا على تقرير الخبير، ودون بحث الدفع بأن أوامر الإركاب غير معتمدة من صاحب الصلاحية، وأن الموافقات اللازمة لاعتماد الطلب غير موجودة، وأن المتعاقد لم يلتزم بالحد الأعلى لشراء التذاكر وحجوزات الفنادق - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن تلك الدفوع من المسائل القانونية التي يلزم بحثها والفصل فيها قبل الإحالة إلى الخبرة الفنية المحاسبية، وأن إغفال الحكم لها يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	١٣٣	٦٤٧
صدور الحكم بصرف قيمة المواد الموردة للمقاول، دون بحث الدفع بأن قيمة المواد الموردة داخلة في المستخلصات ولا يصح صرفها مرتين؛ يوجب نقض الحكم.	٨٢	٤٠٠
صدور الحكم بإلزام الجهة الإدارية بدفع قيمة الأعمال المنفذة، دون مناقشة الدفع بانتهاء العقد وصرف مستحقاته للمقاول، ودون مناقشة الطعن في تقرير الخبير؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	١٨٤	٨٩٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم المعترض عليه برفض المطالبة بإعادة غرامتي التأخير والإشراف، دون بحث الدفع بقيام المقاول بتسليم جزء من الأعمال وأنه يتعين عدم مجاوزة الغرامة للنسبة النظامية من قيمة الأعمال المتبقية، وكذلك دون بحث الدفع بعدم تقديم الجهة الإدارية ما يثبت تعاقدها مع مكتب للإشراف على الأعمال المتبقية – تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن التسليم الجزئي لأعمال العقد له أثره في احتساب غرامة التأخير، وأن الحكم لم يبحث تلك الدفوع مع أهميتها وأثرها على النتيجة التي انتهى إليها؛ مما يُعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٣٥٥	١٦٤٥
صدور الحكم بإلغاء غرامة التأخير، دون مناقشة دفع الجهة الإدارية بوجود تأخير في جانب المقاول وفق المستندات المقدمة؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٣٢٧	١٥٤١
صدور الحكم بتعويض المقاول عن زيادة المقابل المالي للوافدين لمصلحة المشروعات المتعاقد عليها، دون بحث الدفع بعدم استيفاء المقاول لإحدى شروط صرف التعويض، وهو أن يكون العقد المبرم مع الدولة قبل التاريخ المحدد بقرار مجلس الوزراء؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام.	١٨٠	٨٧٦
صدور الحكم المعترض عليه برفض المطالبة برد الضمان البنكي، دون الرد على دفع المقاول بأن الشركة المنوط بها توفير الأحمال الكهربائية أفادت بعدم توفر الأحمال المطلوبة، وأن الحصول على تراخيص الإنشاء أو الحصول على تمويل بنكي مرهون بتأكيد توفر الخدمات ومنها الأحمال الكهربائية، وأن الضمان البنكي ضمانٌ للأجرة التي قضى الحُكم بعدم استحقاق الجهة المتعاقدة لها – تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع والرد عليها مع أهميتها وأثرها على النتيجة التي انتهى إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، وإخلالاً بحق الدفاع، ومخالفةً للنظام.	١١	٥٣
صدور الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، دون بحث الدفع بأن الدعوى السابقة متعلقة بطلب التعويض عن الاتهام بالتزوير، بينما الدعوى الماثلة متعلقة بطلب التعويض عن سحب العمل المتعاقد عليه والتنفيذ على الحساب؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٢٩	١٥٤٨

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم المعترض عليه بعدم قبول التماس إعادة النظر، دون بحث دفع المدعى عليها بصدور الحكم في غيابها، وعدم إبلاغها بالجلسات القضائية، وإيراد الحكم الملتمس عليه لوقائع حضورها وغيابها بالمخالفة للواقع – تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الدفوع التي يبديها الخصوم في الدعوى والتي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢٠٥	٩٨٣
• **تسبيب الحكم – الدفوع الجوهرية التي يجب الرد عليها:** الأصل أن كل دفاع يدلي به أحد الخصوم أمام المحكمة، ويكون الفصل فيه مما قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى؛ فإنه يجب على المحكمة أن تورد ملخصاً له في الحكم ثم ترد عليه في أسبابه.	١٧٨، ١٩٦	٨٦٧، ٩٤٢
• **تسبيب الحكم – إغفال بحث الصفة:** إغفال الحكم بحث صفة المدعي في رفع الدعوى؛ يوجب نقضه.	٢٢٦	١٠٧٦
• **تسبيب الحكم – إغفال الدفع بعدم الصفة:** إغفال الحكم الدفع بعدم الصفة في الدعوى؛ يعد مخالفةً للنظام.	٢٣٤	١١١٤
• **تسبيب الحكم – إغفال بعض الطلبات في الدعوى:** اقتصار الحكم على بحث طلب في الدعوى دون بقية الطلبات؛ يوجب نقض الحكم.	٢٤٣	١١٥٨
• **تسبيب الحكم – إغفال طلب الإدخال في الدعوى:** إغفال طلب المدعى عليها بإدخال أمانة المنطقة في الدعوى لاستظهار ما لديها فيما يتعلق بسبق التملك للأرض المقتطعة محل الدعوى؛ يعد مخالفةً للنظام.	٣٤٣	١٦٠٢
• **تسبيب الحكم – إغفال ملخص تقرير الخبير:** صدور الحكم بتعويض المدعي بأجرة المثل تأسيساً على تقدير الخبير، وذلك دون بيان ملخص تقرير الخبير، والأساس الذي بنى عليه؛ يعد قصوراً في التسبيب.	١٦٩	٨٢٠
• **تسبيب الحكم – إغفال ملخص الاستئناف:** إغفال الحكم لملخص طلب الاستئناف على الحكم الابتدائي وما تضمنه من أسباب؛ يعد مخالفةً للنظام.	٢٠٠	٩٦٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور حكم الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، دون مناقشة أسباب الاستئناف؛ يعد قصوراً في التسبيب، وإخلالاً بحق الدفاع.	٤٣	٢١٥
صدور حكم الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، دون عرض ملخص لمضمون الاستئناف والرد عليه، وبيان وجه عدم تأثيره على نتيجة الحكم الابتدائي؛ يعد قصوراً في التسبيب، وإخلالاً بحق الدفاع.	٢٩٥	١٤٠٠
• **تسبيب الحكم - إغفال بيان طبيعة العمل عند صرف البدل:** الحكم باستحقاق الممارس الصحي لبدل العدوى دون بحث وبيان القسم أو المجال الذي يعمل فيه؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٧٢	٣٦١
• **تسبيب الحكم - إغفال الأحكام النظامية للواقعة:** صدور الحكم بصرف بدل العدوى، دون بحث مدى استيفاء شروط استحقاق البدل؛ يعد قصوراً في التسبيب، وخطأً في تطبيق النظام، ويتعين نقضه.	٢٩٨	١٤١٤
صدور الحكم بصرف علاوة إدارة مكتبية، دون بحث مدى استيفاء شروط استحقاق العلاوة، ومدى تعارضها مع علاوة الحاسب الآلي؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢٨٠	١٣٣٠
صدور الحكم بصرف علاوة الأمن، دون بحث مدى استيفاء شروط استحقاق العلاوة؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢٨٨	١٣٦٩
صدور الحكم بصرف مكافأة العمل في إدارة الأسلحة والذخيرة، دون بحث مدى استيفاء شروط استحقاق المكافأة؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٠١	١٤٢٧
صدور الحكم بإلغاء الامتناع عن صرف مكافأة أمين المجلس البلدي، دون بحث مدى استيفاء شروط استحقاق المكافأة؛ يُعد خطأً في تطبيق النظام، ويتعين نقضه.	٣٧٦	١٧٣٤
الحكم برفض إلغاء العقوبة دون بيان المستند النظامي للمخالفة؛ يعد مخالفةً للنظام.	٣٣٣	١٥٦٤
صدور الحكم دون بيان السند النظامي في التفريق بين أحوال الدارسين، وكون نزول المعدل التراكمي وإكمال الدارس لدراسته على حسابه الخاص موجباً لحرمانه من المكافأة؛ يُعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	١٣	٦٦

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **تسبيب الحكم - إغفال الأحكام النظامية للواقعة - الرد على الدفوع الجوهرية:** صدور الحكم بصرف علاوة مكافحة الإرهاب، دون بحث الدفع بأن المدعي لم يعمل في إدارة الأمن والحماية وإنما في المجلس التأديبي، ودون بحث ضوابط استحقاق العلاوة لمنسوبي المديرية العامة للسجون العاملين في إدارة الأمن والحماية؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٢٧١	١٢٩١
• **تسبيب الحكم - إغفال وجه انطباق النص النظامي على الواقعة - الرد على الدفوع الجوهرية:** بناء الحكم على سرد للنص النظامي ثم القضاء برفض الدعوى، دون بيان وجه عدم انطباق ذلك النص على المطالبة، ودون الرد على دفاع ودفوع الخصوم؛ يعد قصوراً في التسبيب.	٢٩٤	١٣٩٦
• **تسبيب الحكم - إغفال وجه انطباق النص النظامي على الواقعة:** عدم بيان الحكم وجه انطباق النص النظامي المستند إليه على الواقعة؛ يعد قصوراً في التسبيب.	١٠٠	٤٨٩
• **تسبيب الحكم - إغفال أساس القضاء:** إغفال الحكم بيان الأساس الذي بنى عليه قضاءه في صرف بدل الانتداب؛ يعدّ قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٢٧٠	١٢٨٧
صدور الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء المحل، ودون بيان وجه انتهاء آثار القرار الإداري التي تختلف باختلاف الواقعة؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢٧٩	١٣٢٧
صدور الحكم برفض الدعوى تأسيساً على أن الإفادة المقدمة من المدعية ليس لها مستند نظامي، وذلك دون بيان وجه عدم نظامية المستند مع كونه ورقة رسمية؛ يعد مخالفة للنظام.	٢٨١	١٣٣٥
صدور الحكم بإلغاء امتناع الجهة الإدارية عن تشكيل اللجنة النظامية لتقدير أجرة المثل للعقار تأسيساً على منع مالك العقار من الانتفاع بعقاره، دون بيان وجه ذلك المنع وكيفية ثبوته؛ يعد قصوراً في التسبيب كافياً بذاته لنقض الحكم.	٤١	٢٠٧
صدور الحكم بإلزام الجهة الإدارية بدفع مستحقات العقد تأسيساً على نكول الجهة عن الإجابة، وتقديم المقاول ما يثبت إنجاز الأعمال، وذلك دون بيان مستند المبلغ المحكوم به؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٣٣٢	١٥٦٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء غرامة التأخير تأسيساً على ما تبين لمحكمة الموضوع من تسليم التوريدات قبل وقتها - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن ما تبين لمحكمة الموضوع لا بد من بيانه في أسباب الحكم، وذلك بذكر التواريخ المحددة للتسليم، والتواريخ الفعلية للتسليم؛ حتى تتمكن المحكمة الإدارية العليا من الرقابة على سلامة النتيجة التي انتهى إليها الحكم.	٣٢٧	١٥٤١
صدور الحكم بعدم قبول طلب الحجز بقدر المبلغ الثابت في الحكم دون بيان أسباب ذلك؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٦١	٣٠٤
• **تسبيب الحكم - الاستناد إلى نظام بأثر رجعي:** تطبيق النظام على وقائع سابقة لصدوره وسريانه؛ يوجب نقض الحكم.	٢٤	١١٤
استناد الحكم في تقرير استحقاق الموظف من عدمه لمكافأة ضبط التهريب الجمركي إلى قواعد نظامية صادرة بعد تاريخ الواقعة؛ يوجب نقضه.	٢٦٩	١٢٨٣
صدور الحكم المعترض عليه بتعديل مسمى الكلية في وثيقة التخرج للمدعية؛ تأسيساً على القرار الوزاري الذي صدر بعد تخرج المدعية - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الحكم خالف عدم رجعية الأنظمة والقرارات الإدارية.	٣٤٥	١٦١١
• **تسبيب الحكم - التأسيس على أسباب عامة ومجملة:** بناء الحكم على أسباب عامة ومجملة لا يحقق الغرض من التسبيب.	١٠٠	٤٨٩
بناء الحكم على أسباب عامة ومجملة وسرد للنصوص النظامية لا يحقق الغرض من التسبيب.	١٧٧	٨٦١
بناء الحكم على أسباب عامة وعبارات مجملة، دون إيراد ملخص لدفوع الخصوم ودفاعهم والرد على الجوهري منها لا يحقق الغرض من التسبيب.	١٧٨، ١٩٦	٨٦٧، ٩٤٢
• **تسبيب الحكم - التأسيس على أسباب مجملة:** إذا اكتفى الحكم بعبارة مجملة كالاقتصار على (عدم وجود ما يستوجب الملاحظة) دون إيضاح الأسباب المفصلة التي أدت إلى النتيجة التي انتهى إليها في منطوقه؛ فإنه يعد خالياً من التسبيب، ومخالفاً للنظام، ومستوجباً للنقض.	٢، ٣٩	١٩٧، ٦
إذا اكتفى الحكم في أسبابه بعبارة مجملة كالاقتصار على (عدم وجود ما يستوجب الملاحظة)؛ فإنه يعد خالياً من التسبيب، ومخالفاً للنظام، ويقيم الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.	٢٠	٩٧
إذا اقتصر الحكم في أسبابه على القول (سلامة ما انتهت إليه اللجنة وسلامة أسبابها)؛ فإنه يعد خالياً من التسبيب، ومخالفاً للنظام.	٢٤	١١٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
إذا اقتصر الحكم في أسبابه على القول (الاعتراض على القرار محل الدعوى جاء دون تقديم ما يعارض ما ورد في القرار من إجراءات أو معلومات مما يستوجب الملاحظة على ما انتهت إليه الهيئة الصحية الشرعية في قراراها المتظلم منه)؛ فإنه يعد خالياً من التسبيب.	٢٦	١٢٣
إذا اقتصر الحكم في أسبابه على القول (بمطالعة الدائرة لواقعاتها ووعائها وحافظة مستنداتها وأسباب القرار الموصلة لمنطوقه ودفوع المدعية وبيناتها التي قدمتها طلباً لإلغاء القرار ظهر لها سلامة القرار مما يعيبه وقيامه على أسباب صحيحة موصلة)؛ فإنه يعد خالياً من التسبيب، ومخالفاً للنظام.	٣٤	١٧٦
إذا اقتصر الحكم في أسبابه على القول (تبين للمحكمة سلامة الأسباب التي قام عليها القرار)؛ فإنه يعد خالياً من التسبيب، ومخالفاً للنظام.	٣٥	١٧٩
إذا اكتفى الحكم بعبارة مجملة كالاقتصار على (سلامة الأسباب المستند إليها في القرار) دون إيضاح الأسباب المفصلة التي أدت إلى النتيجة التي انتهى إليها في منطوقه؛ فإنه يعد خالياً من التسبيب، ومخالفاً للنظام، ومستوجباً للنقض.	٣٧	١٨٩
إذا اقتصر الحكم في أسبابه على القول (الدائرة بعد استعراضها لوقائع الدعوى والقرار المتظلم منه وما بني عليه من أسباب وما أبداه المدعي في تظلمه لم تجد ما يستوجب الملاحظة على القرار المذكور)؛ فإنه يعد خالياً من التسبيب، ومخالفاً للنظام.	٣٩	١٩٧
إذا اقتصر الحكم في أسبابه على القول (ليس فيما قدمه المدعي ما يطعن في صحة القرار وما بني عليه من أسباب بما يوجب إلغاءه؛ وعليه فإن الدائرة ترى سلامة الإجراءات المتخذة من قبل الهيئة الشرعية وصحة الأسباب التي بني عليها القرار)؛ فإنه يعد مخالفاً للنظام.	٤٩	٢٤٢
إذا اكتفى الحكم في أسبابه على القول (بعد النظر في لائحة الاستئناف وما قدم أمام هذه الدائرة من مذكرات لا تجد فيها هذه المحكمة ما يغير من نتيجة الحكم الابتدائي)؛ فإنه يعد غير كافٍ لحمل نتيجة الحكم عليه؛ إذ لابد من توضيح الأسباب التي بني عليها.	٥٦	٢٧٢
إذا اكتفى الحكم بعبارة مجملة كالاقتصار على(سلامة ما انتهت إليه اللجنة) دون إيضاح الأسباب المفصلة التي أدت إلى النتيجة التي انتهى إليها في منطوقه؛ فإنه يعد خالياً من التسبيب، ومخالفاً للنظام، ومستوجباً للنقض.	٦٣	٣١٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
إذا اقتصر الحكم في أسبابه على القول (الدائرة لم تجد ما يستوجب الملاحظة على القرار المذكور)؛ فإنه يعد مخالفاً للنظام.	١٠٢	٥٠١
إذا اكتفى الحكم في أسبابه بعبارة مجملة كالاقتصار على (أن الدائرة لم تجد ما يستوجب الملاحظة على ما انتهت إليه الهيئة الصحية الشرعية في قرارها)؛ فإنه يعد خالياً من التسبيب، ومخالفاً للنظام، ومستوجباً للنقض.	١٧٤	٨٤٩
إذا اكتفى الحكم في أسبابه بعبارة مجملة كالاقتصار على (أصل صحة القرار الإداري)؛ فإنه يعد خالياً من التسبيب، ومخالفاً للنظام، ومستوجباً للنقض.	١٩٣	٩٣٠
إذا اكتفى الحكم في أسبابه بعبارة مجملة كالاقتصار على (سلامة الأسباب التي بنى عليها القرار)؛ فإنه يعد خالياً من التسبيب، ومخالفاً للنظام، ومستوجباً للنقض.	١٥١، ٢٠٩، ٢٢٢	٧٣٦، ١٠٠٠، ١٠٦٠،
إذا اكتفى الحكم في أسبابه بعبارة مجملة كالاقتصار على (سلامة ما انتهت إليه اللجنة)؛ فإنه يعد خالياً من التسبيب، ومخالفاً للنظام، ومستوجباً للنقض.	٤٧، ١٩٥	٢٣٢، ٩٣٨
إذا اكتفى الحكم في أسبابه بعبارة مجملة كالاقتصار على(صحة ما انتهى إليه القرار محل الطعن في أسبابه)؛ فإنه يعد خالياً من التسبيب، ومخالفاً للنظام، ومستوجباً للنقض.	٢٧٨	١٣٢٣
صدور الحكم المعترض عليه برفض المطالبة ببدل وظيفي استناداً لمستخرج لم يتضمن البدل ولا مقداره، وموافقةً لقول الجهة الإدارية بسبق صرف البدل دون بيان وجه ذلك تفصيلاً - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إجمال الأسباب وعدم تفصيلها بما يكفي لأن يحمل عليها ما انتهى إليه الحكم في منطوقه؛ يعد قصوراً في التسبيب كافياً بذاته لنقض الحكم، فضلاً عن مخالفة النظام.	٦٥	٣٢٣
صدور الحكم بالتعويض دون تفصيل وبيان موجبه، وبعد التقرير بكون الدعوى حرية بالرفض؛ يوجب نقض الحكم.	١٢٣	٥٩٦
صدور حكم الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي ثم القضاء برفض الدعوى تأسيساً على عدم قيام المسؤولية التقصيرية، دون بيان ما إذا كان ذلك لجميع طلبات المدعي أم لا؛ يعد إجمالاً في تسبيب الحكم، ويجعل المحكمة الإدارية العليا عاجزةً عن بسط رقابتها على الحكم.	٣٢٦	١٥٣٨

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **تسبيب الحكم - التأسيس على أسباب غير صحيحة:** إذا أقيم الحكم على سبب غير صحيح ولا علاقة له بالدعوى جملةً وتفصيلاً؛ فإنه يعد مخالفاً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٤٦	١٦١٤
• **تسبيب الحكم - جهالة الواقعة:** صدور الحكم بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيّاً بنظر الدعوى تأسيساً على أنها متعلقة بعلاقة عمل تعاقدية، دون بيان طبيعة العقد، وما اشتمل عليه من حقوق والتزامات، والأساس الذي بنى عليه اعتباره عقد عمل خاص؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	١٧٥	٨٥٣
• **تسبيب الحكم - مخالفة الواقع:** صدور الحكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم استيفاء شرط التظلم الوجوبي، وذلك بالمخالفة للواقع؛ يوجب نقض الحكم.	١٥٣	٧٤٤
صدور الحكم بعدم قبول الدعوى تأسيساً على عدم صدور قرار بشأن المدعي، وذلك بالمخالفة للواقع؛ يوجب نقض الحكم.	٢٢٦	١٠٧٦
صدور الحكم المعترض عليه بإلغاء القرار التأديبي تأسيساً على انتفاء التحقيق بالمخالفة وعلى الخطأ فيه - تقرير المحكمة الإدارية العليا بمخالفة الحكم المعترض عليه للواقع؛ مما يعد ذلك قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتيعن معه نقض الحكم.	١١٠	٥٣٧
صدور الحكم بإلغاء الغرامة تأسيساً على عدم تحديد المستند النظامي للمخالفة المرتكبة، وذلك بالمخالفة للواقع؛ يوجب نقض الحكم.	٢٢٥	١٠٧٣
• **تسبيب الحكم - مخالفة طرق الإثبات في الدعوى:** الحكم برفض الدعوى لانتفاء البينة، دون النظر في صحة احتجاج المدعي بامتناع الجهة الإدارية عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة من عدمه؛ يعد مخالفةً للمبادئ المقررة للإثبات في الدعوى الإدارية.	١٣٩	٦٧٧
الحكم برفض الدعوى لعدم تحقق شرط موافقة الوزير المختص، وذلك استنتاجاً من عدم تقديمه في الدعوى، ومن غير البحث عنه ومواجهة الأطراف به وسؤال الطرف المعني به؛ يعد مخالفةً لما يجب على المحكمة من إدارة الدعوى وتوجيه البينة على الطرف المطالب بها.	٢٩١	١٣٨٣

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **تسبيب الحكم - مخالفة أحكام اليمين - الرد على الدفوع الجوهرية:** اكتفاء الحكم بأخذ يمين الاستظهار من المدعي على صحة دعوى العقد بالمخالفة لأحكام يمين الاستظهار، ودون الرد على الدفوع المتعلقة بعدم صحة الدعوى؛ يعد قصوراً في التسبيب.	٩٥	٤٦٣
• **تسبيب الحكم - مخالفة آلية النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة:** صدور الحكم بإلغاء محضر التقدير تأسيساً على تقرير مقيّم واحد، وعلى مؤشر عقاري لم يبيّن تاريخ بيع العقارات المذكورة فيه، وذلك بالمخالفة لآلية النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ يعد خطأً في تطبيق النظام، ويتعين نقضه.	٢٢١	١٠٥٥
صدور الحكم بإلغاء محضر التقدير، دون التحقق من تقديم المتظلم لشواهد واقعيّة تؤيد عدم عدالة التقدير وفق ما تضمنته آليّة النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ يوجب نقض الحكم.	٢٥٨	١٢٢٨
صدور الحكم بإلغاء محضر التقدير تأسيساً على مغايرة التقدير لبعض تقدير العقارات المجاورة، وذلك دون تطبيق آلية النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ودون اعتبار الأوصاف المؤثرة في التقدير، ودون مراعاة كون الفرق في تلك التقديرات يسيراً؛ يتعين نقضه.	٣٥٤	١٦٤٢
صدور الحكم بإلغاء محضر تقدير العقار المنزوع، دون الاطلاع على آلية النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ يتعين نقضه.	٣٠٢	١٤٣٢
• **تسبيب الحكم - الخطأ في الاستدلال - إهمال وسائل الإثبات:** إهمال الحكم لوسائل الإثبات، والاقتصار على اليمين المتممة بالمخالفة للنظام؛ يعد خطأً في الاستدلال، ويتعين نقضه.	٣٨٥	١٧٧٥
• **تسبيب الحكم - الخطأ في تطبيق النظام:** إذا أخطأ الحكم في تطبيق النظام الذي يحكم الواقعة؛ فإنه يتعين نقضه.	٩٠، ١٥٠	٤٤٢، ٧٣١
صدور الحكم برفض صرف بدل الترحيل والانتداب تأسيساً على المستند النظامي المتعلق ببدل الترحيل ودون بيان الأسباب المتعلقة ببدل الانتداب؛ يعد قصوراً في التسبيب، وخطأً في تطبيق النظام.	١٩١	٩٢٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم برفض المطالبة بصرف مكافأة مباشرة الأموال العامة تأسيساً على النصوص الخاصة بالموظفين الذين لا يشملهم نظام الخدمة المدنية، مع أن المدعي من الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ولوائحه؛ مما يتعين معه نقض الحكم.	١٢٠	٥٨٥
• **تسبيب الحكم - منطوق الحكم - الخطأ في الإحالة على الحكم الابتدائي:** نقل حكم الاستئناف لأسباب الحكم الابتدائي بالمغايرة للأسباب الحقيقية، ثم الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديل منطوقه وأسبابه حول مقدار المكافأة المحكوم بها، مع أن الحكم الابتدائي لم يتطرق إلى مقدار المكافأة؛ يعد قصوراً في التسبيب.	١٠٥	٥١٢
• **تسبيب الحكم - التعارض بين التسبيب ومنطوق الحكم:** تقرير الحكم أسباباً لا تؤدي إلى ما انتهى إليه في منطوقه، وذلك بالاقتصار على أسباب تقرر إلغاء جزء من القرار، ثم الانتهاء في المنطوق إلى كامل إلغاء القرار؛ يعد مخالفةً للقواعد المقررة في هذا الخصوص.	١٤٧	٧١٥
• **منطوق الحكم - المتعين فيه:** المتعين أن يكون منطوق الحكم واضحاً بما يكفي لإنفاذ مقتضاه قاطعاً لعودة المنازعة مرة أخرى عند تنفيذه.	١٩٢	٩٢٧
• **منطوق الحكم - المتعين في حكم الاستئناف حال تأييد الحكم الابتدائي:** اقتصار منطوق حكم الاستئناف على تأييد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من قضاء، دون أن يتضمن رفض الاستئناف المقدم عليه - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن على محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع وظيفتها الفصل في دعوى الاستئناف المطروح عليها وليس فقط تدقيق الحكم الابتدائي، أن تفصح عن قضائها لا أن تكتفي بتأييد الحكم المستأنف.	١١، ١٠٠، ٢٩٥	٥٣، ٤٨٩، ١٤٠٠
صدور حكم الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، دون أن يتضمن منطوقه رفض طلب الاستئناف - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن على محكمة الاستئناف باعتبارها محكمة موضوع وظيفتها الفصل في موضوع الاستئناف المطروح أمامها وليس فقط تدقيق الحكم الابتدائي، أن تفصح عن قضائها لا أن تكتفي بتأييد الحكم المستأنف.	٢٠٠	٩٦٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **منطوق الحكم - التناقض بين التسبيب والمنطوق:** خلوص الحكم في الأسباب إلى إلغاء القرار جزئياً ثم تصريحه في المنطوق بإلغاء القرار كاملاً؛ يعد مخالفةً للنظام.	٥	٢٠
تقرير الحكم في أسبابه بقبول التظلم شكلاً، ثم إيراده أسباباً تتعلق بموضوع التظلم، ثم انتهائه في المنطوق إلى عدم قبول التظلم؛ يجعل منطوق الحكم غير ملاق لأسبابه.	٢٠٩	١٠٠٠
تقرير الحكم في أسبابه بانحصار الصفة في مواجهة المدعى عليها، ثم قضاؤه بعدم قبول الدعوى في مواجهة المدعى عليها؛ يجعل التسبيب مناقضاً للمنطوق، ومخالفاً للنظام.	٣٤٧	١٦١٧
تأسيس الحكم على أسباب تتعلق بالاختصاص المكاني، ثم قضاؤه بعدم قبول الدعوى؛ يجعل التسبيب غير متفق مع النتيجة.	٣٦٠	١٦٦٨
صدور الحكم برفض المطالبة برد غرامة التأخير والإشراف كاملة لتجاوز مدة التأخير في تسليم الأعمال لمدة التأخير في صرف المستحقات، مع كون المثبت في تسبيب الحكم خلاف ذلك؛ يجعل تسبيب الحكم متناقضاً مع نتيجته، ويتعين نقضه.	٣٦٤	١٦٨٤
• **منطوق الحكم - عدم الدقة فيه:** اقتصار الحكم في منطوقه على إيراد الأيام المحكوم باستحقاق المكافأة عنها، دون الأيام المطروحة؛ يعد مخالفةً للنظام بشأن الدقة في إيراد منطوق الحكم.	١٣٧	٦٦٧
تعديل محكمة الاستئناف على منطوق الحكم الابتدائي بإنقاص مدة التعويض المحكوم بها، وذلك دون الإشارة إلى المدة المنقوصة في منطوق حكمها؛ يعد افتقاداً إلى الدقة في منطوق الحكم.	١٢٨	٦١٧
• **منطوق الحكم - عدم النص على القضاء:** صدور الحكم متضمناً في أسبابه رفض المتبقي من مبلغ المطالبة، دون النص على ذلك صراحةً في المنطوق؛ يعد مخالفةً للنظام.	٥٢	٢٥٦
• **منطوق الحكم - الخطأ فيه:** اقتصار منطوق الحكم على أحد المدعين ونسبة ملكية العقار إليه بما يخالف حقيقة الأمر؛ يعد خطأً في منطوق الحكم.	٢٥٥	١٢١٥

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **الحق في قيد الدعوى مرة أخرى - المتعين على المحكمة حياله:** إذا كان للمدعي حق برفع الدعوى مرة أخرى؛ فإن على المحكمة ألا تقرر رفض الدعوى.	٦١	٣٠٤
• **الحكم بأكثر مما طلبه المدعي:** الحكم بأكثر مما طلبه المدعى في الدعوى؛ يوجب نقض الحكم.	٣٣٨، ٣٨٦	١٥٨١، ١٧٧٩
• **الحكم بانتهاء الخصومة في دعوى لم تنته:** صدور الحكم المعترض عليه بعدم قبول الدعوى تأسيساً على انتهاء الخصومة بين الطرفين لقيام الجهة المدعى عليها بما يلزمها نظاماً - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن المدعى عليها لم تنفذ التوجيه النظامي على النحو المطلوب منها؛ مما يعني بقاء الخصومة بين الطرفين.	٣٣٧	١٥٧٨
• **الحكم بعدم الاختصاص - أثر نقضه - فصل الدائرة مصدرة الحكم في موضوعه:** صدور الحكم الابتدائي والاستئناف بعدم الاختصاص، ثم توفر ما يقتضي نقض الحكمين من قِبل المحكمة الإدارية العليا؛ يتعين معه إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للفصل في موضوعها من قِبل الدائرة مصدرة الحكم؛ لأنها لم تفصل في موضوع الدعوى، ولأن حكم الاستئناف اقتصر في قضائه على تأييد الحكم الابتدائي.	٥٨	٢٨٥
صدور الحكم الابتدائي والاستئناف بعدم الاختصاص، ثم توفر ما يقتضي نقض الحكمين من قِبل المحكمة الإدارية العليا؛ يتعين معه إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للفصل في موضوعها من قِبل الدائرة مصدرة الحكم؛ لأنها لم تفصل في موضوع الدعوى، ولأن حكم الاستئناف اقتصر في قضائه على تأييد الحكم الابتدائي، وحتى لا تفوت درجة من درجات التقاضي.	٩٨، ١٣٤	٤٨٠، ٦٥١
صدور حكم الاستئناف بعدم الاختصاص، ثم توفر ما يقتضي نقض الحكم من قِبل المحكمة الإدارية العليا؛ يتعين معه إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها من قِبل الدائرة مصدرة الحكم؛ لأن حكمها بعدم الاختصاص حجبها عن الفصل في موضوع الدعوى.	١٠٦	٥١٧
صدور الحكم الابتدائي والاستئناف بعدم الاختصاص، ثم توفر ما يقتضي نقض الحكمين من قِبل المحكمة الإدارية العليا؛ يتعين معه إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للفصل في موضوعها من قِبل الدائرة مصدرة الحكم	١٥٨	٧٦٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور حكم الاستئناف بعدم الاختصاص، ثم توفر ما يقتضي نقض الحكم من قِبل المحكمة الإدارية العليا؛ يتعين معه إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها من قِبل الدائرة مصدرة الحكم؛ لأن حكمها بعدم الاختصاص حجبها عن نظر الدعوى واستكمال المرافعة في موضوعها.	٣٠٥	١٤٤٥
• **الحكم بعدم قبول الدعوى - محله:** الحكم بعدم القبول إنما يكون في الدفوع الشكلية بهدف إنهاء الدعوى دون الفصل في موضوعها، سواءً كانت دفوعاً موجهة ضد الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة، أو دفوعاً موجهة ضد الحق في إقامة الدعوى لتخلف شرط من شروط قبولها مثل انتفاء الصفة أو المصلحة أو سبق الفصل في الدعوى أو لإقامتها بعد مضي الآجال المقررة نظاماً.	٥٥، ١٤٣، ١٦٧	٢٦٦، ٦٩٥، ٨٠٨
الحكم بعدم القبول إنما يكون في الدفوع الشكلية بهدف إنهاء الدعوى دون الفصل في موضوعها، سواءً كانت دفوعاً موجهة ضد الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة، أو دفوعاً موجهة ضد الحق في إقامة الدعوى لتخلف شرط من شروط قبولها.	٢٧٣	١٣٠٢
• **الحكم بعدم قبول الدعوى - أثر نقضه - فصل الدائرة مصدرة الحكم في موضوعه:** صدور حكم الاستئناف بعدم قبول الدعوى، ثم توفر ما يقتضي نقض الحكم من قِبل المحكمة الإدارية العليا؛ يتعين معه إحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف للفصل في موضوعها من قِبل الدائرة مصدرة الحكم؛ لأن حكمها بعدم قبول الدعوى حجبها عن الفصل في موضوع الدعوى.	١٤٣، ١٦٧	٦٩٥، ٨٠٨
صدور الحكم الابتدائي والاستئناف بعدم قبول الدعوى، ثم توفر ما يقتضي نقض الحكمين من قِبل المحكمة الإدارية العليا؛ يتعين معه إحالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية للفصل في موضوعها من قِبل الدائرة مصدرة الحكم؛ لأنها لم تفصل في موضوع الدعوى، ولأن حكم الاستئناف اقتصر في قضائه على تأييد الحكم الابتدائي.	٢٦٨	١٢٧٩
• **الحكم في الدعوى - الفصل في النزاع:** إذا كانت الدعوى هي طلب إثبات الخطأ؛ فإن القرار الصادر في الدعوى بإثبات الخطأ يعد فاصلاً في النزاع.	٥	٢٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **الحكم في الدعوى - المتعين فيه عند الاستناد إلى النص النظامي:** المتعيّن على المحكمة إيراد النصوص النظامية التي تحكم الواقعة وتنزيلها عليها واستخلاص النتيجة منها، ومخالفة ذلك بالاستناد إلى نصوص نظامية ليس لها صلة بالواقعة؛ يعد خطأً في تطبيق النظام.	٢٦١	١٢٤٣
• **الحكم في الدعوى - الخطأ في تطبيق النظام:** صدور الحكم المعترض عليه بالإلزام بترقية العسكري تأسيساً على انتفاء المخالفة المنسوبة إليه وفق الحكم القضائي الصادر بإلغاء العقوبة التأديبية على تلك المخالفة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الحكم القضائي لم يلغ العقوبة التأديبية لانتفاء المخالفة، وإنما لخطأ القرار الصادر بإيقاعها في الاستناد النظامي؛ ومن ثم يكون الحكم المعترض عليه أخطأ في تطبيق النظام.	١٧٣	٨٤٣
• **الحكم في الدعوى - الخطأ في تطبيق النظام - عدم التحقق من نشوء القرار السلبي:** الحكم بإلغاء القرار السلبي دون التحقق من عرض المطالبة محل القرار على الجهة المختصة بالنظر في المطالبة؛ يعد خطأً في تطبيق النظام، ويتعيّن نقضه.	٢٣	١٠٨
• **الحكم في الدعوى - الخطأ في تطبيق النظام - تجاوز المدة النظامية لصرف المكافأة:** الحكم بصرف المكافأة الوظيفية لمدة تتجاوز المدة النظامية ودون بيان مستند ذلك؛ يعد خطأً في تطبيق النظام.	٢٩٦	١٤٠٧
• **الحكم في الدعوى - الخطأ في تطبيق النظام - تداخل المدد المحكوم بها:** الحكم بصرف المكافأة الوظيفية، دون مراعاة تداخل المدة المحكوم بها مع ما سبق الحكم به؛ يعد خطأً في تطبيق النظام.	٢٩٦	١٤٠٧
• **الحكم في الدعوى - الخطأ في تطبيق النظام - تطبيق نظام نزع الملكية على اقتطاع تنظيمي:** صدور الحكم بإلغاء امتناع الجهة الإدارية عن اتخاذ إجراءات نظام نزع الملكية لتقدير المقتطع من عقار المدعي، في حين أن الاقتطاع كان لتنفيذ قرار تنظيمي لا لتنفيذ مشروع نزع الملكية؛ مما يعد ذلك خطأً في تطبيق النظام.	٤٨	٢٣٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **الحكم في الدعوى - الخطأ في تطبيق النظام - تطبيق نظام نزع الملكية على واقعة استغلال العقار:** تطبيق الحكم لنصوص نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على واقعة استغلال العقار؛ يعد خطأً في تطبيق النظام.	٢٨٥، ٣١٨	١٣٥٤، ١٥٠٣
• **الحكم في الدعوى - الخطأ في تطبيق النظام - عدم إعمال إجراءات صرف مستحقات العقد:** الحكم بصرف المستحقات العقدية، دون إعمال إجراءات صرفها تأسيساً على أن الجهة المتعاقدة لم تقدم ما يثبت تقصير المقاول؛ يعد خطأً في تطبيق النظام، ويتعين نقضه.	١٠	٤٩
• **الحكم في الدعوى - مخالفة أحكام النظام - القضاء بشيء لم يطلبه الخصوم:** القضاء بالحجز على أموال المدعى عليه في حدود الدين الذي عليه، دون أن يكون ذلك محل طلب من الخصوم؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٥٠	١٦٢٨
• **الحكم في الدعوى - مخالفة أحكام النظام - الحكم في غير محل الدعوى - المساس بحجية حكم قضائي:** القضاء برفض إلغاء قرار مغاير للقرار محل الدعوى، مع سبق صدور حكم بإلغاء القرار؛ يعد حكماً في غير محل الدعوى، ومساساً بحجية حكم قضائي سابق؛ مما يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٩٥	١٨١٧
• **الحكم في الدعوى - مخالفة أحكام النظام - قبول الدعوى قبل أوانها:** قبول المحكمة لدعوى صرف معاش الضمان الاجتماعي قبل تقدم المدعي إلى اللجنة النظامية؛ يُعد مخالفةً للنظام.	٣١٣	١٤٨٢
• **الحكم في الدعوى - مخالفة أحكام النظام - مضارة المعترض باعتراضه:** نظر محكمة الاستئناف للدعوى بناءً على اعتراض المحكوم عليه وحده ثم قضاؤها بما يؤدي إلى مضارة المعترض باعتراضه؛ يعد مخالفةً للنظام.	٣٥٠، ٣٧١	١٦٢٨، ١٧١٠
• **الحكم في الدعوى - مخالفة أحكام النظام - إغفال طلب استئناف:** خلو الحكم من إيراد استئناف المستأنف على الحكم الابتدائي، وكذلك الرد عليه؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	١٩	٩٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **الحكم في الدعوى - مخالفة أحكام النظام - عدم إجراء المرافعة في الاستئناف:** صدور حكم الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي ثم القضاء برفض الدعوى، دون فتح باب المرافعة، ودون سماع أقوال الخصوم؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣٤٢	١٥٩٨
عدم إشارة الحكم إلى طلب الاستئناف على الحكم الابتدائي؛ يعد مخالفةً للنظام.	٣٠٦	١٤٥١
• **الحكم في الدعوى - الإخلال بحق الدفاع - عدم التمكين من الرد على الإجابة عن الدعوى:** الفصل في الدعوى استناداً على جواب المدعى عليها ودونَ تمكينِ المدعية من الرد على ذلك الجواب؛ يعد مُصادرة لحقِ الدفاع.	٢٩٥	١٤٠٠
• **الحكم في الدعوى - مخالفة الإجراءات القضائية - عدم التمكين من سماع الدعوى:** الفصل في موضوع الدعوى دون التمكين من سماع الدعوى جراء وجود خلل في النظام الإلكتروني تعذر معه حضور المدعية للجلسة القضائية؛ يعد عيباً شكلياً في الإجراءات يعيب الحكم.	١٧٤، ١٧٨	٨٤٩، ٨٦٧
• **الحكم في الدعوى - مخالفة الإجراءات القضائية - تفويت درجة تقاضي:** صدور حكم الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى، ثم القضاء مباشرة في موضوع الدعوى، دون إعادة القضية إلى المحكمة الإدارية؛ يعد تفويتاً لدرجة من درجات التقاضي، ومخالفةً للنظام.	٢٤٠	١١٤٤
• **الحكم في الدعوى - مخالفة القواعد الإجرائية لقبول الدعوى والاعتراضات:** صدور الحكم المعترض عليه برفض الدعوى؛ تأسيساً على صحة القرار محل الدعوى والمتضمن عدم قبول الاعتراض أمام الجهة الإدارية بحجة عدم سبق التقدم به أمام مقدم الخدمة خلال المدة النظامية - تقرير المحكمة الإدارية العليا بسبق تظلم المدعي، وأن الجهة الإدارية لم تسأل المدعي عن التظلم الوجوبي، ولو سألته بعد ورود الاعتراض إليها لأمكن المدعي من التقدم بالتظلم خلال مدته؛ مما يجعل قرارها بعدم قبول الاعتراض لا يتفق مع القواعد الإجرائية المنظمة لقبول الدعاوى والاعتراضات، ولا مع الغاية والحكمة التي تغياها النظام من اشتراط سبق التظلم لقبول الاعتراضات المشار إليها.	١٧١	٨٣١

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **الحكم في الدعوى - مخالفة المصلحة العامة:** راجع: (حرف أ/ اختصاص - اختصاص مكاني - مخالفة المصلحة العامة - الحكم بعدم الاختصاص المكاني بعد الفصل في قبول الدعوى)	١٠٦	٥١٧
• **الحكم في الدعوى - مخالفة إجراءات الفصل في الدفع بالتزوير:** الحكم بعدم قبول الدعوى الإدارية إلى حين الفصل في دعوى التزوير؛ يعد مخالفةً للإجراءات النظامية للفصل في الدفع بالتزوير.	٥٥، ١٤٣، ١٦٧	٢٦٦، ٦٩٥، ٨٠٨
• **الحكم في الدعوى - مخالفة مبدأ قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا:** إذا خالف حكمُ الاستئناف حكمَ المحكمة الإدارية العليا في المبدأ الذي فصل فيه؛ فإنه يتعيَّن نقضه.	١٠٣، ٣٤٣	٥٠٤، ١٦٠٢
إذا خالف الحكمُ المبادئ القضائية التي قررتها المحكمة الإدارية العليا؛ فإنه يتعيَّن نقضه.	٢٤، ٣٥، ٣١٨	١١٤، ١٧٩، ١٥٠٣
• **الحكم في الدعوى - عدم استيفاء ملاحظات المحكمة الإدارية العليا:** إذ لم تستوفِ المحكمة ملاحظات المحكمة الإدارية العليا على حكمها السابق؛ فإنه يتعين نقض حكمها اللاحق.	١٠٩	٥٣١
• **الحكم في الدعوى - نهائية الحكم في مواجهة غير المُستأنف:** استئناف الحكم من أحد أطراف الدعوى ليس من شأنه أن يلغي نهائية الحكم في مواجهة الطرف الآخر، ولا ينفتح له بسببه طريق الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ما دام أنه لم يستأنف الحكم الابتدائي استئنافاً أصلياً أو فرعياً.	١٦٥	٨٠٠
• **الحكم في الدعوى - إلغاء الحكم من قبل محكمة الاستئناف:** إلغاء محكمة الاستئناف للحكم الابتدائي يعني إنهاءً له، وعدم الاحتجاج به.	١٤٤	٧٠١
• **نقض الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا - مقتضى النقض:** إذا كانت محكمة الإحالة ملزمة باتباع المحكمة الإدارية العليا في المسألة الموضوعية التي نقضت الحكم لأجلها؛ فإنها ملزمة أيضاً بتنفيذ ما وجهت به المحكمة الإدارية العليا في أي مسألة إجرائية تتعلق بالإثبات بغض النظر عن قناعتها أو عدم قناعتها بلزومه للفصل في الدعوى.	٦٧	٣٣٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **نقض الحكم من قبل المحكمة الإدارية العليا - نطاق نظر القضية بعد النقض:** إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا حكم الاستئناف ثم أحالت القضية إلى محكمة الاستئناف؛ فإنه يتعين على محكمة الاستئناف نظر استئناف المعترض أمام المحكمة الإدارية العليا دون غيره الذي أصبح حكم الاستئناف نهائياً بحقه لعدم تقديم الاعتراض عليه.	١١	٥٣
إذا نقضت المحكمة الإدارية العليا حكم محكمة الاستئناف بناءً على اعتراض أحد الطرفين، ثم أحالت القضية إلى محكمة الاستئناف؛ فإنه يتعين على محكمة الاستئناف نظر استئناف المعترض دون غيره الذي أصبح حكم الاستئناف نهائياً بحقه لعدم تقديم الاعتراض عليه.	١٩	٩٢
• **بطلان الحكم - مشاركة القاضي في الحكم الابتدائي والاستئناف:** مشاركة القاضي في الحكم الابتدائي وفي حكم الاستئناف؛ يجعل حكم الاستئناف باطلاً.	١٠٩	٥٣١
ثاني عشر/ الاعتراض على الأحكام لدى محكمة الاستئناف: • **وظيفة محكمة الاستئناف:** وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على تدقيق الحكم الابتدائي، وإنما وظيفتها إلى جانب ذلك، الفصل في موضوع النزاع وفق أحكام قاعدة الأثر الناقل للاستئناف باعتبارها محكمة موضوع تفصل فيه بحكم مسبب يواجه عناصر النزاع بشقيه الواقعي والنظامي وفق ما قدم أمامها وأمام المحكمة الابتدائية من دفوع وأدلة وبينات.	٢١٠	١٠٠٤
• **الأثر الناقل للاستئناف - ما يترتب عليه:** إن الدفوع التي سبق أن أبداها المدعي في صحيفة الدعوى والمذكرات المقدمة منه للمحكمة الإدارية تصبح دفوعاً مطروحة أمام محكمة الاستئناف طبقاً لقاعدة الأثر الناقل للاستئناف.	٣٠٣	١٤٣٦
ثالث عشر/ الاعتراض على الأحكام لدى المحكمة الإدارية العليا: • **شروط قبوله - نفاذ طرق الطعن العادية أمام محكمة الاستئناف:** الأصل أن الاعتراض على الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا لا يقبل مالم تستنفذ طرق الطعن العادية أمام محكمة الاستئناف.	١٦٥	٨٠٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **ما يجوز الاعتراض عليه:** اختصاص المحكمة الإدارية العليا يقتصر على مراقبة الأحكام المعترض عليها أمامها من حيث موافقتها للقواعد الشرعية والنظامية وسلامة تطبيق هذه القواعد على النزاع الذي فصل فيه الحكم المعترض عليه.	١٨٣	٨٨٧
• **أسباب الاعتراض - إثارة المحكمة للأسباب المتعلقة بالنظام العام:** جواز إثارة المحكمة الإدارية العليا للأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الاعتراض، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع؛ باعتبار أن القواعد الإجرائية المقررة لشروط قبول الدعوى من النظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يُتمسك بها في الاعتراض.	٢٦	١٢٣
جواز إثارة المحكمة الإدارية العليا للأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الاعتراض، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع.	٣٠	١٥٤
جواز إثارة المحكمة الإدارية العليا للأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها في صحيفة الاعتراض، متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع؛ باعتبار أن القواعد الإجرائية المقررة لشروط قبول الدعوى من النظام العام وتتصدى لها المحكمة من تلقاء نفسها.	١٤٦، ٢٣٤	٧١١، ١١١٤
الأسباب المبنية على النظام العام تأخذ المحكمة بها من تلقاء نفسها ولو لم تذكر في صحيفة الاعتراض.	٢٧٦	١٣١٤
• **أسباب الاعتراض - نقض الحكم لأحدها دون بحث البقية:** إذا نُقض الحكم المعترض عليه تأسيساً على أحد أسباب الاعتراض؛ فإن للمحكمة الإدارية العليا إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف دون بحث أوجه الاعتراض الأخرى.	٢٣، ٢٩، ١٧٨، ٢٩٠	١٠٨، ١٥٠، ٨٦٧، ١٣٧٦
• **أسباب الاعتراض - نقض الحكم لأحد الأسباب المتعلقة بالنظام العام دون بحث أوجه الاعتراض:** إذا نُقض الحكم المعترض عليه بناءً على أحد الأسباب المتعلقة بالنظام العام؛ فإن للمحكمة الإدارية العليا إعادة القضية إلى محكمة الاستئناف دون بحث بقية أوجه الاعتراض.	٢٩٥	١٤٠٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
رابع عشر/ نظر الدعوى بعد قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص: صدور الحكم المعترض عليه بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيّاً بنظر الدعوى بالمخالفة لقرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص؛ تأسيساً على أن رقم الدعوى مختلف عن رقم الدعوى في قرار اللجنة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الحكم مخالف للتعميم القضائي المتضمن: "أن يكون نظر الدعاوى بعد صدور قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بتقديم صحيفة دعوى جديدة"، وهذا هو الأصل مادام أن المحكمة الابتدائية لم تفصل في الموضوع، وحكمت بعدم الاختصاص الولائي؛ فإنه يجب عليها أن تنظر في الدعوى من جديد بعد أن نشأ اختصاصها بنظر الدعوى بقرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص.	١٣٤	٦٥١
حرف (ص) **صحة**		
• **حقوق وظيفية - بدل الإشراف:** يجب لاستحقاق بدل الإشراف لشاغلي الوظائف الصحية توافر الشروط النظامية المقررة له، ومنها صدور قرار بالتكليف بالعمل المقرر له البدل من المختص نظاماً بإصداره.	٢٣٠	١٠٩٥
• **حقوق وظيفية - بدل عدوى:** ليس كل ممرض أو موظف يحتمل أن يتعرض للعدوى بحكم عمله يكون مستحقاً لبدل العدوى، وإنما يتعين لاستحقاقه أن يكون شاغلاً لإحدى الوظائف التي حددتها اللجنة النظامية، أو شاغلاً لوظائف صدر بها قرارات خاصة باستحقاق شاغليها لهذا البدل، وأن يباشر العمل في إحدى هذه الوظائف خلال فترة المطالبة بالبدل.	٢٩٨	١٤١٤
المعتبر في تعيين الوظائف المستحق شاغلوها لبدل العدوى هو ما يصدر عن اللجنة النظامية	٣٤١	١٥٩٢
الحكم باستحقاق بدل عدوى دون اعتبار لكون الوظيفة ليست مسماة من الوظائف التي يستحق شاغلوها لبدل العدوى؛ يعد مخالفة للنظام.	٢٣٩	١١٣٨
اقتصار استحقاق بدل العدوى على من يعمل في الأقسام والوظائف المقرر لها البدل وفقاً للنصوص النظامية والقرارات المنظمة.	٣٥١	١٦٣٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
وظيفة (طبيب نائب) ليست مسماة من الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى، ومن ثم لا يستحق شاغلو الوظيفة للبدل.	١١٧	٥٦٩
وظيفة (طبيب مقيم) ليست مسماة من الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى؛ ومن ثم لا يستحق شاغلو الوظيفة للبدل.	٥٠	٢٤٥
وظيفة (طبيب أسنان) ليست مسماة من الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى؛ ومن ثم لا يستحق شاغلو الوظيفة للبدل.	١١٨	٥٧٥
وظيفة (مساعد طبيب أسنان) ليست مسماة من الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى؛ ومن ثم لا يستحق شاغلو الوظيفة للبدل.	٣٤٠	١٥٨٨
وظيفة (أخصائي علاج طبيعي) ليست مسماة من الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى؛ ومن ثم لا يستحق شاغلو الوظيفة للبدل.	٢٦٤	١٢٥٨
وظيفة (فني أجهزة طبية) ليست مسماة من الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى؛ ومن ثم لا يستحق شاغلو الوظيفة للبدل.	١٦	٧٨
وظيفة (فني عمليات) ليست مسماة من الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل عدوى؛ ومن ثم لا يستحق شاغلو الوظيفة للبدل.	٤	١٥
استحقاق (فني التمريض) لبدل العدوى علاوةً على الشروط المقررة في النصوص النظامية ذات الصلة، مشروط بأن يكون عمله في الأقسام المنصوص عليها في بيان الوظائف التي يستحق شاغلوها بدل العدوى الصادر عن الجهات المختصة نظاماً.	٧٢	٣٦١
• **حقوق وظيفية - مكافأة حفظ الأدوية المخدرة:** تضمّن النظام صرف مكافأة شهرية للمسؤول عن حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، سواءً أكان عسكرياً أم مدنياً - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن المكافأة مخصصة لعضو اللجنة المنصوص عليها في نظام المخدرات والمؤثرات العقلية، وأن النص النظامي والقرارات المتعلقة به تبقى خاصةً بالخاضعين للنظام، والمخاطبين به، حتى يرد ما ينقل عن هذا الأصل.	١٥٧	٧٦٢
حرف (ض) **ضبط جنائي**		

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **إجراءات الضبط الجنائي - لزومها - مناط المسؤولية عن الضرر الناشئ عنها:** مسؤولية الجهة الضابطة لا تتقرر وبحكم اللزوم عند عدم الإدانة، ولا يشترط توفر الدليل القاطع لتوجيه الاتهام؛ لأن اتخاذ إجراءات الضبط ومنها الإيقاف في السجن في حال وقوع جريمة والتحقيق مع من يشتبه به بارتكابها أمر لازم، ولو لم تتم هذه الإجراءات وأفلت الجاني من العقاب لكانت الجهة الضابطة مخطئة، ولذلك فإنه عند النظر في المسؤولية عن الضرر الناشئ عن هذه الضبطية لابد من ثبوت أن هناك تعسفاً في استعمال حق الجهة الضابطة في اتخاذ إجراءاتها، ومدى استطالة مدة السجن أو التحقيق، ومن الجهة التي تسببت في تلك الاستطالة.	٣٠٨	١٤٦٠
حرف (ط) **طلبات قضائية** أولاً/ وقف تنفيذ الحكم. ثانياً/ التماس إعادة النظر. ثالثاً/ تعديل منطوق الحكم.		
أولاً/ وقف تنفيذ الحكم: • **طبيعة القضاء في وقف تنفيذ الحكم:** القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم هو قضاء وقتي يستند إلى ما يبدو للمحكمة من ظاهر الحكم وما قدم بشأنه في الاعتراض من دفوع وأسانيد.	٣٣	١٧٣
• **مناط وقف تنفيذ الحكم:** إذا بدا للمحكمة من ظاهر الحكم وما قدم بشأنه في الاعتراض من دفوع وأسانيد ترتُّب نتائج يتعذر تداركها بعد تنفيذ الحكم أو اشتمال الاعتراض على ما قد يؤثر في صحة الحكم، وهو ما يعبر عنه بالجدية؛ قام المبرر لوقف تنفيذ الحكم.	٣٣	١٧٣
ثانياً/ التماس إعادة النظر: • **المختص بنظر التماس إعادة النظر:** مقتضى النظام أن النظر في التماس إعادة النظر إنما يكون للمحكمة مصدرة الحكم النهائي.	١٨٦	٩٠٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **ما يجب على المحكمة حال قبول التماس إعادة النظر:** يجب على المحكمة حال قبول الالتماس، مراعاة حدود الالتماس دون تجاوز لها أو إغفال حجية الحكم السابق.	٣٧٥	١٧٣٠
• **موانع قبول التماس إعادة النظر - سبق الفصل في سببه:** تضمن نظام المرافعات الشرعية بأن للخصوم التماس إعادة النظر مرة أخرى لأسباب لم يسبق نظرها مما هو منصوص عليه في المادة المئتين من النظام - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن مفهوم النظام هو امتناع التماس إعادة النظر لأسباب سبق نظرها؛ ومن ثم ليس للمحكمة قبول التماس إعادة النظر إذا كان مبنياً على سبب قد سبق وأن حكم بعدم قبوله.	٢٠٧	٩٩٢
• **الحكم في الالتماس - بيانات الحكم:** وإن كان الاعتراض على الحكم بطريق الالتماس يعد طريقاً غير عادي، إلا أن الحكم الصادر فيه يجب أن يستوفي كافة بياناته، وأن يرد على أسباب الالتماس.	٨٣	٤٠٤
• **الحكم في الالتماس - بيانات الحكم - إغفال ملخص الدعوى - إغفال ملخص دفوع ودفاع الأطراف:** صدور الحكم بالتماس إعادة النظر دون إيراد ملخص الدعوى ودفوع الخصوم ودفاعهم، وكذلك انطوائه على تناقض في المنطوق بذكر بيانات حكم آخر؛ يعد مخالفةً للنظام.	٢٠٢	٩٧٠
• **الحكم في الالتماس - الإخلال بمبدأ المواجهة:** الحكم بقبول التماس إعادة النظر ثم العدول عن الحكم السابق والقضاء مجدداً برفض الدعوى، دون مواجهة الطرف الآخر في القضية بمستند الالتماس، وإجراء المرافعة حوله؛ يوجب نقض الحكم.	٢٨١	١٣٣٥
• **الحكم في الالتماس - الرد على الدفوع الجوهرية:** الحكم بعدم قبول التماس إعادة النظر، دون إيراد دفع الجهة الملتمسة بكونها المسؤولة عن تنفيذ الحكم، وكذلك الجواب عنه؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٣	١١
• **الحكم في الالتماس - بحث الأوصاف المؤثرة:** الحكم بقبول التماس إعادة النظر استناداً إلى نص نظامي لا ينطبق على الحالة التي قُبِل الالتماس بناءً عليها، ودون التحقق من الحالات والآجال النظامية لقبول الالتماس؛ يعد خطأً في تطبيق النظام.	٣٧٢	١٧١٥

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
صدور الحكم المعترض عليه بعدم قبول التماس إعادة النظر، دون إيراد وبحث سبب الالتماس، ومع كون البين من سير الدعوى أن الملتمسة (المدعى عليها) لم تتبلغ بالجلسات المعقودة لنظر الدعوى - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن إغفال الحكم بحث الأوصاف التي من شأنها أن تؤثر في النتيجة التي ينتهي إليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٢٢٠	١٠٥١
الحكم بأجرة المثل عن وضع الجهة الإدارية يدها على العقار، لا ينهي النزاع ويقطع الخصومة في المستقبل مادام أن العقار بيد الجهة الإدارية، والنزاع حوله منظور أمام المحكمة المختصة في القضاء العام؛ مما يقتضي التحقق من ملكية العقار وما صدر من المحكمة بشأنها، وأثره على التماس إعادة النظر في الحكم.	٨٣	٤٠٤
• **الحكم في الالتماس - إغفال مستند الالتماس:** صدور الحكم بعدم قبول الالتماس، دون الإشارة إلى سبب الالتماس وكذلك بحثه؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٨٠	٣٩٢
الحكم بعدم قبول التماس إعادة النظر، دون بيان أسباب الالتماس، والإجابة عليها؛ يعد قصوراً في التسبيب، وإخلالاً بحق الدفاع، ومخالفةً للنظام، ويتعين نقضه	٨٣	٤٠٤
الحكم بعدم قبول التماس إعادة النظر، دون بحث السبب الذي أقيم عليه الطلب فعلاً؛ يعد خطأً في تطبيق النظام، ويتعين نقضه.	٢٣١	١١٠١
• **الحكم في الالتماس - إغفال مستند الالتماس - إغفال وجه عدم انطباق الحالات النظامية للالتماس:** الحكم بعدم قبول التماس إعادة النظر، دون الالتفات إلى مستند الالتماس، ودون بيان وجه عدم انطباق الحالات النظامية للالتماس؛ يعد مخالفةً للنظام، ويتعين نقضه.	٤٦	٢٢٨
• **الحكم في الالتماس - إغفال أساس القضاء:** الحكم بقبول التماس إعادة النظر، دون إيراد سبب القبول؛ يعد قصوراً في التسبيب.	٢٠٢	٩٧٠
الحكم بقبول التماس إعادة النظر، دون تحديد الحالة الموجبة لقبوله، ودون بيان وجه انطباق الحالة على الالتماس؛ يعد قصوراً في التسبيب، ويتعين نقضه.	٣٥١	١٦٣٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **الحكم في الالتماس - إغفال بحث الالتماس وقبوله:** صدور الحكم في الالتماس بالعدول عن تأييد الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً برفض الدعوى، دون بحث الالتماس وتقرير قبوله وإلغاء الحكم الابتدائي؛ يعد قصوراً في التسبيب.	٣٧٤	١٧٢٦
• **الحكم في الالتماس - عدم قبول الالتماس مع تحقق سببه:** صدور الحكم بعدم قبول التماس إعادة النظر رغم تحقق سببه وهو القضاء بأكثر مما طلبه الخصوم؛ يعد مخالفةً لأحكام النظام، ويتعين نقضه	١٥	٧٤
• **الحكم في الالتماس - مخالفة مدة الالتماس:** اعتبار تاريخ صدور المستند هو بداية احتساب المدة المحددة نظاماً للتقدم بالتماس إعادة النظر، دون التاريخ الذي ثبت فيه علم الملتمس بتلك الأوراق؛ يعد مخالفةً للنظام.	٢٣٥	١١١٩
• **الحكم في الالتماس - الخطأ في تطبيق النظام:** صدور حكم الاستئناف بقبول التماس إعادة النظر تأسيساً على النصوص النظامية المتعلقة بالاستئناف، لا على النصوص النظامية المتعلقة بالتماس إعادة النظر؛ يعد خطأً في تطبيق النظام.	٢٥٠	١١٩٢
• **الحكم في الالتماس - العدول عن الحكم محل الالتماس:** لا معنى للعدول عن الحكم القضائي إذا كان سينتهي إلى ذات المنطوق المعدول عنه، وللأسباب ذاتها.	٨٨	٤٣١
• **انتفاء السبب المُغيِّر لنتيجة الحكم - ما يترتب عليه:** إذا كان السبب الذي أقيم عليه التماس إعادة النظر لا يغير من النتيجة التي انتهى إليها الحكم الملتمس عليه؛ فإنه لا يسوغ حينئذٍ العدول عن الحكم.	٢٥٠	١١٩٢
ثالثاً/ تعديل منطوق الحكم: • **القواعد المنظمة لتعديل منطوق الحكم:** طريق رفع الخلل وإزالة اللبس والإيهام في منطوق الحكم هو إعمال قواعد تفسير الأحكام.	٢٨٧	١٣٦٢
• **ما لا يترتب على تعديل منطوق الحكم:** إذا كانت المطالبة هي تعديل منطوق الحكم لإزالة الخلل واللبس الذي شابه؛ فإنه ليس للمحكمة إعادة النظر في موضوع الدعوى ثم إصدار حكم جديد.	٢٨٧	١٣٦٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
حرف (ع) **عقار** أولاً/ منح أراضي. ثانياً/ شراء أرض معيبة. ثالثاً/ التعويض عن الخطأ في إفراغ العقار. رابعاً/ صك ملكية العقار. خامساً/ النزاع حول ملكية العقارات. سادساً/ إزالة التعديات. سابعاً/ إخلاء العقار.		
أولاً/ منح أراضي: • **حقيقة القرار الصادر بالمنح - ثبوت المنح - تحصن قرار التخصيص:** القرار الصادر بالمنح ليس قراراً بسيطاً يصدر مباشرة بتنفيذ المنح، ولكنه قرار مركب من عدة قرارات متلاحقة ومرتبطة ببعضها وتصدر في كل مرحلة من المراحل، وتُتوج في النهاية بقرار إفراغ الأرض وإصدار صك ملكية بالأرض المخصصة - الموافقة في أي مرحلة من هذه المراحل لا يعني ثبوت المنح، وإلزام جهة الإدارة به؛ لأن القرار النهائي بالمنح هو نتاج هذه القرارات - القول بتحصن قرار التخصيص، في حين أنه يعتبر جزءاً من هذه القرارات وليس القرار النهائي لا يتفق مع النظام.	٩٣	٤٥٣
• **تكييف رفض المنح:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تكييف الدعوى - رفض منح أرض)	٩٣	٤٥٣
• **الإعفاء من قيمة الأمتار الزائدة:** صدور أمر سام باعتماد تنفيذ أمر المنح على قطع أراضي وإعفاء المذكورين من قيمة الأمتار الزائدة - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الأمر يُعد خاصاً حسب لفظه بمن رُفع بشأنهم، وقد ورد على سبيل الاستثناء من الإجراء المتبع وفق الأنظمة والتعليمات بشأن بيع زوائد المنح، وأن الاستثناء لا يقاس عليه ولا يتوسع في تفسيره.	٣٨٠	١٧٥٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
ثانياً/ شراء أرض معيبة: • **الرجوع على البائع:** حق مُشتري الأرض المعيبة يكون بالرجوع على من باعه أمام المحكمة المختصة وفق قواعد الضمان.	٨٥	٤٢٠
ثالثاً/ التعويض عن الخطأ في إفراغ العقار: • **المختص بنظرها:** المحاكم الإدارية هي المختصة بالفصل في دعوى التعويض عن خطأ الجهة الإدارية في الإفراغ من صك موقوف.	٣٥٨	١٦٦٠
رابعاً/ صك ملكية العقار: • **أثر إيقاف صك ملكية العقار:** إذا كان صك الملكية موقف من الجهة صاحبة الاختصاص؛ فإنه لا يعتد به كمستند في اعتبار الملكية.	٢٣٣	١١٠٨
• **سلطة القضاء الإداري بالتحقق من صحة صك ملكية العقار:** القضاء الإداري وإن كان ليس معنياً بإثبات الملكيات لكنه معني بالتحقق من صحتها وفق أسانيدها المقررة شرعاً ونظاماً.	٢٣٣	١١٠٨
خامساً/ النزاع حول ملكية العقارات: • **خروجه عن ولاية المحاكم الإدارية:** الفصل في النزاع حول ملكية العقارات، وصحة الصكوك المثبتة لها، لا يدخل في اختصاص المحاكم الإدارية.	١٢٥، ١٤٨	٦٠٤، ٧١٨
تقرير ما إذا كان صك الملكية سليماً أو غير سليم وما يترتب على ذلك من ثبوت الصفة ليس للمحاكم الإدارية.	٢٧٣	١٣٠٢
• **وقف سير دعوى الإلغاء حال النزاع حول ملكية العقار:** راجع: (حرف د/ دعوى - وقف سير الدعوى - أثر النزاع حول ملكية الأرض على دعوى الإلغاء بالامتناع عن إصدار كروكي تنظيمي)	٣٣٩	١٥٨٤
راجع: (حرف د/ دعوى - وقف سير الدعوى - أثر النزاع حول صحة صك الملكية على دعوى الإلغاء بإيقاف الصك)	١٢٥	٦٠٤
راجع: (حرف د/ دعوى - وقف سير الدعوى - أثر النزاع حول صحة صك الملكية على دعوى الإلغاء بإخلاء العقار)	١٤٨	٧١٨

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
راجع: (حرف د/ دعوى – وقف سير الدعوى – أثر النزاع حول صحة صك الملكية على دعوى نزع الملكية)	٢٧٣	١٣٠٢
سادساً/ إزالة التعديات: • **ما يعد مانعاً للإزالة:** إذا كان طلب التملك في منصة إحكام مانعاً من إزالة التعديات؛ فيتعين أن يكون ذلك المانع ثابتاً وقائماً عند إعمال أثره؛ إذ المانع لا ينتج أثره إلا بعد حصوله، وعبء إثبات ذلك يقع على من قرر لمصلحته وهو مدعي التملك.	٢٦١	١٢٤٣
سابعاً/ إخلاء العقار: • **المختص بنظر الطعن في قرار الجهة الإدارية بإخلاء العقار:** تختص محاكم ديوان المظالم بنظر دعوى إلغاء قرار الجهة الإدارية بإخلاء العقار، ووجود نزاع حول ملكية العقار لا يخرج القرار الإداري عن الاختصاص الأصيل لمحاكم ديوان المظالم بنظر دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية.	١٤٨	٧١٨

عقد

أولاً/ العقد مع الجهة الإدارية.

ثانياً/ دعوى العقد.

ثالثاً/ التزامات العقد.

رابعاً/ تنفيذ العقد.

خامساً/ مستحقات العقد.

سادساً/ المسؤولية العقدية.

سابعاً/ سحب العمل والتنفيذ على الحساب.

ثامناً/ فسخ العقد.

تاسعاً/ فقدان مستندات العقد.

عاشراً/ عقد الأشغال العامة.

حادي عشر/ عقد التوريد.

ثاني عشر/ عقد الاستثمار.

ثالث عشر/ استئجار الدولة للعقار.

رابع عشر/ قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية.

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
أولاً/ العقد مع الجهة الإدارية: • **عدم انحصاره بعقد العمل:** ليس كل عقد مع الجهة الإدارية يعتبر عقد عمل.	١٧٥	٨٥٣
ثانياً/ دعوى العقد: • **العقود المتعلقة بمعهد الملك سلمان للدراسات والخدمات الاستشارية:** راجع: (حرف أ/ اختصاص - اختصاص ولائي - العقود المتعلقة بمعهد الملك سلمان للدراسات والخدمات الاستشارية)	١٨٣	٨٨٧
• **انعقاد الاختصاص المكاني حال تعدد مكان تنفيذ العقد:** راجع: (حرف أ/ اختصاص - اختصاص مكاني - انعقاد الاختصاص المكاني - تعدد مكان تنفيذ العقد)	١٧٩	٨٧٢
• **توحيد نظر منازعات العقد أمام محكمة واحدة:** راجع: (حرف أ/ اختصاص - اختصاص مكاني - توحيد نظر منازعات العقد أمام محكمة واحدة)	١٧٩	٨٧٢
ثالثاً/ التزامات العقد: • **نقل التزامات الجهة الإدارية إلى شركة حكومية - انعقاد الصفة للشركة الحكومية:** تضمن النظام الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة المياه الوطنية، ومنحها صلاحية توفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته على أسس تجارية، ونقل جميع حقوق الدولة وممتلكاتها والتزاماتها المالية والتعاقدية ذات العلاقة إلى الشركة - صدور الحكم المعترض عليه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعوى العقد ذي العلاقة بخدمات المياه ضد الجهة الإدارية لرفعها على غير ذي صفة على اعتبار أن الصفة منعقدة لشركة المياه الوطنية - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن الصفة منعقدة لشركة المياه الوطنية، وأن الاعتراض على الحكم غير صحيح، ويتعين رفضه.	١١٦	٥٦٤
• **الالتزام بمقدار رواتب الموظفين:** إذا كانت جداول الكميات والمستندات حددت رواتب الموظفين؛ فإنه لا ينبغي العدول عن ذلك التحديد الذي تلاقت عليه إرادة الطرفين سواءً بالنقص أو الزيادة حتى لا يثرى طرف على حساب طرف آخر.	٣٧٩	١٧٤٨

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **التعاقد من الباطن - ما لا يترتب عليه تجاه المسؤولية العقدية:** لا تملك الجهة الإدارية فرض غرامة التأخير وتكاليف الإشراف على المقاول من الباطن في حال التأخر في إنجاز الأعمال، ولا تملك تنفيذ الأعمال على حسابه في حال سحب الأعمال من المقاول الأصلي، وغير ذلك من الجزاءات المقررة في النظام والعقد، وبالمقابل ليس للمقاول من الباطن مطالبة الجهة الإدارية بقيمة الأعمال التي نفذها أو المواد والمشونات التي وزّدها واستعملها في المشروع كمقاول من الباطن، وإنما مطالبته تكون في مواجهة المقاول الأصلي الذي تعاقد معه.	٩٦	٤٦٩
• **ما يترتب على الإخلال بالتزامات العقد:** الجزاء عن إخلال المتعاقد بالالتزامات العقدية ليس فقط حسم أجرته، وإنما يتعين حسم مقابل النقص الذي ترتب عليه ذلك الإخلال.	٨	٣٤
رابعاً/ تنفيذ العقد: • **إثبات التنفيذ:** طريق إثبات تنفيذ الأعمال ابتداءً يكون وفق ما تضمنته المستخلصات الدورية عن الأعمال المنفذة، ووفق تقارير سير الأعمال المرفوعة من المقاول والاستشاري عن هذه الأعمال.	٥٩	٢٨٩
• **إيقاف التنفيذ - تقرير التعويض:** التعويض عن الأضرار نتيجة إيقاف تنفيذ العقد يعتبر من مسائل الإثبات المنوطة بالمحكمة، وإغفالها يقيم الاعتراض على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا؛ لمخالفته للنظام في طرق الإثبات.	١٠٨	٥٢٧
خامساً/ مستحقات العقد: • **إجراءات صرف مستحقات العقد:** الأصل أن صرف مستحقات المتعاقد لا تكون إلا بموجب مستخلص يرفعه المتعاقد يثبت فيه الأعمال التي قام بها، ويجري تدقيق هذا المستخلص والتحقق من مدى اتفاق الأعمال الواردة فيه مع الشروط والمواصفات من قبل الجهة المتعاقدة، وتحسم ما يجب حسمه، ثم تصرف المتبقي منه، وإذا امتنعت الجهة الإدارية عن صرفه أو تدقيقه؛ فللمحكمة إلزامها بصرفه عند تقديم هذا المستخلص وإثبات استحقاقه بموجبه.	٨، ١٠	٣٤، ٤٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **مدة صرف مستحقات العقد:** إذا حدد العقد والنظام للجهة الإدارية مدة ثلاثين يوماً لصرف المستخلص، وحدد النظام لوزارة المالية مدة ثلاثين يوماً لصرف المستخلص، فإنه جمعاً بين هذه النصوص يكون مجموع مدة الصرف للمستخلصات ستين يوماً من تاريخ رفع المستخلصات للجهة الإدارية، وعلى هذا الأساس يجب حساب مدد التأخير في صرفها.	١٣٢	٦٤٠
• **سلطة الجهة الإدارية في الامتناع عن صرف مستحقات العقد:** تتمتع الجهة الإدارية في العقود الإدارية بامتيازات تستمدها من كونها سلطة عامة تغليباً للمصلحة العامة التي تمثلها الجهة الإدارية، فلها التمنع عن صرف المستخلص الختامي، وكذا فرض الغرامات النظامية بسبب عدم تنفيذ المشروع أو جزء منه وفقاً للمتفق عليه.	١٨٥	٨٩٧
• **المحاسبة على أساس الأعمال المنفذة - تضاعُف الأعمال المنفذة:** اعتبار الكميات الخاصة ببند النظافة في عقد الإنشاءات بأنها كميات تقديرية وأن المحاسبة تكون على أساس الكميات المنفذة، لا يعني أن تتضاعف الكميات المنفذة لأضعاف الكميات التقديرية حتى تصل إلى أكثر من ثلث قيمة العقد، وتغطي كامل مساحة الأعمال بما يرتب ازدواجية في المحاسبة عن البنود المتداخلة مع بند النظافة مثل بند الحفر وغيره.	٦٧	٣٣٢
سادساً/ المسؤولية العقدية: • **الغرامة المالية على المتعاقد - سلطة الجهة الإدارية في التنفيذ المباشر:** تتمتع الجهة الإدارية في العقود الإدارية بامتياز التنفيذ المباشر؛ إذ لها بموجب هذه الامتيازات أن تفرض الغرامة المنصوص عليها في العقد والنظام، وتستحصل مبلغها بنفسها دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء أو تنبيه المتعاقد أو إنذاره بذلك، وسلطتها في ذلك كما تستمدها من اتصال العقد بالمرفق العام، وضرورة تقديم خدماته بانتظام واطّراد ودون انقطاع، فإنها تستمد تلك السلطة من كونها سلطة عامة تتمتع بامتيازات لا يتمتع بها المتعاقد معها؛ تغليباً للمصلحة العامة التي تمثلها الجهة الإدارية، ويقابل هذه السلطة حق المتعاقد في اللجوء إلى القضاء والمنازعة في استعمال هذه السلطة.	٨٤	٤٠٩

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **غرامة التأخير - سلطة الجهة الإدارية في التنفيذ المباشر:** تتمتع الجهة الإدارية في العقود الإدارية التي تبرمها بامتياز التنفيذ المباشر، فلها بموجب هذه الامتيازات أن تفرض غرامة التأخير، وتستحصل مبلغها بنفسها دون حاجة إلى اللجوء إلى القضاء، أو تنبيه المتعاقد أو إنذاره بذلك ولا يحول دون استعمال الجهة الإدارية لهذا الحق استلام الأعمال أو الإفراج عن الضمان النهائي أو عدم وجود مستحقات المتعاقد في هذا العقد؛ لأن سلطة الجهة الإدارية في ذلك كما تستمدها من اتصال العقد بالمرفق العام، وضرورة تقديم خدماته بانتظام واطّراد ودون انقطاع، فإنها تستمد تلك السلطة من كونها سلطة عامة تتمتع بامتيازات لا يتمتع بها المتعاقد معها؛ تغليباً للمصلحة العامة التي تمثلها الجهة الإدارية ويقابل هذه السلطة حق المتعاقد في اللجوء إلى القضاء والمنازعة في استعمال هذه السلطة.	٥٦	٢٧٢
• **غرامة التأخير - عبء إثبات التأخير:** إذا كانت الجهة الإدارية تملك فرض الغرامة بقرار منها دون أن تكون ملزمة بإثبات واقعة التأخير أو الضرر الناشئ عن التأخير؛ فإنها ليست ملزمة في حال تقدمها بالدعوى بإثبات واقعة التأخير، وإنما الإثبات يكون على المتعاقد، وعليه هو أن يثبت تنفيذ التزامه في الآجال المتفق عليها؛ استصحاباً للأصل في العقود الإدارية التي تعطي الجهة الإدارية سلطة فرض الغرامة بقرار منها، فضلاً عن أن المدين في العقود المشتملة على شرط جزائي عن التأخير في إنجاز الأعمال هو الذي يقع عليه عبء الإثبات بعدم استحقاق الغرامة وليس الدائن.	٥٦	٢٧٢
• **غرامة التأخير - الإعفاء منها - التأخر الجسيم في صرف المستخلصات:** التأخر في صرف المستخلصات حتى يكون معفياً من الالتزام بتسليم المشروع في وقته المحدد، ومن ثم الإعفاء من الغرامات، يجب أن يكون كثيراً، ولكل مستخلص؛ إذ المعتبر في هذا الشأن هو إخلال التأخير في صرف المستخلصات بالجدول الزمني لتنفيذ العقد نتيجة قلة السيولة النقدية لدى المتعاقد، والتأخير المعقول وغير الجسيم لكل مستخلص ليس من شأنه أن يؤدي إلى هذه النتائج.	٤٤، ١٣٢	٢١٩، ٦٤٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **ركن الضرر - استحقاق التعويض:** التعويض لا يكون إلا عن الأضرار الفعلية حال تحققها، فالمسؤولية العقدية تدور وجوداً وعدماً مع الضرر.	٣٦٣	١٦٧٩
سابعاً/ سحب العمل والتنفيذ على الحساب: • **ما لا يترتب على الحكم بصحته:** الحكم برفض دعوى إلغاء قرار سحب العمل والتنفيذ على الحساب تأسيساً على صحته، لا يعد قاطعاً في شأن المطالبة بمستحقات العقد، والإفراج عن الضمان البنكي، والتعويض عن الأضرار؛ لعدم بحث موضوعها.	١٠٠	٤٨٩
ثامناً/ فسخ العقد: • **سلطة الجهة الإدارية في الفسخ:** يحق للجهة الإدارية فسخ العقد الإداري للمصلحة العامة بإرادتها المنفردة حتى ولو لم يرتكب المتعاقد معها خطأ يوجب الفسخ، وهذا الحق مقرر للجهة الإدارية كقاعدة عامة تشمل جميع العقود الإدارية دون حاجة إلى نص، ويعد طابعاً مميزاً للعقود الإدارية التي تستهدف المصلحة العامة لسير عمل المرفق العام، ويتعين تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.	٣١	١٦١
للجهة الإدارية سلطة خاصة في العقد الإداري تتمثل في فسخ العقد للمصلحة العامة دون افتقار لرضا المتعاقد.	٣٧٨	١٧٤٢
• **سلطة المتعاقد مع الجهة الإدارية في الفسخ:** المتعاقد مع الجهة الإدارية ليس له فسخ العقد إرادياً من طرف واحد، ولا يجوز له الدفع بعدم التنفيذ والتوقف عن العمل، وإنما له حق طلب الحماية القضائية بطلب الفسخ قضائياً.	٣٧٨	١٧٤٢
• **من أسباب فسخ العقد:** إذا استطال العقد لمدة غير معقولة فللمتضرر بعقده مع الجهة الإدارية حق طلب الفسخ قضائياً، وللقضاء النظر في ذلك لكون الاستطالة المتعدية مظنة الضرر.	٣٧٨	١٧٤٢
تاسعاً/ فقدان مستندات العقد: • **ما يجب على المحكمة حياله:** إذا دفعت الجهة الإدارية في الدعوى المتعلقة بمستحقات العقد بفقدان أصول المستندات؛ فإن على المحكمة إعمال قواعد الإثبات المقررة، والتحقق من صحة أوراق العقد ابتداءً وقيمته، وإدخال الديوان العام للمحاسبة لإظهار الحقيقة.	٣٣٢	١٥٦٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
عاشراً/ عقد الأشغال العامة: • **الاستلام الابتدائي - المقصود منه:** المقصود من الاستلام الابتدائي هو اختبار الأعمال المنفذة خلال فترة الضمان الابتدائي لتتمكن جهة الإدارة المتعاقدة من تجربة المشروع واستعماله فيما هو مخصص له؛ لتستبين مدى صلاحيته للغرض الذي أنشئ من أجله، ولتتأكد خلال مدة معقولة من التجربة والاستعمال من كونه قد تم مطابقاً للمواصفات.	٥٩	٢٨٩
• **الاستلام الابتدائي - ما لا يترتب عليه:** الاستلام الابتدائي للأعمال المنفذة لا يعفي المقاول من التزاماته بشأن الأعمال غير المنفذة، ولا تستحق قيمتها لمجرد الاستلام الابتدائي للأعمال المنفذة.	٥٩	٢٨٩
حادي عشر/ عقد التوريد: • **إثبات التوريد:** طريق إثبات توريد المواد يكون وفق الإجراءات النظامية المقررة لاستلام المواد، وهي التي يجب التحقق منها في ثبوت استلام المواد وأنها تمت طبقاً للمواصفات والكميات الواردة في التعميدات.	٩٥	٤٦٣
• **محضر الاستلام - ما لا يترتب على انتفائه:** إذا كان الأصل أن محاضر الاستلام هي من إعداد الجهة الإدارية؛ فإن عدم وجودها لا يصلح بالضرورة دليلاً على التنفيذ.	٩٥	٤٦٣
ثاني عشر/ عقد الاستثمار: • **أجرة العقار - أثر استلامها على الحق بفسخ العقد:** استلام الجهة الإدارية (المؤجرة) للأجرة لا ينفي إخلال المستأجر بالتزاماته بالبدء بتنفيذ الأعمال خلال فترة التجهيز، ولا يحرم الجهة الإدارية من استعمال حقها في الفسخ إذا توافرت موجباته، إذ لا ارتباط بين الالتزام بتنفيذ الأعمال خلال فترة التجهيز وبين الالتزام بسداد الأجرة، وقيام المستأجر بتنفيذ أحدهما لا يلغي التزامه بتنفيذ الآخر.	١٣١	٦٣٥

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
ثالث عشر/ استئجار الدولة للعقار: • **معيار اعتبار العقد إدارياً:** إذا استأجرت الجهة الإدارية عقاراً، وجعلته مرتبطاً بأعمال تسيير المرفق الذي تقوم بتقديم خدماتها من خلاله، وتضمن العقد في أحكامه شروطاً غير مألوفة في العقود الخاصة، وأحال في بعضها إلى النظام المنظم له، والذي يعطي الجهة الإدارية سلطات استثنائية تميزها عن الطرف المتعاقد؛ فإن العقد بهذه الصورة يكون عقداً إدارياً تنطبق عليه أحكام العقود الإدارية.	٣١	١٦١
• **تكاليف استهلاك الكهرباء:** إذا قامت الجهة الإدارية مستأجرة العقار بسداد الفواتير الناشئة عنه؛ فإنه لا وجه لإعادة تحميلها لما سبق سداده.	٢٧٦	١٣١٤
• **فسخ العقد للمصلحة العامة - انتفاء الإخطار بعدم تجديد العقد - استحقاق الأجرة:** إذا كانت المصلحة العامة متحققة في فسخ الجهة الإدارية لعقد استئجار العقار، أو لم تقم الجهة الإدارية بإخطار المؤجر بعدم تجديد العقد؛ فإن الإلزام بالأجرة المسماة في العقد بحجة تجدد العقد لا يتفق مع النظام والقواعد العامة في العقود الإدارية.	٣١	١٦١
• **فسخ العقد للمصلحة العامة - استحقاق التعويض:** فسخ الجهة الإدارية لعقد استئجار العقار بسبب المصلحة العامة، يقرر للمؤجر حق طلب التعويض إن كان له وجه وأثبت ما لحقه من ضرر، لا الإلزام بالعقد والأجرة المسماة فيه.	٣١	١٦١
• **التأخر في حصر الأضرار وتقدير التعويض - المختص بالتعويض عنه:** الضرر الناشئ عن التأخر في تقدير التعويض عن أضرار العقار المستأجر يكون من ضمن عناصر التعويض التي تقدرها اللجنة المختصة بحصر الأضرار وتقدير التعويض عنها، وينبني على ذلك أنه إذا نازع مالك العقار في تقدير التعويض لعدم مراعاة اللجنة للمدة التي مضت بين إخلاء العقار ووقت معاينتها له، فله أن يطعن في قرار التقدير خلال الآجال النظامية.	٩٩	٤٨٣

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
رابع عشر/ قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية: إذا كانت قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية صدرت لمعالجة التأخير في العقود القائمة وقت إصدارها؛ فإن ذلك لا يعني عدم العمل بها في العقود المبرمة بعدها.	١٣٢	٦٤٠
حرف (غ) **غرامات** أولاً/ إيقاع الغرامة على الجهة الإدارية. ثانياً/ مخالفات الاتصالات. ثالثاً/ مخالفات التعدين. رابعاً/ مخالفات نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة. خامساً/ مخالفات نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة. سادساً/ مخالفات المراعي والغابات. سابعاً/ مخالفات مقدمي خدمة الحجاج والمعتمرين. ثامناً/ مخالفات منع التجول. تاسعاً/ التحقيق مع المخالف.		
أولاً/ إيقاع الغرامة على الجهة الإدارية: • **المختص بنظر دعوى إلغائها:** الثابت صدور قرار لجنة النظر في مخالفات نظام البيئة بتغريم جهة إدارية - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن قرار اللجنة لا يخرج عن كونه قراراً إدارياً تختص المحاكم الإدارية بالفصل في دعوى إلغائه.	٣٠٥	١٤٤٥
ثانياً/ مخالفات الاتصالات: • **تعدد المخالفات - عدم إجمال العقوبة:** تضمن النظام أنه يجب على اللجنة المختصة عند النظر في مخالفات الاتصالات أن تدرس كل مخالفة من جميع جوانبها وتحدد الغرامة المناسبة لها بناءً على خطورتها والظروف المحيطة بها وتكرارها - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن النظام صريح في وجوب دراسة كل مخالفة من جميع جوانبها وتحديد الغرامة المناسبة لها، ومقتضاه عدم الاكتفاء بإجمال الدراسة لجميع المخالفات؛ ومن ثم المعاقبة عليها إجمالاً.	٢٤٤	١١٦٥

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
ثالثاً/ مخالفات التعدين: • **التحقيق مع المخالف:** قيام الجهة الإدارية بالتحقيق مع المخالف لأحكام نظام الاستثمار التعديني قبل إيقاع العقوبة ليس واجباً عليها.	٢٢	١٠٥
رابعاً/ مخالفات نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة: • **شرط اعتماد القرار:** صدور الحكم برفض دعوى إلغاء العقوبة الناشئة عن مخالفة أحكام نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة، دون التحقق من اعتماد القرار من صاحب الصلاحية؛ يعد مخالفةً للنظام.	٣٣٦	١٥٧٥
خامساً/ مخالفات نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة: • **شرط اعتماد القرار:** الحكم برفض إلغاء العقوبة الناشئة على مخالفة أحكام نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة، دون التحقق من اعتماد القرار من صاحب الصلاحية؛ يعد مخالفةً للنظام.	٣٣٣	١٥٦٤
سادساً/ مخالفات المراعي والغابات: • **التحقيق مع المخالف:** قيام الجهة الإدارية بالتحقيق مع المخالف لأحكام نظام المراعي والغابات قبل إيقاع العقوبة ليس واجباً عليها.	٣٩٤	١٨١٤
سابعاً/ مخالفات مقدمي خدمة الحجاج والمعتمرين: • **التأخر في الإبلاغ عن متأخري المغادرة:** مخالفة التأخر في الإبلاغ عن المعتمرين المتأخرين عن المغادرة متعلقة بقواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة، وتختص المديرية العامة للجوازات بتطبيق أحكام القواعد.	١٩٧	٩٤٧

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
ثامناً/ مخالفات منع التجول : • **نهائية قرارات لجنة النظر في مخالفات منع التجول - عدم سريانها بأثر رجعي:** تضمن الأمر الملكي بأن قرارات لجنة النظر في مخالفات منع التجول تُعد نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة أخرى - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن قرارات اللجنة السابقة على صدور الأمر الملكي تبقى خاضعة لاختصاص محاكم ديوان المظالم تطبيقاً لمبدأ عدم رجعية النصوص النظامية على الوقائع السابقة لها.	٧	٣٠
تاسعاً/ التحقيق مع المخالف: القضاء بإلغاء الغرامة المالية تأسيساً على عدم التحقيق مع المخالف قبل إيقاع العقوبة بالرغم من انتفاء المستند النظامي الذي يلزم بالتحقيق مع المخالف؛ يعد مخالفةً للنظام.	٢٤٩	١١٨٩
حرف (ق) **قرار إداري** أولاً/ المعتبر في صدور القرار الإداري. ثانياً/ تحصن القرار الإداري. ثالثاً/ انعدام القرار الإداري. رابعاً/ القرار الكاشف. خامساً/ القرار السلبي. سادساً/ دعوى الإلغاء.		
أولاً/ المعتبر في صدور القرار الإداري: العبرة في صدور القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية عنه بإرادتها الملزمة، لا في إفراغ ذلك الإفصاح في شكل محدد أو كتابته على ورق رسمي وتوثيقه.	٣٠٠	١٤٢٣
ثانياً/ تحصن القرار الإداري: • **الحكمة من تحصن القرار الإداري:** الحكمة والغاية من مبدأ تحصن القرارات الإدارية هو استقرار المراكز النظامية، وهذه الحكمة تنتفي عند البدء في اتخاذ إجراءات سحب القرار، ودخول القرار في حالة من الزعزعة المانعة من استقراره.	٣٨٧	١٧٨٢

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **تحصن القرار الإداري:** انطواء القرار على عيب من العيوب وإن كان يوجب بطلانه؛ إلا أن مضي ستين يوماً على صدوره دون اتخاذ أي إجراء لسحبه، يجعله متحصناً من السحب والإلغاء، وينشأ لصاحبه مركزٌ نظامي لا يجوز المساس به؛ حتى تستقر المراكز النظامية.	٣٢٣	١٥٢٢
• **ما لا يتحصن من القرارات الإدارية بمضي المدة:** لا يتحصن القرار إذا قامت الجهة الإدارية خلال مدة الطعن في القرار وقبل تحصنه من الإلغاء بسلوك مسلك إيجابي للتحقق من صحته ومطابقته للنظام واتخاذ إجراءات جدية نحو سحبه؛ وبالتالي فإن مُضيَّ المدة المحددة لطلب إلغاء القرار قبل انتهاء هذه الإجراءات، وتحديد الموقف النهائي منه لا يجعل القرار متحصناً من الإلغاء أو السحب.	٣٨٧	١٧٨٢
ثالثاً/ انعدام القرار الإداري: الأصل أن اشتمال القرار الإداري على عيب من عيوب القرار الإداري وإن كان يبطله إلا أنه لا يوجب انعدامه، إلا إذا كان العيب الذي شاب القرار متعلقاً بالاختصاص؛ بأن كان مُصْدِرُ القرار مغتصباً للسلطة من الجهة المختصة بإصداره، أو شاب القرارِ غش أو تدليس من صاحب الشأن، أو متى ما بلغت المخالفة التي لحقت بالقرار حداً من الجسامة يُفقده كيانه ويُجرده من صفته؛ ففي هذه الأحوال يكون منعدماً، ولا يتحصن من السحب أو الإلغاء؛ ومن ثم يجوز سحبه وإلغاؤه في أي وقت مهما طال الأمد.	٣٢٣	١٥٢٢
الغش الذي يعدم القرار لا يتحقق إلا باستعمال صاحب الشأن طرقاً احتيالية، أو كتم بنية الغش معلومات تجهلها الجهة الإدارية، ويؤَثِّرُ جهلُها بها تأثيراً جوهرياً في إرادتها - إذا قررت الجهة الإدارية سلامة القرار مع علمها بالمطاعن الموجهة إليه؛ فإن حالة الغش لا تنشأ لعدم وجود جهل بالمعلومات أثر على إرادة الجهة الإدارية.	٣٢٣	١٥٢٢
رابعاً/ القرار الكاشف: • **سريانه بأثر رجعي:** إذا كان القرار الإداري كاشفاً ومنفذاً لما تقرر سابقاً؛ فإنه لا يسوغ معه تطبيق قاعدة عدم رجعية الأنظمة والقرارات عليه.	٣٠٠	١٤٢٣

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
خامساً/ القرار السلبي: • **نشوء القرار السلبي:** القرار السلبي إنما ينشأ في حالة رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.	٢٣، ٨٥، ٩٣، ١٧٢، ١٨٢، ٢٩٠	١٠٨، ٤٢٠، ٤٥٣، ٨٣٨، ٨٨٤، ١٣٧٦
• **عدم تحقق القرار السلبي:** إذا أفصحت جهة الإدارة عن موقفها برفض اتخاذ القرار، ولم تكن الأنظمة واللوائح توجب عليها اتخاذه؛ فإن السلبية لا تتحقق.	٩٣	٤٥٣
سادساً/ دعوى الإلغاء: • **مفهوم دعوى الإلغاء:** دعوى الإلغاء دعوى عينية منصبة على ذات القرار أيّاً كان مُصدره.	٢٦	١٢٣
• **شرط قبول دعوى الإلغاء:** يشترط لقبول دعوى الإلغاء أن يكون القرار محل طلب الإلغاء قائماً ومنتجاً لآثاره، بحيث إنه في حال صدور الحكم بالإلغاء يكون بالإمكان إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل صدور القرار.	٢١٨	١٠٤٣
• **الطعن في قرار مُنفذ - انتفاء المصلحة في إلغائه:** إذا نُفذ القرار الإداري ولا يمكن إعادة الحال إلى ما كان عليه؛ فإنه لا مصلحة في إلغائه.	٢١٨	١٠٤٣
• **الطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف ابتداءً - لازم ذلك:** التظلم من قرارات الهيئة الصحية الشرعية تنظره محاكم الاستئناف ابتداءً بناءً على أمر سام - محكمة الاستئناف بعد صدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم أصبحت محكمة موضوع، ويجب عليها تطبيق الإجراءات المقررة لنظر دعوى الإلغاء؛ باعتبارها خصومة بين طرفين محلها القرار المطعون فيه.	٢٦، ١٧٨، ١٩٦	١٢٣، ٨٦٧، ٩٤٢
• **دور القضاء الإداري حيال دعوى الإلغاء:** دور القضاء الإداري في الرقابة على قرارات الجهة الإدارية في دعوى الإلغاء، يقتصر على إلغاء القرار الإداري إذا كان مخالفاً للنظام، ولا يُلزِم الجهة الإدارية بالقيام بعمل أو إصدار قرار ويكون بمثابة جهة رئاسية لها.	٢٩، ١٧٣	١٥٠، ٨٤٣
دور القضاء الإداري الرقابة على مشروعية القرارات محل المطالبة دون تجاوز.	٢٨٠	١٣٣٠

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **عدم النظر فيما لا يتعلق بالمدعي في دعوى الإلغاء:** قبول الطعن على كامل القرار الإداري رغم اشتماله على عقوبات لا تطال المدعي وحده، ودون بيان كون الدعوى منظورة فيما يخص المدعي وحده؛ يوجب نقض الحكم.	٢٢٢	١٠٦٠
• **القرارات النائية عن الإلغاء:** القرارات التي تكون في منأى عن الطعن هي القرارات السليمة المبنية على أسس نظامية سليمة صادرة في إطار الإجراءات السليمة المبرأة من العيوب الجوهرية التي تؤثر في كيان القرار من حيث وجوده أصلاً.	٣٨٧	١٧٨٢
• **إلغاء القرار قضاءً لعدم الملاءمة - إعادة إصدار القرار بعد الملاءمة:** إذا أُلغي القرار الإداري بحكم قضائي لعدم تناسب المخالفة مع العقوبة؛ فإن إصدار الجهة الإدارية لقرار آخر بعد إعادة النظر في تناسب المخالفة مع العقوبة لا يعد خروجاً عما قرره الحكم ولا مناقضاً له.	٢٢٩	١٠٩٢
• **قرارات اللجان شبه القضائية - شرط أهلية مصدر القرار للمخاصمة:** إذا كانت اللجنة شبه القضائية مصدرة القرار المتظلم منه غير متمتعة بالشخصية المعنوية العامة فلا يصح إقامة الدعوى عليها، ولا تقبل الدعوى في مواجهتها.	٢٦	١٢٣
• **قرارات اللجان شبه القضائية - توجيه الدعوى حال مخاصمة قرارها:** تكون الجهة الإدارية التي تدير المرفق الذي حصل النزاع بشأنه هي المدعى عليها في حال مخاصمة قرار اللجنة إذا كان إنشاء اللجنة بقرار منها، أو كان لها حق التعقيب على قرارات اللجنة وتعديلها أو سحبها دون الرجوع إلى اللجنة؛ باعتبار الجهة الإدارية سلطة رئاسية لها، فتكون الصفة حال الطعن في قرار اللجنة للجهة الإدارية - إذا كان تشكيل اللجنة صادراً من غير الجهة الإدارية، أو كانت مشكلة من عدة أشخاص ليسوا جميعاً من الجهة، وليس لها حق التعقيب على قرارات اللجنة، ولا تملك تعديلها، وكان قرار اللجنة فاصلاً في نزاع بين طرفين مستقلين عنها، فتثبت الصفة للطرف الثاني في النزاع أمام اللجنة وهو الذي يصح اختصامه، وتكون الدعوى مقامة ممن صدر ضده القرار على من صدر لصالحه.	٢٦	١٢٣

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
تقبل الدعوى على الجهة الإدارية التي تشرف على اللجنة وتدير المرفق الذي حصل بشأنه النزاع بصفتها مدعى عليه تبعاً؛ لأن لها شأناً في الدعوى، وحتى تكون الدعوى إدارية.	٢٦	١٢٣
• **قرارات الهيئة الصحية الشرعية - توجيه الدعوى حال مخاصمة قرارها:** النظام الذي نص على إنشاء الهيئة وحدد اختصاصاتها لم يمنحها الشخصية المعنوية العامة، فلا يصح إقامة الدعوى ضد الهيئة في حال الطعن على قرارها، وإنما تقام على الطرف الثاني في النزاع أمام الهيئة.	٢٦	١٢٣
• **قرارات لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء - توجيه الدعوى حال مخاصمة قرارها:** قبول الدعوى المتعلقة بقرارات لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء في مواجهة لجنة فض منازعات صناعة الكهرباء يعد مخالفةً للمبادئ المقررة من المحكمة الإدارية العليا بأن الدعوى إنما تقام ممن صدر ضده القرار على من صدر لصالحه؛ لأن من صدر لصالحه القرار هو صاحب الصفة في الدفاع عنه.	٣٥	١٧٩
• **قرارات اللجان الإدارية في الجوازات - انعقاد الصفة لوزارة الداخلية أو المديرية العامة للجوازات:** إذا كانت اللجنة الإدارية التابعة للجوازات تُعتمد قراراتها من وزير الداخلية أو من يفوضه؛ فإنه يستوي أن تقام الدعوى في مواجهة وزارة الداخلية أو المديرية العامة للجوازات.	١٦٣	٧٩٢
• **القرارات المتعلقة بالجمارك:** راجع: (حرف أ/ اختصاص - اختصاص ولائي - القرارات المتعلقة بالجمارك)	٢١٥	١٠٢٥
• **تسجيل بلاغ التغيب عن العمل:** راجع: (حرف أ/ اختصاص - اختصاص ولائي - تسجيل بلاغ التغيب عن العمل)	١٢١	٥٨٩
حرف (م) **مبادئ قضائية**		

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **مبدأ حق الدفاع:** مبدأ حق الدفاع يوجب على المحكمة تمكين أطراف النزاع من تقديم دفاعهم والرد على ما يقدمه خصمه.	٢٩٥	١٤٠٠
مصروفات الدعوى أولاً/ أساس التعويض. ثانياً/ تقدير التعويض.		
أولاً/ أساس التعويض: الأساس في التعويض عن أتعاب التقاضي والمصروفات الناشئة عن إقامة الدعوى ومتابعة سيرها وحضور جلساتها أو توكيل آخر للقيام بذلك بعد ثبوت صحة الدعوى ليس قيام ركن الخطأ في المسؤولية التقصيرية، وإنما لكون هذه الأتعاب من المصروفات اللازمة والأساسية لإقامة الدعوى والفصل فيها، شأنها في ذلك شأن أتعاب الخبرة ونحوها التي يجري الحكم بها على الخاسر للدعوى وتحميله تكاليفها، دون النظر فيما إذا كان متعسفاً أم لا.	٤٥، ٨٤	٢٢٣، ٤٠٩
ثانياً/ تقدير التعويض: التعويض عن مصروفات الدعوى وأتعاب المحاماة لا يكون شاملاً لكافة المصروفات وجميع ما دفع المدعي لمحاميه، وإنما يكون التعويض جزئياً؛ لأن المدعى عليه لم يتعسف في استعمال حقه في الدفاع عن نفسه ولم يخطئ في ذلك؛ فلا يتحمل كافة التكاليف، كما لا يتحمل المدعي أيضاً كامل التكاليف؛ لأن المدعى عليه هو من ألجأه إلى إقامة الدعوى – التعويض بما يجاوز ذلك يخضع لقواعد المسؤولية التقصيرية، ولا يحكم به إلا عند ثبوت تعسف المدعى عليه في استعمال حقه ومماطلته في إيصال الحق لصاحبه، وأفضى ذلك إلى ضرر حال ما كان بالإمكان تلافيه ببذل جهد معقول.	٤٥، ٨٤	٢٢٣، ٤٠٩
ملكية فكرية		
• **علامة تجارية - المختص بنظر الدعاوى المتعلقة بالعلامات التجارية:** تختص المحاكم التجارية في القضاء العام بنظر الدعاوى المتعلقة بالعلامات التجارية.	٣٠	١٥٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **علامة تجارية - شطب العلامة - إرادة الجهة الإدارية فيه:** تسجيل الجهة الإدارية للعلامة التجارية هو لتوثيق ملكيتها لمن قام بتسجيلها، ولا تملك الجهة الإدارية بإرادتها المنفردة شطب العلامة لمن سجلت له إلا إذا طلب من قام بالتسجيل ذلك، ولا مصلحة لها في النزاع بين مالك العلامة المسجلة باسمه وبين طالب الشطب.	٣٠	١٥٤
مهن حرة		
• **مراجعة ومحاسبة - اختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة - شرط التأهيل العلمي - تخصص القانون:** تخصص القانون ليس داخلاً في العلوم المحاسبية ولا في العلوم الإدارية، واشتمال السجل الدراسي على عدد الساعات المحاسبية المشترطة ليس كافياً وحده للقول بتحقق شروط القبول في اختبار أخصائي ضريبة القيمة المضافة، بل لا بد أن يكون التخصص الذي اشتملت عليه تلك الساعات في العلوم المحاسبية أو الإدارية.	١٦١	٧٨١
حرف (ن) **نزع ملكية** أولاً/ النزع لصالح شركة أرامكو. ثانياً/ النزع لصالح الشركة السعودية للكهرباء. ثالثاً/ إجراءات التعويض. رابعاً/ اقتطاع النسبة التخطيطية. خامساً/ العدول عن النزع.		
أولاً/ النزع لصالح شركة أرامكو: • **توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعويض - انعقاد الصفة لوزارة الطاقة:** صدور أمر سام إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية بتعويض أصحاب الأراضي المتداخلة مع شركة أرامكو - صدور الحكم المعترض عليه بعدم قبول دعوى التعويض عن الأراضي المستدخلة لأملاك شركة أرامكو في مواجهة وزارة الطاقة؛ تأسيساً على أن وزارة الشؤون البلدية والقروية هي الملزمة بتعويض أصحاب الأراضي - تقرير المحكمة الإدارية العليا بأن وزارة الطاقة هي المستفيدة من الأراضي؛ ومن ثم تكون ذات صفة في الدعوى.	١١٤	٥٥٥

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
ثانياً/ النزع لصالح الشركة السعودية للكهرباء: • **إلغاء تقدير التعويض - انعقاد الصفة للجهة المختصة بالنزع:** انعقاد الصفة في دعوى إلغاء تقدير العقار المنزوع للجهة المختصة بإصدار قرار النزع.	١٤	٧٠
ثالثاً/ إجراءات التعويض: • **تقدير التعويض - اختلاف نسخ محضر التقدير:** إذا كان محضر التقدير المقدم من المدعي قد خلا من توقيع أعضاء اللجنة أو بعضهم؛ فإن على المحكمة قبل الاستناد إليه في حكمها مواجهة الجهة الإدارية به، طالما أنها قدمت نسخة من المحضر موقعاً من جميع أعضائه.	٣٢٢	١٥١٨
• **تقدير التعويض - إلغاء التقدير قضاءً - نطاق حجية الحكم بإلغاء التقدير:** إذا صدر حكم بإلغاء محضر التقدير تأسيساً على تقرير الخبرة في الدعوى؛ فإن حجيّة الحكم تقتصر على إلغاء ذلك المحضر وإزالة كافة آثاره، ولا تتعدى إلى محضر التقدير الجديد في تقديره.	٢٦٢	١٢٤٨
• **تقدير التعويض - إلغاء التقدير قضاءً - المتعين على المحكمة عند نظر إعادة التقدير:** إذا أصدرت الجهة الإدارية محضر تقدير جديد تنفيذاً لحكم قضائي؛ فإنه يتعين على المحكمة فحص المحضر بعناصره الجديدة وفق أوجه الطعن المطروحة عليها، وتحقيق تلك الأوجه طبقاً للأصول القضائية والقواعد المقررة.	٢٦٢	١٢٤٨
• **تقدير التعويض - إلغاء التقدير قضاءً - إعادة ذات التقدير:** لا أثر لصدور القرار اللاحق بذات التقدير الملغى بحكم قضائي على كونه قراراً جديداً يتعين على المحكمة النظر فيه على هذا الأساس.	١٩٩	٩٥٦
• **تقدير التعويض - عدم عدالة التقدير:** المتعين عند إثبات عدم عدالة التقدير، أن يكون الإثبات موافقاً لتاريخ وقوف لجنة التقدير على العقار.	٣٢٠	١٥١٢
• **تسليم التعويض - حقيقته:** تسليم التعويض عن نزع الملكية لا يعدو أن يكون واقعةً ماديةً وليس قراراً إدارياً، ولا يتضمن إفصاحاً عن موقف الجهة الإدارية بشأن التعويض بأجرة المثل عن تأخر تسليم التعويض.	٢٥٩	١٢٣٣

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
• **تسلُّم لجنة المساهمات العقارية للتعويض - إدخال لجنة المساهمات العقارية:** إذا دفعت الجهة الإدارية بأنها سلمت التعويض محل الدعوى إلى لجنة المساهمات العقارية بناءً على طلب وزارة التجارة؛ فإنه يتعين على المحكمة إدخال اللجنة في الدعوى.	٨٩	٤٣٤
• **إخراج مالك العقار من عقاره أو منعه من الانتفاع به قبل تسلُّم التعويض - تكييف المطالبة بأجرة المثل:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تكييف الدعوى - التعويض عن إخراج مالك العقار من عقاره قبل تسلم التعويض)	٢٥٩	١٢٣٣
رابعاً/ اقتطاع النسبة التخطيطية: إذا كان المنزوع داخلاً ضمن النسبة النظامية؛ فإنه لا يُستحق عنه أجرة المثل لوضع اليد عليه.	١٢٩	٦٢١
خامساً/ العدول عن النزع: • **تكييف المطالبة بالتعويض عن العدول عن النزع:** راجع: (حرف د/ دعوى - الحكم في الدعوى - تكييف الدعوى - التعويض عن العدول عن النزع)	١٩٠	٩١٩
• **منع مالك العقار من الانتفاع بعقاره:** إذا نُزع العقار كاملاً ثم عدلت الجهة الإدارية عن النزع بعد سنوات بسبب عدم الحاجة إليه؛ فإن مالك العقار ممنوع من التصرف في العقار من تاريخ النزع حتى تاريخ تسليم الجزء المعاد إليه.	١١٢	٥٤٧
نظام أولاً/ نشوء الحق النظامي. ثانياً/ سريان الأنظمة. ثالثاً/ الخطأ في تطبيق الأنظمة. رابعاً/ تصنيف الأنظمة.		
أولاً/ نشوء الحق النظامي: مجرد الرفع إلى الجهة المختصة بالتنظيم لا ينشئ بذاته حقاً، ولا يضيف إلى النظام شيئاً ما لم يصدر عن الجهة المختصة بالتنظيم ويأخذ الصفة النظامية.	٧٥	٣٧٤

المبدأ	الرقم	رقم الصفحة
ثانياً/ سريان الأنظمة: الأصل فورية الأنظمة واللوائح، وعدم سريانها بأثر رجعي.	٣٧١	١٧١٠
ثالثاً/ الخطأ في تطبيق الأنظمة: العبرة بما ورد في النظام، ولا حجة للخطأ في تطبيقه.	٣٨٠	١٧٥٢
رابعاً/ تصنيف الأنظمة: • **قانون (نظام) العلامات التجارية:** قانون (نظام) العلامات التجارية يعد من الأنظمة التجارية المتعلقة بالملكية الفكرية.	٣٠	١٥٤

فهرس الأحكام

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
١	٣٥٥٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٣٩ لعام ١٤٤١هـ	١
٢	٣٧٢٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٧٨ لعام ١٤٤٢هـ	٦
٣	٤١٨٦ لعام ١٤٤٢هـ	٣٥٣٩ لعام ١٤٤١هـ	١١
٤	٤٣٧٨ لعام ١٤٤٢هـ	٣٤٢٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٥
٥	٤٤٨٣ لعام ١٤٤٢هـ	٢٧٤٩ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠
٦	٥٠٠٩ لعام ١٤٤٢هـ	٤٥٣٤ لعام ١٤٤٢هـ	٢٥
٧	٣٣١ لعام ١٤٤٣هـ	٥٢٧٠ لعام ١٤٤٣هـ	٣٠
٨	٢٤٩٢ لعام ١٤٤٢هـ	٥٩٨٨ لعام ١٤٤١هـ	٣٤
٩	٣٢٠٤ لعام ١٤٤٢هـ	٢١١٦ لعام ١٤٣٩هـ	٤١
١٠	٤٤٢٢ لعام ١٤٤٢هـ	٤٥١٤ لعام ١٤٤٢هـ	٤٩
١١	٤٧٧٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٢٨ لعام ١٤٤٢هـ	٥٣
١٢	٢٥ لعام ١٤٤٣هـ	٤١٠٩ لعام ١٤٤٠هـ	٦١
١٣	٤٣٧ لعام ١٤٤٣هـ	٣٧٤٨ لعام ١٤٤٢هـ	٦٦
١٤	٤٨٤ لعام ١٤٤٣هـ	١٥٧٨ لعام ١٤٤٢هـ	٧٠

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
١٥	٥٢٣ لعام ١٤٤٣هـ	٣٩٤٠ لعام ١٤٤٢هـ	٧٤
١٦	٦٠٨ لعام ١٤٤٣هـ	٦٦٤٩ لعام ١٤٤٢هـ	٧٨
١٧	٦٣٢ لعام ١٤٤٣هـ	٥٩٨٢ لعام ١٤٤٢هـ	٨٤
١٨	١٢٤٥ لعام ١٤٤٣هـ	٧٩٩٩ لعام ١٤٤٢هـ	٨٨
١٩	١٩٢، ١٩٦ لعام ١٤٤٣هـ	٥٢٩٧ لعام ١٤٤٢هـ	٩٢
٢٠	٤٨٥٢ لعام ١٤٤٢هـ	٥٦٠ لعام ١٤٤٢هـ	٩٧
٢١	٤٨٥٥ لعام ١٤٤٢هـ	٥١٠٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٠١
٢٢	٤٢ لعام ١٤٤٣هـ	٦٣٢٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٥
٢٣	١٨٥ لعام ١٤٤٣هـ	٥٤٨٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٨
٢٤	٤٢٩ لعام ١٤٤٣هـ	٥٦١٠ لعام ١٤٤٢هـ	١١٤
٢٥	٦٦٨ لعام ١٤٤٣هـ	١٨٠٤ لعام ١٤٤٢هـ	١١٩
٢٦	٧٦٢ لعام ١٤٤٣هـ	١٦٤٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٣
٢٧	٩٤٤ لعام ١٤٤٣هـ	٧٢٣٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٤
٢٨	٢٢٣٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٨١٠ لعام ١٤٤١هـ	١٤٠
٢٩	٣٨٦٨ لعام ١٤٤٢هـ	٧٥٢٣ لعام ١٤٤١هـ	١٥٠
٣٠	٣٩٢٠ لعام ١٤٤٢هـ	٢٨٣٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٤

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
٣١	١٤١١ لعام ١٤٤٣هـ	٢٥٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٦١
٣٢	٢٤١١ لعام ١٤٤٣هـ	٥٢٧٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٧
٣٣	٤٠٦٩ لعام ١٤٤٣هـ	٥٦١١ لعام ١٤٤٣هـ	١٧٣
٣٤	٢٥٤ لعام ١٤٤٣هـ	٥٢٣٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٦
٣٥	٤٣٨ لعام ١٤٤٣هـ	٥٤٣٣ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٩
٣٦	٤٧١ لعام ١٤٤٣هـ	٦٢٥٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٤
٣٧	١١٢٤ لعام ١٤٤٣هـ	٧٠٨٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٩
٣٨	١١٦١ لعام ١٤٤٣هـ	٧٤٦٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٣
٣٩	٤٤٨٩ لعام ١٤٤٢هـ	٤٨٤٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٩٧
٤٠	٤٩٢٣ لعام ١٤٤٢هـ	٦٤٨ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٢
٤١	٧٥٠ لعام ١٤٤٣هـ	١٩٤٤ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٧
٤٢	١١٠١ لعام ١٤٤٣هـ	٧٠٥١ لعام ١٤٤٢هـ	٢١١
٤٣	٤٠٩١ لعام ١٤٤٢هـ	٨٦٥ لعام ١٤٤٢هـ	٢١٥
٤٤	٢٥٩٤ لعام ١٤٤٣هـ	١٧٩٦ لعام ١٤٤٣هـ	٢١٩
٤٥	٣٢٥٨ لعام ١٤٤٣هـ	٣٤٣٨ لعام ١٤٤٣هـ	٢٢٣
٤٦	٤١٧٨ لعام ١٤٤٢هـ	٢٠٠٤ لعام ١٤٤١هـ	٢٢٨

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
٤٧	٣٨٢ لعام ١٤٤٣هـ	٤٦٤٣ لعام ١٤٤٢هـ	٢٣٢
٤٨	٤٧٩ لعام ١٤٤٣هـ	١٢٦٠ لعام ١٤٤٢هـ	٢٣٧
٤٩	٥٨٣ لعام ١٤٤٣هـ	٢٦٠ لعام ١٤٤٢هـ	٢٤٢
٥٠	٦٩٧ لعام ١٤٤٣هـ	٧٧٧٨ لعام ١٤٤٢هـ	٢٤٥
٥١	١٠٦٧ لعام ١٤٤٣هـ	٧٢٦٦ لعام ١٤٤٢هـ	٢٥١
٥٢	١١٢٥ لعام ١٤٤٣هـ	٥٣٤٨ لعام ١٤٤٢هـ	٢٥٦
٥٣	١٢٥٠ لعام ١٤٤٣هـ	٦٧٣١ لعام ١٤٤٢هـ	٢٥٩
٥٤	١٢٦٤ لعام ١٤٤٣هـ	٧٧٢٦ لعام ١٤٤٢هـ	٢٦٣
٥٥	٤٥٨٤ لعام ١٤٤١هـ	١٨٥٩ لعام ١٤٤١هـ	٢٦٦
٥٦	٢٢٢٣ لعام ١٤٤٢هـ	٧٢٦٦ لعام ١٤٤٠هـ	٢٧٢
٥٧	٤٠٨٦، ٣٨٥٧ لعام ١٤٤٢هـ	٨٤٣ لعام ١٤٤٢هـ	٢٧٨
٥٨	٤٥٦ لعام ١٤٤٣هـ	٦٣٧٧ لعام ١٤٤٢هـ	٢٨٥
٥٩	٤٧٣ لعام ١٤٤٣هـ	٤٢٠٤ لعام ١٤٤٢هـ	٢٨٩
٦٠	٥٢٥ لعام ١٤٤٣هـ	١٤٨١١ لعام ١٤٤٠هـ	٢٩٦
٦١	٧٦٩ لعام ١٤٤٣هـ	٦٩٤٣ لعام ١٤٤٢هـ	٣٠٤
٦٢	٤٢٣٥ لعام ١٤٤٢هـ	٤٢٢٢ لعام ١٤٤٢هـ	٣٠٩

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
٦٣	٣٩٦ لعام ١٤٤٣هـ	٤٢٩١ لعام ١٤٤٢هـ	٣١٤
٦٤	٧٤٣ لعام ١٤٤٣هـ	٣٥٥٦ لعام ١٤٤٢هـ	٣١٩
٦٥	٨١١ لعام ١٤٤٣هـ	٦٨٣٢ لعام ١٤٤٢هـ	٣٢٣
٦٦	١١٣٢ لعام ١٤٤٣هـ	٩٠٤٧ لعام ١٤٤٠هـ	٣٢٨
٦٧	٢٦٦٧ لعام ١٤٤٢هـ	٩٩٨ لعام ١٤٣٩هـ	٣٣٢
٦٨	٤٠٨٤ لعام ١٤٤٢هـ	٤١٩٤ لعام ١٤٤١هـ	٣٤٢
٦٩	٤١٤ لعام ١٤٤٣هـ	١٣٧٢ لعام ١٤٤٢هـ	٣٤٦
٧٠	٣٧٧١ لعام ١٤٤٢هـ	٨٣٧ لعام ١٤٤٢هـ	٣٥٢
٧١	٣٩٨٧ لعام ١٤٤٢هـ	٣٠٢٩ لعام ١٤٤٢هـ	٣٥٧
٧٢	٤٣٦٣ لعام ١٤٤٢هـ	٣٧٧١ لعام ١٤٤٢هـ	٣٦١
٧٣	٤٤٢١ لعام ١٤٤٢هـ	٣٣١٧ لعام ١٤٤٢هـ	٣٦٦
٧٤	٢٠٠ لعام ١٤٤٣هـ	٤٥٤٣ لعام ١٤٤٢هـ	٣٧٠
٧٥	٢٥٣ لعام ١٤٤٣هـ	٥١٢٧ لعام ١٤٤٢هـ	٣٧٤
٧٦	٢٧٣ لعام ١٤٤٣هـ	٥١٢٧ لعام ١٤٤١هـ	٣٧٨
٧٧	٣٥٤ لعام ١٤٤٣هـ	٥٢٩٤ لعام ١٤٤٢هـ	٣٨١
٧٨	٣٧٠ لعام ١٤٤٣هـ	٦٠٦٤ لعام ١٤٤٢هـ	٣٨٤

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
٧٩	٥٨٩ لعام ١٤٤٣هـ	١٤٧٧ لعام ١٤٤٢هـ	٣٨٧
٨٠	٦٣٤ لعام ١٤٤٣هـ	٧٧٣٩ لعام ١٤٤١هـ	٣٩٢
٨١	١٠٢٩ لعام ١٤٤٣هـ	٧٥٧٠ لعام ١٤٤٢هـ	٣٩٦
٨٢	١٥٩٣ لعام ١٤٤٢هـ	٤٤٨٣ لعام ١٤٤١هـ	٤٠٠
٨٣	٣٤١٢ لعام ١٤٤٢هـ	٥٨٤٧ لعام ١٤٤١هـ	٤٠٤
٨٤	٤٢٢٩ لعام ١٤٤٢هـ	٦٣٥١ لعام ١٤٤١هـ	٤٠٩
٨٥	٤٨٥٠ لعام ١٤٤٢هـ	٥٢٢٨ لعام ١٤٤٢هـ	٤٢٠
٨٦	٤١٣٦ لعام ١٤٤٢هـ	٣٨٥٩ لعام ١٤٤٢هـ	٤٢٣
٨٧	٤٩٦٦ لعام ١٤٤٢هـ	٣٧٧٢ لعام ١٤٤٢هـ	٤٢٧
٨٨	٥٤ لعام ١٤٤٣هـ	٤٤٩٤ لعام ١٤٤١هـ	٤٣١
٨٩	٤٢٣ لعام ١٤٤٣هـ	١٤٤٥ لعام ١٤٤٢هـ	٤٣٤
٩٠	٦٤٤ لعام ١٤٤٣هـ	٧٠٧١ لعام ١٤٤٢هـ	٤٤٢
٩١	٧١٦ لعام ١٤٤٣هـ	٧٥٧٩ لعام ١٤٤٢هـ	٤٤٦
٩٢	١٣٥٢ لعام ١٤٤٣هـ	٥٤٦ لعام ١٤٤٢هـ	٤٤٩
٩٣	١٧٥٤ لعام ١٤٤٣هـ	٨١٨٧ لعام ١٤٤٢هـ	٤٥٣
٩٤	٤٣٢٤ لعام ١٤٤٣هـ	٥٥٤١ لعام ١٤٤٢هـ	٤٦٠

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
٩٥	١٩١١ لعام ١٤٤٢هـ	٥٤٨٧ لعام ١٤٤١هـ	٤٦٣
٩٦	٣٢٥١ لعام ١٤٤٢هـ	٥٤٧ لعام ١٤٤٢هـ	٤٦٩
٩٧	٤٥٣٩ لعام ١٤٤٢هـ	٦٤٣١ لعام ١٤٤١هـ	٤٧٥
٩٨	٤٥٤٤ لعام ١٤٤٢هـ	٤٧٩٠ لعام ١٤٤٢هـ	٤٨٠
٩٩	١٤٢٥ لعام ١٤٤٣هـ	٤٥٥٥ لعام ١٤٤٢هـ	٤٨٣
١٠٠	١٦٩١ لعام ١٤٤٣هـ	١٨٨٩ لعام ١٤٤٢هـ	٤٨٩
١٠١	٤٨٤٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٩ لعام ١٤٤٢هـ	٤٩٦
١٠٢	١٩٣ لعام ١٤٤٣هـ	٥٠١٥ لعام ١٤٤٢هـ	٥٠١
١٠٣	٦٨٠ لعام ١٤٤٣هـ	٣١٥٥ لعام ١٤٣٩هـ	٥٠٤
١٠٤	٩٩٨ لعام ١٤٤٣هـ	٧٥٧٢ لعام ١٤٤٢هـ	٥٠٩
١٠٥	٤٠٦٦ لعام ١٤٤٢هـ	٢١١٩ لعام ١٤٤٢هـ	٥١٢
١٠٦	٤٨٩٩ لعام ١٤٤٢هـ	٥٩٧٧ لعام ١٤٤٢هـ	٥١٧
١٠٧	٤٩٧٦ لعام ١٤٤٢هـ	٥٦٧٣ لعام ١٤٤١هـ	٥٢٢
١٠٨	١٦٢٧ لعام ١٤٤٣هـ	٥٢٧٩ لعام ١٤٤٢هـ	٥٢٧
١٠٩	١٧٥١ لعام ١٤٤٣هـ	٤١٧٥ لعام ١٤٤١هـ	٥٣١
١١٠	٣٦٩١ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٣٨ لعام ١٤٤٢هـ	٥٣٧

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
١١١	٤٢٨٥ لعام ١٤٤٢هـ	١١٦٣ لعام ١٤٤٢هـ	٥٤١
١١٢	٤٣٥٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٦ لعام ١٤٤٢هـ	٥٤٧
١١٣	١٧٤ لعام ١٤٤٣هـ	٥٤٤٤ لعام ١٤٤٢هـ	٥٥٠
١١٤	١٢٩١ لعام ١٤٤٣هـ	٢٠٣٤ لعام ١٤٤٢هـ	٥٥٥
١١٥	١٨٩٦ لعام ١٤٤٣هـ	١٢٢ لعام ١٤٤٣هـ	٥٥٩
١١٦	٣١٨٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٣٨ لعام ١٤٤٢هـ	٥٦٤
١١٧	٤٠٧٨ لعام ١٤٤٢هـ	٣٢٤٧ لعام ١٤٤٢هـ	٥٦٩
١١٨	٥٠٣٧ لعام ١٤٤٢هـ	٥٢٤٦ لعام ١٤٤٢هـ	٥٧٥
١١٩	٨١٠ لعام ١٤٤٣هـ	٣٩٥٤ لعام ١٤٤٢هـ	٥٨١
١٢٠	١٤٢٤ لعام ١٤٤٣هـ	٦٩٠٤ لعام ١٤٤٢هـ	٥٨٥
١٢١	١٤٥٨ لعام ١٤٤٣هـ	٢٣٤٦ لعام ١٤٤٢هـ	٥٨٩
١٢٢	١٥٥٢ لعام ١٤٤٣هـ	٤٤١ لعام ١٤٤٣هـ	٥٩٣
١٢٣	١٠٩٩ لعام ١٤٤٢هـ	٦١٢٢ لعام ١٤٤١هـ	٥٩٦
١٢٤	٥٠٦ لعام ١٤٤٣هـ	١٣٥٧ لعام ١٤٤٢هـ	٦٠١
١٢٥	٧١٤ لعام ١٤٤٣هـ	٢٩١٠ لعام ١٤٤٢هـ	٦٠٤
١٢٦	٧٥٩ لعام ١٤٤٣هـ	٣٥١ لعام ١٤٤٣هـ	٦١٠

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
١٢٧	١٠٥٢ لعام ١٤٤٣هـ	١٩٧ لعام ١٤٤٢هـ	٦١٣
١٢٨	١١٣٥ لعام ١٤٤٣هـ	٧١٩٢ لعام ١٤٤٢هـ	٦١٧
١٢٩	١٣٠٦ لعام ١٤٤٣هـ	١٣٦٣ لعام ١٤٤٢هـ	٦٢١
١٣٠	٤٨٦١ لعام ١٤٤٢هـ	٦٩٤٠ لعام ١٤٤٢هـ	٦٣١
١٣١	٤٨٦٤ لعام ١٤٤٢هـ	٥١٣٠ لعام ١٤٤٢هـ	٦٣٥
١٣٢	٨٠٤ لعام ١٤٤٣هـ	١٢٧٦ لعام ١٤٤٢هـ	٦٤٠
١٣٣	١١٢٠ لعام ١٤٤٣هـ	١٣٤٤٦ لعام ١٤٤٠هـ	٦٤٧
١٣٤	٤٦٣٢ لعام ١٤٤٣هـ	٢٨٨٤ لعام ١٤٤٣هـ	٦٥١
١٣٥	٣٧٧٠ لعام ١٤٤٢هـ	٤٠٢ لعام ١٤٤٢هـ	٦٥٦
١٣٦	١٠٤٧ لعام ١٤٤٣هـ	٤٨١٥ لعام ١٤٤٢هـ	٦٦٢
١٣٧	١١٤٦ لعام ١٤٤٣هـ	٨٢٤٢ لعام ١٤٤٢هـ	٦٦٧
١٣٨	١١٩١ لعام ١٤٤٣هـ	٥٦٦٧ لعام ١٤٤٢هـ	٦٧٢
١٣٩	١٢٩٦ لعام ١٤٤٣هـ	٥٢٦٥ لعام ١٤٤٢هـ	٦٧٧
١٤٠	١٤٣٩ لعام ١٤٤٣هـ	٢٠٩٣ لعام ١٤٤٢هـ	٦٨١
١٤١	١٨٥١ لعام ١٤٤٣هـ	٨٣٦١ لعام ١٤٤٢هـ	٦٨٥
١٤٢	٢٠٣٥ لعام ١٤٤٣هـ	٦٢٧١ لعام ١٤٤٢هـ	٦٨٩

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
١٤٣	١٧٩٣ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٢٦٥ لعام ١٤٤٠هـ	٦٩٥
١٤٤	١٥١٣ لعام ١٤٤٣هـ	٤٠١٧ لعام ١٤٤٢هـ	٧٠١
١٤٥	٤٢١٠ لعام ١٤٤٢هـ	٤٥٥٨ لعام ١٤٤٢هـ	٧٠٧
١٤٦	١٥٢٤ لعام ١٤٤٣هـ	٨٢٦٧ لعام ١٤٤٢هـ	٧١١
١٤٧	١٥٦٣ لعام ١٤٤٣هـ	٨٣١٥ لعام ١٤٤٢هـ	٧١٥
١٤٨	١٨٨٤ لعام ١٤٤٣هـ	٤٣٢٥ لعام ١٤٤٢هـ	٧١٨
١٤٩	٣٧٦٧ لعام ١٤٤٢هـ	٨٨٢ لعام ١٤٤٢هـ	٧٢٤
١٥٠	٨٣٨ لعام ١٤٤٣هـ	٢١٠٢ لعام ١٤٤٢هـ	٧٣١
١٥١	٨٦٢ لعام ١٤٤٣هـ	٦٩٦٩ لعام ١٤٤٢هـ	٧٣٦
١٥٢	٨٨٦ لعام ١٤٤٣هـ	٧٢٥١ لعام ١٤٤٢هـ	٧٤٠
١٥٣	١٥٩٧ لعام ١٤٤٣هـ	٣١٦٥ لعام ١٤٤٢هـ	٧٤٤
١٥٤	١٧٦٣ لعام ١٤٤٣هـ	٥٧٤٩ لعام ١٤٤٢هـ	٧٤٧
١٥٥	٢٢٣٩ لعام ١٤٤٣هـ	٣٨٨ لعام ١٤٤٣هـ	٧٥٤
١٥٦	٣٤٣٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٦ لعام ١٤٤١هـ	٧٥٧
١٥٧	٢٨٧ لعام ١٤٤٣هـ	٥٨٠٥ لعام ١٤٤٢هـ	٧٦٢
١٥٨	٩٠٩ لعام ١٤٤٣هـ	٦٤١٩ لعام ١٤٤٢هـ	٧٦٧

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
١٥٩	١٩٢٠ لعام ١٤٤٣هـ	٣٥ لعام ١٤٤٣هـ	٧٧١
١٦٠	٢٠٥٤ لعام ١٤٤٣هـ	٧٨٥٥ لعام ١٤٤٢هـ	٧٧٦
١٦١	٢٢٧٣ لعام ١٤٤٣هـ	٨٨٢٦ لعام ١٤٤٢هـ	٧٨١
١٦٢	٢٤٦٦ لعام ١٤٤٣هـ	٢٢١٢ لعام ١٤٤١هـ	٧٨٧
١٦٣	٢٦٠٤ لعام ١٤٤٣هـ	١٦٩٧ لعام ١٤٤٣هـ	٧٩٢
١٦٤	٢٧٢٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٧٩٤ لعام ١٤٤٣هـ	٧٩٥
١٦٥	٤١٩٠ لعام ١٤٤٢هـ	١١٠١ لعام ١٤٤٢هـ	٨٠٠
١٦٦	٣٢ لعام ١٤٤٣هـ	١٤٨٢ لعام ١٤٤٢هـ	٨٠٤
١٦٧	٤٧٢ لعام ١٤٤٣هـ	٦١٠٧ لعام ١٤٤٢هـ	٨٠٨
١٦٨	٢٥٧٤ لعام ١٤٤٣هـ	٣٦٠ لعام ١٤٤٣هـ	٨١٥
١٦٩	٣٣٧١ لعام ١٤٤٣هـ	٤٠٩ لعام ١٤٤٣هـ	٨٢٠
١٧٠	٨٢٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٧٨٢ لعام ١٤٤٢هـ	٨٢٧
١٧١	١٢٤٧ لعام ١٤٤٣هـ	٧٧٨٦ لعام ١٤٤٢هـ	٨٣١
١٧٢	١٧٦٥ لعام ١٤٤٣هـ	٧٧٨١ لعام ١٤٤٢هـ	٨٣٨
١٧٣	١٧٦٦ لعام ١٤٤٣هـ	٣٦٨ لعام ١٤٤٣هـ	٨٤٣
١٧٤	١٨١٠ لعام ١٤٤٣هـ	٨٦٣٢ لعام ١٤٤٢هـ	٨٤٩

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
١٧٥	١٩٢٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٨٦٩ لعام ١٤٤٢هـ	٨٥٣
١٧٦	٢٢٨١ لعام ١٤٤٣هـ	٨١٠٦ لعام ١٤٤٢هـ	٨٥٦
١٧٧	٢٣٩٤ لعام ١٤٤٣هـ	٤٠٣ لعام ١٤٤٣هـ	٨٦١
١٧٨	٢٦٦٥ لعام ١٤٤٣هـ	١٤٦١ لعام ١٤٤٣هـ	٨٦٧
١٧٩	٥٠٤٣ لعام ١٤٤٣هـ	---	٨٧٢
١٨٠	٧٧٢ لعام ١٤٤٣هـ	٧٤١٠ لعام ١٤٤١هـ	٨٧٦
١٨١	١٤٤٨ لعام ١٤٤٣هـ	١٨٢٨ لعام ١٤٤٢هـ	٨٨٠
١٨٢	٢٣٨٧ لعام ١٤٤٣هـ	٨٠٥ لعام ١٤٤٣هـ	٨٨٤
١٨٣	١٥٤٩ لعام ١٤٤٢هـ	٦٧٩٠ لعام ١٤٤٠هـ	٨٨٧
١٨٤	٤٥٧٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٣١١ لعام ١٤٤٠هـ	٨٩٢
١٨٥	٧٧ لعام ١٤٤٣هـ	٢١٣٢ لعام ١٤٤١هـ	٨٩٧
١٨٦	٣٨٩١ لعام ١٤٤٢هـ	٣٨٧٦ لعام ١٤٤٢هـ	٩٠٢
١٨٧	٤٥٦٦ لعام ١٤٤٢هـ	٢٣٧ لعام ١٤٤٢هـ	٩٠٦
١٨٨	٤٨٦٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٥٩ لعام ١٤٤٢هـ	٩١١
١٨٩	٤٩٨٦ لعام ١٤٤٢هـ	٢٧٩٤ لعام ١٤٤٢هـ	٩١٦
١٩٠	٨٢٦ لعام ١٤٤٣هـ	١٩٢٢ لعام ١٤٤٢هـ	٩١٩

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
١٩١	١١٣٣ لعام ١٤٤٣هـ	٥٢٨٤ لعام ١٤٤٢هـ	٩٢٤
١٩٢	١١٤٨ لعام ١٤٤٣هـ	٨٣٠٠ لعام ١٤٤٢هـ	٩٢٧
١٩٣	١٦٣٢ لعام ١٤٤٣هـ	٨٥٣٢ لعام ١٤٤٢هـ	٩٣٠
١٩٤	١٦٦٣ لعام ١٤٤٣هـ	٧٧٨٧ لعام ١٤٤٢هـ	٩٣٥
١٩٥	٢٠٢٤ لعام ١٤٤٣هـ	٧١٣٠ لعام ١٤٤٢هـ	٩٣٨
١٩٦	٢٦١٣ لعام ١٤٤٣هـ	٢٠٤٣ لعام ١٤٤٣هـ	٩٤٢
١٩٧	٢٦٦٠ لعام ١٤٤٣هـ	١٤٣٧ لعام ١٤٤٣هـ	٩٤٧
١٩٨	٣٠٦٥ لعام ١٤٤٣هـ	١٢٠٦ لعام ١٤٤٣هـ	٩٥١
١٩٩	٣٢٢١ لعام ١٤٤٣هـ	٢١٣١ لعام ١٤٤٣هـ	٩٥٦
٢٠٠	٣٤٦٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٢٣ لعام ١٤٤٢هـ	٩٦٠
٢٠١	١٢٨ لعام ١٤٤٣هـ	٥١٦٣ لعام ١٤٤٢هـ	٩٦٦
٢٠٢	٥٣٤ لعام ١٤٤٣هـ	٥٤٩٠ لعام ١٤٤١هـ	٩٧٠
٢٠٣	٨٦٠ لعام ١٤٤٣هـ	٧٧٨٤ لعام ١٤٤٢هـ	٩٧٤
٢٠٤	١٢٧٤ لعام ١٤٤٣هـ	٥١١٨ لعام ١٤٤٢هـ	٩٧٩
٢٠٥	١٢٨١ لعام ١٤٤٣هـ	٣٠٤ لعام ١٤٤٣هـ	٩٨٣
٢٠٦	١٣١٤ لعام ١٤٤٣هـ	٥٦٥ لعام ١٤٤٢هـ	٩٨٧

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
٢٠٧	١٤٠٣ لعام ١٤٤٣هـ	٥٢٤ لعام ١٤٤٢هـ	٩٩٢
٢٠٨	١٥٥٨ لعام ١٤٤٣هـ	٨٣٠٣ لعام ١٤٤٢هـ	٩٩٦
٢٠٩	٢٠٨١ لعام ١٤٤٣هـ	٧٣٦ لعام ١٤٤٣هـ	١٠٠٠
٢١٠	٢٣٨٩ لعام ١٤٤٣هـ	٧٩٥٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٠٤
٢١١	٢٩٦٩ لعام ١٤٤٣هـ	٢٢٦ لعام ١٤٤٣هـ	١٠٠٩
٢١٢	١٠١٠ لعام ١٤٤٣هـ	٣١٦٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٠١٣
٢١٣	٢٥٨ لعام ١٤٤٣هـ	٣٤٦٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٠١٨
٢١٤	٧٣٧ لعام ١٤٤٣هـ	٥٧١٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٢٢
٢١٥	٨٣٩ لعام ١٤٤٣هـ	٧١٢٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٢٥
٢١٦	١٠١٨ لعام ١٤٤٣هـ	٤٥٠٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٢٩
٢١٧	١٢٢٤ لعام ١٤٤٣هـ	٧٧٨٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٣٥
٢١٨	١٥١٠ لعام ١٤٤٣هـ	٧٢٧٣ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٤٣
٢١٩	١٧٦٠ لعام ١٤٤٣هـ	٨٥٩٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٤٧
٢٢٠	١٧٨١ لعام ١٤٤٣هـ	٨٧٥٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٥١
٢٢١	١٨٠٧ لعام ١٤٤٣هـ	٥٣٣٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٥٥
٢٢٢	١٩٩٨ لعام ١٤٤٣هـ	٧٣٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٠٦٠

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
٢٢٣	٢٣٦٢ لعام ١٤٤٣هـ	٨١٠٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٦٥
٢٢٤	٢٥١٨ لعام ١٤٤٣هـ	١٧٢٨ لعام ١٤٤٣هـ	١٠٦٩
٢٢٥	٢٦٢٠ لعام ١٤٤٣هـ	٢٠٠١ لعام ١٤٤٣هـ	١٠٧٣
٢٢٦	٥٠٦٨ لعام ١٤٤٣هـ	٤٤٠٥ لعام ١٤٤٣هـ	١٠٧٦
٢٢٧	٥٠٨٤ لعام ١٤٤٣هـ	٤٣٣٩ لعام ١٤٤٣هـ	١٠٨٠
٢٢٨	٣٥٦٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٢٩٣ لعام ١٤٤٠هـ	١٠٨٤
٢٢٩	١٢٧٧ لعام ١٤٤٣هـ	٢٠٠٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٩٢
٢٣٠	١٣١٣ لعام ١٤٤٣هـ	٤٤٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٩٥
٢٣١	٢٠٠٥ لعام ١٤٤٣هـ	٥١٤٣ لعام ١٤٤٢هـ	١١٠١
٢٣٢	٢٦٣٠ لعام ١٤٤٣هـ	٢٧٣٥ لعام ١٤٤٣هـ	١١٠٤
٢٣٣	٤٧٦٦، ٥٠٠٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٢٠١ لعام ١٤٤١هـ	١١٠٨
٢٣٤	١٧٦٤ لعام ١٤٤٣هـ	٤٤٣٠ لعام ١٤٤٢هـ	١١١٤
٢٣٥	١٠٩١ لعام ١٤٤٢هـ	٣٢٨١ لعام ١٤٣٥هـ	١١١٩
٢٣٦	٤٩٧٣ لعام ١٤٤٢هـ	٤١١٣ لعام ١٤٤٢هـ	١١٢٣
٢٣٧	٢٥٦ لعام ١٤٤٣هـ	٥١١٩ لعام ١٤٤١هـ	١١٢٨
٢٣٨	١٧١٠ لعام ١٤٤٣هـ	١٩٥٩ لعام ١٤٤٢هـ	١١٣٢

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
٢٣٩	١٨٢٦ لعام ١٤٤٣هـ	٧١٤٢ لعام ١٤٤٢هـ	١١٣٨
٢٤٠	١٨٨٩ لعام ١٤٤٣هـ	٦٤٣٣ لعام ١٤٤٢هـ	١١٤٤
٢٤١	٢٦٥٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٩٣٥ لعام ١٤٤٣هـ	١١٤٨
٢٤٢	٢٧٨٩ لعام ١٤٤٣هـ	١٤١٧ لعام ١٤٤٣هـ	١١٥٣
٢٤٣	١٠٧٨ لعام ١٤٤٣هـ	٥٨٧١ لعام ١٤٤٢هـ	١١٥٨
٢٤٤	١١٦٢ لعام ١٤٤٣هـ	٧٧٢٩ لعام ١٤٤٢هـ	١١٦٥
٢٤٥	٣٢٠٤ لعام ١٤٤٣هـ	٧٩٩٢ لعام ١٤٤٢هـ	١١٧٠
٢٤٦	٣٢٦٧ لعام ١٤٤٣هـ	٦٨٠٣ لعام ١٤٤٢هـ	١١٧٥
٢٤٧	١٣٩٢ لعام ١٤٤٣هـ	٤٠٨ لعام ١٤٤٢هـ	١١٨٠
٢٤٨	١٣٢٧ لعام ١٤٤٣هـ	٢٣٧٦ لعام ١٤٤٢هـ	١١٨٥
٢٤٩	١٣٩٣ لعام ١٤٤٣هـ	٦١٦ لعام ١٤٤٢هـ	١١٨٩
٢٥٠	١٤٣٥ لعام ١٤٤٣هـ	١٨٦٣ لعام ١٤٤٢هـ	١١٩٢
٢٥١	٢٠٣١ لعام ١٤٤٣هـ	٧٤٥٤ لعام ١٤٤٢هـ	١١٩٧
٢٥٢	٢٠٤٥ لعام ١٤٤٣هـ	٧٦١٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٠٢
٢٥٣	٢١٠٩ لعام ١٤٤٣هـ	٨١٦٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٠٦
٢٥٤	٢٨٤٠ لعام ١٤٤٣هـ	٢٤٤٤ لعام ١٤٤٣هـ	١٢١٠

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
٢٥٥	٢٩٣٠ لعام ١٤٤٣هـ	٩٠ لعام ١٤٤٣هـ	١٢١٥
٢٥٦	٢٩٤٣ لعام ١٤٤٣هـ	٢٢ لعام ١٤٤٣هـ	١٢١٩
٢٥٧	٢٩٥٠ لعام ١٤٤٣هـ	٦٢٩ لعام ١٤٤٣هـ	١٢٢٤
٢٥٨	٣٢٢٣ لعام ١٤٤٣هـ	٧٩٦٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٢٨
٢٥٩	١٦٠٥ لعام ١٤٤٣هـ	٢٤٥٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٣٣
٢٦٠	٢١٥٩ لعام ١٤٤٣هـ	١٦١ لعام ١٤٤٣هـ	١٢٣٩
٢٦١	٢٢٣٣ لعام ١٤٤٣هـ	١٠٠٤ لعام ١٤٤٣هـ	١٢٤٣
٢٦٢	٣٢٦١ لعام ١٤٤٣هـ	١٤١٤ لعام ١٤٤٣هـ	١٢٤٨
٢٦٣	٣٧٨١ لعام ١٤٤٣هـ	١٨٨٩ لعام ١٤٤٣هـ	١٢٥٥
٢٦٤	٣٨١٤ لعام ١٤٤٣هـ	٢١١٢ لعام ١٤٤٣هـ	١٢٥٨
٢٦٥	٣٨٣٣ لعام ١٤٤٣هـ	١٨٣٣ لعام ١٤٤٣هـ	١٢٦٤
٢٦٦	٤٣٤٣ لعام ١٤٤٣هـ	٣٥٥٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٢٦٩
٢٦٧	٤٣٧١ لعام ١٤٤٣هـ	٦٨٣٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٢٧٥
٢٦٨	٧٧ لعام ١٤٤٤هـ	٦٦٧٣ لعام ١٤٤٣هـ	١٢٧٩
٢٦٩	٧٧٥ لعام ١٤٤٣هـ	٤٨٢٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٢٨٣
٢٧٠	٢٤٤٦ لعام ١٤٤٣هـ	٧٢١ لعام ١٤٤٣هـ	١٢٨٧

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
٢٧١	٢٨٣٨ لعام ١٤٤٣هـ	٤٤٢٤ لعام ١٤٤١هـ	١٢٩١
٢٧٢	٣٤١٤ لعام ١٤٤٣هـ	٣٠٢٦ لعام ١٤٤٣هـ	١٢٩٨
٢٧٣	٣٧٢٤ لعام ١٤٤٣هـ	٥١١٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٠٢
٢٧٤	٥٣٥ لعام ١٤٤٢هـ	٦١٢٨ لعام ١٤٤١هـ	١٣٠٧
٢٧٥	٢٧٧٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٨٠١ لعام ١٤٤٢هـ	١٣١١
٢٧٦	٤٦٤٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٢٥٩ لعام ١٤٤٠هـ	١٣١٤
٢٧٧	١١٤٧ لعام ١٤٤٣هـ	٧٩٢٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٣١٩
٢٧٨	١١٩٩ لعام ١٤٤٣هـ	٨٥٣٣ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٢٣
٢٧٩	١٥٨٦ لعام ١٤٤٣هـ	٥٢٤١ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٢٧
٢٨٠	١٧١٩ لعام ١٤٤٣هـ	٢٠٥٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٣٠
٢٨١	٢٤٥٢ لعام ١٤٤٣هـ	٥٧٩٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٣٥
٢٨٢	٢٤٨٦ لعام ١٤٤٣هـ	١٣٧٠ لعام ١٤٤٣هـ	١٣٤٠
٢٨٣	٢٥٣١ لعام ١٤٤٣هـ	٣٠٠٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٤٥
٢٨٤	٣٣٩٤ لعام ١٤٤٣هـ	٣١٧٢ لعام ١٤٤٣هـ	١٣٥٠
٢٨٥	٣٩٠٩ لعام ١٤٤٣هـ	٣١٢٩ لعام ١٤٤٣هـ	١٣٥٤
٢٨٦	١٢٤٠ لعام ١٤٤٣هـ	٨٣٤٦ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٥٨

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
٢٨٧	١٧٠٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٩٦١ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٦٢
٢٨٨	١٧٢٦ لعام ١٤٤٣هـ	٢٢٩٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٦٩
٢٨٩	٢٠٠٦ لعام ١٤٤٣هـ	٨١٠١ لعام ١٤٤٢هـ	١٣٧٣
٢٩٠	٢٣٩٩ لعام ١٤٤٣هـ	٣١٩ لعام ١٤٤٣هـ	١٣٧٦
٢٩١	٢٦٨٢ لعام ١٤٤٣هـ	١٩٦٥ لعام ١٤٤٣هـ	١٣٨٣
٢٩٢	٢٨٠٠ لعام ١٤٤٣هـ	٢٢١٢ لعام ١٤٤٣هـ	١٣٨٨
٢٩٣	٢٨٠٨ لعام ١٤٤٣هـ	٢١٠٣ لعام ١٤٤٣هـ	١٣٩١
٢٩٤	٣١١٩ لعام ١٤٤٣هـ	٣٣٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٣٩٦
٢٩٥	٣٥٢٦ لعام ١٤٤٣هـ	٢٨٤٠ لعام ١٤٤٣هـ	١٤٠٠
٢٩٦	٣٦٤٥ لعام ١٤٤٣هـ	٤٥١١ لعام ١٤٤٣هـ	١٤٠٧
٢٩٧	٣٦٥١ لعام ١٤٤٣هـ	١٥٨٨ لعام ١٤٤٣هـ	١٤١١
٢٩٨	٣٧١٤ لعام ١٤٤٣هـ	٥٧٣٠ لعام ١٤٤٣هـ	١٤١٤
٢٩٩	٣٧٤٢ لعام ١٤٤٣هـ	٢٣٤٢ لعام ١٤٤٣هـ	١٤١٨
٣٠٠	٣٨٥٠ لعام ١٤٤٣هـ	٣٨٥١ لعام ١٤٤٣هـ	١٤٢٣
٣٠١	٤١٥٩ لعام ١٤٤٣هـ	٥١٨٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٤٢٧
٣٠٢	٢٤٢١ لعام ١٤٤٣هـ	٦١٢٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٤٣٢

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
٣٠٣	٢٧٨٤ لعام ١٤٤٣هـ	١٧٩٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٤٣٦
٣٠٤	٣٦٢٠ لعام ١٤٤٣هـ	٣٨٩٥ لعام ١٤٤٣هـ	١٤٤١
٣٠٥	١٥٧٨ لعام ١٤٤٣هـ	٧٣٧٣ لعام ١٤٤٢هـ	١٤٤٥
٣٠٦	٢٢٧٥، ٢٣٧٢ لعام ١٤٤٣هـ	٤٠٤ لعام ١٤٤٣هـ	١٤٥١
٣٠٧	٥٢٦٨ لعام ١٤٤٣هـ	١٠٣٩٢ لعام ١٤٤٣هـ	١٤٥٦
٣٠٨	٥٦٩١ لعام ١٤٤٣هـ	٣٢٧٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٤٦٠
٣٠٩	١٨٧٢ لعام ١٤٤٤هـ	١٥٤٢٥ لعام ١٤٤٣هـ	١٤٦٧
٣١٠	١٧٥٦ لعام ١٤٤٣هـ	٩٣٢٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٤٧٠
٣١١	٢١٢٦ لعام ١٤٤٣هـ	١٠٨ لعام ١٤٤٣هـ	١٤٧٣
٣١٢	٢٧٤٨ لعام ١٤٤٣هـ	٢١٧٩ لعام ١٤٤٣هـ	١٤٧٧
٣١٣	٢٧٧٦ لعام ١٤٤٣هـ	١٨٣٥ لعام ١٤٤٣هـ	١٤٨٢
٣١٤	٢٨٨٩ لعام ١٤٤٣هـ	١٩٠٦ لعام ١٤٤٣هـ	١٤٨٥
٣١٥	٣١٤٠ لعام ١٤٤٣هـ	٣٩٦٩ لعام ١٤٤٣هـ	١٤٩٠
٣١٦	٣٦٣٥ لعام ١٤٤٣هـ	٣٧٦٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٤٩٥
٣١٧	١٦٢٣ لعام ١٤٤٣هـ	٣٨٩١ لعام ١٤٤٢هـ	١٤٩٩
٣١٨	٢١٢٠ لعام ١٤٤٣هـ	٦٢١ لعام ١٤٤٣هـ	١٥٠٣

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
٣١٩	٢٣٦٨ لعام ١٤٤٣هـ	٦٢٤٢ لعام ١٤٤٣هـ	١٥٠٨
٣٢٠	٢٤١٧ لعام ١٤٤٣هـ	٧٩٥٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٥١٢
٣٢١	٣٠٥٩ لعام ١٤٤٣هـ	١٨٨٨ لعام ١٤٤٣هـ	١٥١٥
٣٢٢	٣١٢٧ لعام ١٤٤٣هـ	٧٧٥٤ لعام ١٤٤٣هـ	١٥١٨
٣٢٣	٣٥٢٥ لعام ١٤٤٣هـ	٣٦٣٠ لعام ١٤٤٣هـ	١٥٢٢
٣٢٤	٣٦٤٠ لعام ١٤٤٣هـ	٣٣٤٢ لعام ١٤٤٣هـ	١٥٣٠
٣٢٥	٤٤٧٧ لعام ١٤٤٢هـ	٣٩٤٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٣٤
٣٢٦	٥٠٦٥ لعام ١٤٤٢هـ	٣٠٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٣٨
٣٢٧	١٠٩ لعام ١٤٤٣هـ	٤٨٥١ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٤١
٣٢٨	٧٠٠ لعام ١٤٤٣هـ	١٩٦٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٤٤
٣٢٩	١٣٠٩ لعام ١٤٤٣هـ	٤٧٨ لعام ١٤٤٣هـ	١٥٤٨
٣٣٠	٢١١٥ لعام ١٤٤٣هـ	٧٤١٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٥٢
٣٣١	٤١٣٩ لعام ١٤٤٣هـ	١٠٦٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٥٥٦
٣٣٢	٥٦٨٨ لعام ١٤٤٣هـ	١١٢٦٣ لعام ١٤٤٣هـ	١٥٦٠
٣٣٣	١١٥٢ لعام ١٤٤٣هـ	٦٧٣١ لعام ١٤٤٢هـ	١٥٦٤
٣٣٤	٢٢٤٤ لعام ١٤٤٣هـ	٤٢٨ لعام ١٤٤٣هـ	١٥٦٨

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
٣٣٥	٢٣٩٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٥٠٣ لعام ١٤٤٣هـ	١٥٧٢
٣٣٦	٢٤٨٥ لعام ١٤٤٣هـ	١٣١١ لعام ١٤٤٣هـ	١٥٧٥
٣٣٧	٣١٤٦ لعام ١٤٤٣هـ	٥١٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٥٧٨
٣٣٨	٣٢١٥ لعام ١٤٤٣هـ	٤٢٠١ لعام ١٤٤٣هـ	١٥٨١
٣٣٩	٣٢١٧ لعام ١٤٤٣هـ	٢٧٣٢ لعام ١٤٤٣هـ	١٥٨٤
٣٤٠	٣٧٠٤ لعام ١٤٤٣هـ	٤٢٩٢ لعام ١٤٤٣هـ	١٥٨٨
٣٤١	٥٢٢١ لعام ١٤٤٣هـ	٨٨٥٠ لعام ١٤٤٣هـ	١٥٩٢
٣٤٢	٥٣٠٩ لعام ١٤٤٣هـ	٨٦٧٦ لعام ١٤٤٣هـ	١٥٩٨
٣٤٣	٢٥٢٩ لعام ١٤٤٣هـ	١٩٥ لعام ١٤٣٩هـ	١٦٠٢
٣٤٤	٢٥٩٣ لعام ١٤٤٣هـ	٩٢٩٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٠٧
٣٤٥	٢٦٠٨ لعام ١٤٤٣هـ	٧٩٣٢ لعام ١٤٤٢هـ	١٦١١
٣٤٦	٢٧٩٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٨٣٤ لعام ١٤٤٣هـ	١٦١٤
٣٤٧	٣٣٢٣ لعام ١٤٤٣هـ	٨٠٣١ لعام ١٤٤١هـ	١٦١٧
٣٤٨	٣٣٣٩ لعام ١٤٤٣هـ	٨٢٦٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٢١
٣٤٩	٣٤٥٢ لعام ١٤٤٣هـ	٥٥٢ لعام ١٤٤٣هـ	١٦٢٤
٣٥٠	٣٥٨٣ لعام ١٤٤٣هـ	٤٣٧٥ لعام ١٤٤٣هـ	١٦٢٨

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
٣٥١	٤٠٦٥ لعام ١٤٤٣هـ	٤٢٩٣ لعام ١٤٤٣هـ	١٦٣٢
٣٥٢	٤٦٠٥ لعام ١٤٤٣هـ	٣١٨٥ لعام ١٤٤٣هـ	١٦٣٥
٣٥٣	٤٨٢٢ لعام ١٤٤٣هـ	٤٢٨١ لعام ١٤٤٣هـ	١٦٣٩
٣٥٤	٤٩٥٩ لعام ١٤٤٣هـ	١٣٠٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٦٤٢
٣٥٥	٤٨٢٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٠٤٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٤٥
٣٥٦	٣٠٨ لعام ١٤٤٣هـ	٦٣١٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٤٩
٣٥٧	١٤٤٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٦٠٣ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٥٥
٣٥٨	١٨٥٦ لعام ١٤٤٣هـ	٨٠٤ لعام ١٤٤٣هـ	١٦٦٠
٣٥٩	٢٣٣٨ لعام ١٤٤٣هـ	١٩١١ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٦٥
٣٦٠	٢٥٠٥ لعام ١٤٤٣هـ	٢٩٥٦ لعام ١٤٤٣هـ	١٦٦٨
٣٦١	٣١٢٢ لعام ١٤٤٣هـ	١٣٤٥٠ لعام ١٤٤٠هـ	١٦٧٢
٣٦٢	٣٧٦٤ لعام ١٤٤٣هـ	٥٨٥٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٦٧٦
٣٦٣	٣٩٣٢ لعام ١٤٤٣هـ	٨٨٠ لعام ١٤٤٣هـ	١٦٧٩
٣٦٤	٥٤١٦ لعام ١٤٤٣هـ	١٢٤٧ لعام ١٤٤٣هـ	١٦٨٤
٣٦٥	٢٦٥ لعام ١٤٤٤هـ	١١٢٨٤ لعام ١٤٤٣هـ	١٦٨٨
٣٦٦	٢٧٦٢ لعام ١٤٤٣هـ	١٧٦٢ لعام ١٤٤٣هـ	١٦٩٢

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
٣٦٧	٢٧٧٧ لعام ١٤٤٣هـ	٢٠٣٩ لعام ١٤٤٣هـ	١٦٩٦
٣٦٨	٣٣٠٤ لعام ١٤٤٣هـ	٢٦٠٩ لعام ١٤٤٣هـ	١٦٩٩
٣٦٩	٣٤٩٦ لعام ١٤٤٣هـ	١٧٤٥ لعام ١٤٤٣هـ	١٧٠٢
٣٧٠	٢٩٠٠ لعام ١٤٤٣هـ	٢٦٠٤ لعام ١٤٤٣هـ	١٧٠٥
٣٧١	٣١٦٧ لعام ١٤٤٣هـ	٣٠٧١ لعام ١٤٤٣هـ	١٧١٠
٣٧٢	٤٢٥٤ لعام ١٤٤٣هـ	٣٤٣١ لعام ١٤٤٣هـ	١٧١٥
٣٧٣	٤٧٥٤ لعام ١٤٤٣هـ	٥٦٥٦ لعام ١٤٤٣هـ	١٧٢١
٣٧٤	٤٧٩٣ لعام ١٤٤٣هـ	١١٣٤٤ لعام ١٤٤٠هـ	١٧٢٦
٣٧٥	٥٠١٦ لعام ١٤٤٣هـ	٢١٥٤ لعام ١٤٤٣هـ	١٧٣٠
٣٧٦	٥٠١٨ لعام ١٤٤٣هـ	٧٠٨ لعام ١٤٤٣هـ	١٧٣٤
٣٧٧	٣٧٠٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٦٩٥ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٣٨
٣٧٨	٤٥٨٤ لعام ١٤٤٢هـ	٤٥٦٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٤٢
٣٧٩	٥٥ لعام ١٤٤٣هـ	١٤١٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٤٨
٣٨٠	٦٨٤ لعام ١٤٤٣هـ	٤١٨٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٥٢
٣٨١	١٦٢٤ لعام ١٤٤٣هـ	٦٧٧٣ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٥٦
٣٨٢	٢٢٥٣، ٢٢٤٣ لعام ١٤٤٣هـ	١٢٤٤ لعام ١٤٣٩هـ	١٧٦١

م	رقم الاعتراض	رقم الاستئناف	رقم الصفحة
٣٨٣	٢٢٥٦ لعام ١٤٤٣هـ	٦٠٢٨ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٦٧
٣٨٤	٢٨٨٢ لعام ١٤٤٣هـ	٢٤٢٤ لعام ١٤٤٣هـ	١٧٧٢
٣٨٥	٣٤٦٦ لعام ١٤٤٣هـ	٢١٥٣ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٧٥
٣٨٦	٨٩٩ لعام ١٤٤٤هـ	٦١٤ لعام ١٤٤٣هـ	١٧٧٩
٣٨٧	٣٤٤٤ لعام ١٤٤٣هـ	٦٣٤ لعام ١٤٤٣هـ	١٧٨٢
٣٨٨	٥٠٠ لعام ١٤٤٣هـ	٣٨٣٠ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٨٨
٣٨٩	١٧٠٢ لعام ١٤٤٣هـ	٢٤٥٩ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٩٢
٣٩٠	١٧٠٥ لعام ١٤٤٣هـ	١٩٠٤ لعام ١٤٤٢هـ	١٧٩٦
٣٩١	١٧٣٩ لعام ١٤٤٣هـ	٣ لعام ١٤٤٣هـ	١٨٠٠
٣٩٢	١٩٦٣ لعام ١٤٤٣هـ	٩٢ لعام ١٤٤٣هـ	١٨٠٥
٣٩٣	٢١٦٦ لعام ١٤٤٣هـ	٢٠٢ لعام ١٤٤٣هـ	١٨١٠
٣٩٤	٤٧٨٩ لعام ١٤٤٣هـ	٩٨٧٧ لعام ١٤٤٢هـ	١٨١٤
٣٩٥	٤٨٦٥ لعام ١٤٤٣هـ	١٠٣٣ لعام ١٤٤٣هـ	١٨١٧

فهرس مستند الحكم

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
١	قول الرسول ﷺ : "البينة على المدَّعي واليَمين على من أَنْكَر"	٤٦٤
٢	نظام توزيع الأراضي البور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٦) وتاريخ ١٣٨٨/٧/٦هـ	١٧٠٢
٣	نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٣٩٣/٧/٢٩هـ	١١٩، ١٤٩٠
٤	نظام خدمة الضباط الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٣٩٣/٨/٢٨هـ	٢٥٩
٥	نظام التقاعد العسكري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٣٩٥/٤/٥هـ	٣٧٤، ١٤٤١، ١٤٧٣
٦	نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٩) وتاريخ ١٣٩٧/٧/١٠هـ	١٥٣٠
٧	نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) وتاريخ ١٤٢٢/٧/٢٨هـ	٢٧٨
٨	نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤١) وتاريخ ١٤٢٣/١١/٣هـ	١٠٢٥
٩	نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٥) وتاريخ ١٤٢٤/٣/١١هـ	٧٠، ٨٠٤، ١٢٣٤
١٠	نظام الاستثمار التعديني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٧) وتاريخ ١٤٢٥/٨/٢٠هـ	١٠٥
١١	نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٥) وتاريخ ١٤٢٥/١٠/٢٩هـ	١٨١٤
١٢	نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٢٦/٧/٨هـ	٤٤٢، ١٥٧٥

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
١٣	نظام مزاولة المهن الصحية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٩) وتاريخ ١٤٢٦/١١/٤هـ	١٢٦
١٤	نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٥) وتاريخ ١٤٢٧/٧/٧هـ	١٤٨٢
١٥	نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٨) وتاريخ ١٤٢٧/٩/٤هـ	٤٩، ٣٤٦، ١٧٤٣
١٦	نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٦١) وتاريخ ١٤٢٧/٩/١٨هـ	١٦٢، ٤٨٣
١٧	نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ	١٠٩، ١٢٦، ١٥٥، ٢٣٧، ٢٨٦، ٤٨١، ٤٩٦، ٥٨٩، ٦١٣، ٧١٩، ٧٦٧، ٧٨٨، ٨١٥، ٨٧٢، ٨٨٨، ٩١٩، ٩٥٢، ٩٦٦، ٩٨٨، ١٠٢٥، ١٤٧٠، ١٤٩٠، ١٤٩٥، ١٥٩٨، ١٦٢١، ١٦٦٠
١٨	نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٨١) وتاريخ ١٤٢٨/١٠/١٨هـ	١٥٦٤
١٩	نظام المعلومات الائتمانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٧) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٥هـ	٢٠
٢٠	نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ	١١، ٧٤، ١٢٦، ١٥٥، ٢٦٧، ٥٣٢، ٦٠٤، ٦٩٦، ٧١٩، ٨٠٩، ٩٩٢، ١١٠١، ١١١٩، ١٣٠٣، ١٣٦٣، ١٥٨٤، ١٦٦٨، ١٧١٥، ١٧٢٦
٢١	نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ	١٤٦١

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٢٢	نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ	١، ٦، ١١، ٢٠، ٢٥، ٥٤، ٦١، ٦٦، ٨٤، ٨٨، ٩٣، ٩٨، ١٠٢، ١١٥، ١٢٦، ١٣٥، ١٥٥، ١٧٦، ١٨٠، ١٨٥، ١٩٠، ١٩٨، ٢٠٧، ٢٢٨، ٢٣٣، ٢٤٢، ٢٥٦، ٢٦٣، ٢٦٧، ٣٠٩، ٣١٥، ٣٢٤، ٣٦١، ٣٦٦، ٣٧٨، ٣٨٧، ٣٩٦، ٤٠٥، ٤٢٣، ٤٣٥، ٤٤٢، ٤٤٦، ٥٠١، ٥٠٤، ٥٣٧، ٥٤١، ٥٥٠، ٥٥٩، ٦١٧، ٦٦٧، ٧٠٢، ٧٠٧، ٧١١، ٧٣٧، ٧٤٠، ٧٤٧، ٧٥٧، ٧٧١، ٧٧٦، ٧٩٥، ٨١٠، ٨٣٨، ٨٥٠، ٨٥٦، ٨٦٨، ٨٧٢، ٨٧٦، ٨٩٢، ٩٠٧، ٩٣١، ٩٣٨، ٩٤٣، ٩٦١، ٩٧٠، ٩٨٣، ٩٩٦، ١٠٠١، ١٠١٨، ١٠٣٥، ١٠٤٧، ١٠٥١، ١٠٦١، ١٠٧٠، ١٠٨٠، ١٠٨٥، ١١٠٤، ١١١٥، ١١٢٣، ١١٢٩، ١١٣٣، ١١٤٨، ١١٥٣، ١١٥٨، ١١٩٧، ١٢٠٣، ١٢٠٦، ١٢٢٠، ١٢٦٤، ١٢٦٩، ١٢٧٥، ١٣٢٤، ١٣٢٧، ١٣٣٠، ١٣٣٦، ١٣٤٠، ١٣٥٥، ١٣٧٨، ١٣٨٤، ١٤١٨، ١٤٢٧، ١٤٣٣، ١٤٣٧، ١٤٥١، ١٤٥٦، ١٤٨٥، ١٤٩٥، ١٤٩٩، ١٥٠٤، ١٥٠٨، ١٥١٥، ١٥٢٤، ١٥٤٨، ١٥٦٤، ١٥٧٢، ١٥٩٨، ١٦٠٢، ١٦٠٧، ١٦٢٤، ١٦٢٨، ١٦٣٥، ١٦٥٠، ١٦٥٥، ١٦٧٩، ١٦٩٦، ١٧١٦، ١٧٢١، ١٧٢٦، ١٧٣٠، ١٧٦١، ١٧٨٨، ١٧٩٦، ١٨٠٦، ١٨١٠
٢٣	قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦هـ	١٥٥
٢٤	نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٨/١٥هـ	١٥٥
٢٥	نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ	٦٩٦، ٨١٠، ١١٨٥، ١٧٧٥

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٢٦	لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة بالأمر الملكي رقم (أ/٢٨) وتاريخ ١٤٣٢/٣/٢٠هـ	١٥، ٧٨، ٢٠٢، ٢٤٥، ٣٥٢، ٣٦١، ٥٦٩، ٥٧٥، ١١٣٨، ١٢٥٨، ١٤١٤، ١٥٨٨، ١٥٩٢
٢٧	اللائحة التنفيذية لنظام خدمة الأفراد الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٣٢٤) وتاريخ ١٣٩٧/٣/١٦هـ	١٣٦٩
٢٨	اللائحة المالية للمجالس البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦٣٧) وتاريخ ١٤٣٨/١٠/٢٣هـ	١٧٣٤
٢٩	اللائحة التنفيذية لنظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١) وتاريخ ١٣٩٧/٧/٢٧هـ	١٤٢٧
٣٠	لائحة توظيف غير السعوديين في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (٣/٤/١٤١٧هـ) وتاريخ ١٤١٧/٢/٧هـ	١٣٩١
٣١	اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات الموافق عليها بقرار مجلس التعليم العالي رقم (٣/٦/١٤١٧) وتاريخ ١٤١٧/٨/٢٦هـ	١٤٧٧
٣٢	لائحة الإجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١٠٣٧/١) وتاريخ ١٤٢٦/٢/١٦هـ	١١٧٠
٣٣	لائحة الوظائف الدبلوماسية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (١١٨٢/١) وتاريخ ١٤٢٧/٦/١٩هـ	٣٢٤
٣٤	اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١/٤٦) وتاريخ ١٤٣٥/١٢/٢٦هـ	٥٤، ٩٣، ١٣٥، ٤٠٥، ٤٩٠، ٤٩٦، ٩٠٢، ٩٣٩، ٩٦١، ١١٤٤، ١٣٧٨، ١٥٢٤، ١٧٠٥، ١٨١٠
٣٥	اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات الصادرة بقرار معالي وزير البرق والبريد والهاتف رقم (١١) وتاريخ ١٤٢٣/٥/١٧هـ	١١٦٥
٣٦	اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٣٦٢) وتاريخ ١٤٢٨/٢/٢٠هـ	٦٤١، ٨٩٧، ١٧٤٣
٣٧	اللائحة التنفيذية لنظام المؤسسات الصحية الخاصة الصادرة بقرار وزير الصحة رقم (١٠١٩٣٧٧) وتاريخ ١٤٣٩/٥/٢٨هـ	١٨٥
٣٨	اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية الصادرة بقرار وزير الخدمة المدنية رقم (١٥٥٠) وتاريخ ١٤٤٠/٦/٩هـ	١١٧٠

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٣٩	قواعد التعامل مع الوافدين من مخالفي الأنظمة الصادرة بالمرسوم الملكي رقم (م/٢٤) وتاريخ ١٤٣٤/٥/١٢هـ	٩٤٧
٤٠	قواعد وإجراءات معالجة التأخير في تنفيذ المشاريع الحكومية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (١٥٥) وتاريخ ١٤٢٩/٦/٥هـ	٦٤١
٤١	قواعد الاستعانة بالخبراء وتحديد أتعابهم أمام محاكم ديوان المظالم الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (١/٩) وتاريخ ١٤٣٨/٣/٢٣هـ	٤١١
٤٢	قواعد توزيع مكافآت الضابطين ومن عاونهم الصادرة بقرار وزير المالية رقم (٢٣٣) وتاريخ ١٤٢٤/٢/٣هـ	١٢٨٣
٤٣	آلية النظر في التظلمات من قرارات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة الصادرة بقرار مجلس القضاء الإداري رقم (٢٢/١٤٤٠/١) وتاريخ ١٤٤٠/١/٨هـ	١٠٥٥، ١٢١٥، ١٢٢٨، ١٢٤٩، ١٤٣٣، ١٦٤٢
٤٤	إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية الصادرة بقرار رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٣٧) وتاريخ ١٤٤٢/٦/٢٩هـ	٥١٨
٤٥	الأمر الملكي رقم (٤٥٩٩٩) وتاريخ ١٤٤١/٧/٢٨هـ، بشأن أحكام منع التجول أثناء جائحة كورونا	٣٠
٤٦	الأمر الملكي رقم (أ/٥٨٤) وتاريخ ١٤٤١/٩/٦هـ، بشأن العقوبات على مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كوفيد (١٩)	٦١٠
٤٧	المرسوم الملكي رقم (م/٥٦) وتاريخ ١٣٩٧/٩/٢٠هـ، بشأن مكافأة التأهيل في نظام خدمة الضباط	١٥٦٨
٤٨	الأمر السامي رقم (٢/١٤٥٢٢/ع) وتاريخ ١٣٩١/٧/٥هـ، بشأن الأمر بالعمل بما تضمنه تعميم وزير المالية والاقتصاد الوطني رقم (١/١٢/٧٨٣٣) وتاريخ ١٣٨٨/٦/٢٣هـ المتضمن عدم صرف نفقات النقل للموظف المنقول بناءً على رغبته	١٧٩٢
٤٩	الأمر السامي رقم (٧/٣٢٠/م) وتاريخ ١٤١١/٢/١٥هـ، بشأن نظر التظلمات من قرارات الهيئة الطبية الشرعية ولجان الفصل في المخالفات الطبية أمام دوائر التدقيق ابتداءً	١٢٦، ٨٦٨، ٩٤٣

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٥٠	الأمر السامي رقم (٥٦٥٩/م) وتاريخ ١٤٢٩/٧/٢٠هـ، بشأن تحمل الدولة تكاليف الدراسة الخاصة ببرامج التعليم الموازي في الجامعات	١١٨٠، ١٣٠٧
٥١	الأمر السامي رقم (٥٣٤٤/م ب) وتاريخ ١٤٣٠/٦/١٥هـ، بشأن الموافقة على مجانيَّة التعليم الموازي لمتدربي الكليات التقنية	١٣١٩
٥٢	الأمر السامي رقم (٥١١٢/م ب) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٨هـ، بشأن إيقاف التعليم الموازي لمتدربي الكليات التقنية	١٣١٩
٥٣	الأمر السامي رقم (٢٧٤٥٤) وتاريخ ١٤٣٣/٦/٤هـ، بشأن إجازة الإجراء المتخذ من قبل رئاسة الاستخبارات العامة بصرف بدل الترحيل لعدد من الأفراد المنقولين بناءً على رغبتهم	١٧٩٣
٥٤	الأمر السامي رقم (٢٠٥٦٢) وتاريخ ١٤٣٤/٦/٢هـ، بشأن توقف وزارة الشؤون البلدية والقروية عن توزيع المنح البلدية، وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن لوزارة الإسكان	٨٨٤
٥٥	الأمر السامي رقم (٣٨٣٤٩) وتاريخ ١٤٣٩/٨/٢هـ، بشأن إيقاف برامج التعليم الموازي في الجامعات	١١٨٠، ١٣٠٧، ١٣١١
٥٦	الأمر السامي رقم (٣٣٣٣٥) وتاريخ ١٤٤٠/٦/١٦هـ، بشأن إيقاف منح الأراضي الزراعية	١٣٤٥
٥٧	الأمر السامي رقم (٣٧١١٤) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٤هـ، بشأن اعتماد ممثل وزارة الثقافة بدلاً عن ممثل وزارة الثقافة والإعلام في تشكيل الوفد الدائم للمملكة لدى اليونسكو	١٤٢٣
٥٨	قرار مجلس الوزراء رقم (٣٣٠) وتاريخ ١٣٨٧/٥/٢٥هـ، بشأن صرف مكافأة لأعضاء هيئة التدريس العاملين بلجان المراقبة العامة	٦٦٨
٥٩	قرار مجلس الوزراء رقم (١٠٤٧) وتاريخ ١٣٩٣/٩/٨هـ، بشأن عدم استفادة من يخضع لنظام وظيفي خاص من المزايا المقررة في نظام آخر	١٤٢٨

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٦٠	قرار مجلس الوزراء رقم (١٠١) وتاريخ ١٤٠٥/٦/٢٤هـ، بشأن تخفيض بعض البدلات والمكافآت ومصروفات السفر	١٠٠٩
٦١	قرار مجلس الوزراء رقم (٢) وتاريخ ١٤٢٣/١/٤هـ، بشأن الموافقة على مساواة الضباط والأفراد العسكريين العاملين في محافظة الخرخير بالمدنيين العاملين فيها	٣٧٤
٦٢	قرار مجلس الوزراء رقم (٥) وتاريخ ١٤٢٩/١/١٢هـ، بشأن الموافقة على الترخيص بتأسيس شركة المياه الوطنية، ومنحها صلاحية توفير وتقديم جميع خدمات قطاع المياه	٥٦٥
٦٣	قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠١) وتاريخ ١٤٣١/٦/١٠هـ، بشأن صرف مكافأة شهرية للمسؤول عن حفظ المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية	٧٦٢
٦٤	قرار مجلس الوزراء رقم (٢٢٦) وتاريخ ١٤٣٢/٨/٣هـ، بشأن الموافقة على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية	٢٠٢
٦٥	قرار مجلس الوزراء رقم (١٦٠) وتاريخ ١٤٣٤/٥/٢٠هـ، بشأن تحسين مراكز الخدمة ومحطات الوقود على الطرق	٧٣١
٦٦	قرار مجلس الوزراء رقم (٣٧٥) وتاريخ ١٤٤٢/٧/٤هـ، بشأن إلغاء المؤسسة العامة للخطوط الحديدية	٧٢٥
٦٧	قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد رقم (٢٩٤/٢/٥) وتاريخ ١٤٣٩/٩/١٥هـ، بشأن ضوابط الإعالة	١٤٤١
٦٨	قرار مجلس القضاء الإداري رقم (١٤٣٩/١٩/تاسعاً) وتاريخ ١٤٣٩/١١/١١هـ، بشأن الاختصاص المكاني للمحاكم الإدارية	٨١٦
٦٩	التعميم القضائي رقم (١٨٣٩٥٢/٤٢) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٧هـ، بشأن نظر الدعاوى بعد صدور قرار لجنة الفصل في تنازع الاختصاص المختصة	٦٥٢

م	مستند الحكم	رقم الصفحة
٧٠	خطاب وزير الخدمة المدنية رقم (٣٦١٦) وتاريخ ١٤٣٧/٢/١٤هـ، بشأن استمرار العمل على المسميات الوظيفية المستحقة لبدل العدوى	١٥، ٧٨، ٢٤٥، ٥٦٩، ٥٧٥، ١١٣٨، ١٢٥٨، ١٤١٤، ١٥٨٨، ١٥٩٢
٧١	محضر لجنة البدلات رقم (٩٨) لعام ١٤٣٧هـ، بشأن إعادة تنظيم شروط صرف بدل العدوى، والضرر، والعزل	١٥، ٧٨، ٢٤٥، ٥٦٩، ٥٧٥، ١١٣٨، ١٢٥٨، ١٥٨٨، ١٥٩٢